

การบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของมัสยิด: กรณีศึกษามัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนากับการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2561

Copyright by Mahidol University

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยานิพนธ์

เรื่อง

การบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิด: กรณีศึกษามัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายพคุณ นาคนาวา

ผู้วิจัย

อาจารย์อัมมัส อมาตยกุล,

Ph.D. (Arabic Language and Literature)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

รองศาสตราจารย์ปกรณ์ สิงห์สุริยา,

อ.ด. (ปรัชญา)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ศาสตราจารย์พัชรีย์ เลิศฤทธิ์,

พ.บ., Ph.D. (Biochemistry)

คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุณนันทน์ กันทะเตียน,

พร.ด. (พระพุทธศาสนา)

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

Copyright by Mahidol University

วิทยานิพนธ์ .

เรื่อง

การบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของมัสยิด: กรณีศึกษามัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับการพิจารณาให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานักวิชาการพัฒนา)

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายพน พจนานาวา

ผู้วิจัย

ผู้วิจัย

ศาสตราจารย์ ดร. อารีย์

อาจารย์ศราวุฒิ อารีย์,

ร.ด. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

อ.อ. 0

อาจารย์อณัส อมาตยกุล,

Ph.D. (Arabic Language and Literature)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ศาสตราจารย์พัชรีย์ เลิศฤทธิ์,

พ.บ., Ph.D. (Biochemistry)

คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ปกรณ์ สิงห์สุริยา,

รองศาสตราจารย์ปกรณ์ สิงห์สุริยา,

อ.ด. (ปรัชญา)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ลือชัย ศรีเงินวง,

Ph.D. (Medical Anthropology)

คณบดี

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กิตติกรรมประกาศ

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ในความเมตตากรุณาปราณีเสมอ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีเป็นไปตามเป้าหมายโดยการได้รับความกรุณา ความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใจ และต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่าน และประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ ได้แก่ อาจารย์ ดร. อนัส อมาตยกุล รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา และ อาจารย์ ดร. ศราวุฒิ อารีย์ ที่ได้กรุณาใช้เวลาอันมีค่าในการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ คอยห่วงใยติดตาม คอยช่วยเหลือ พร้อมทั้งตรวจแก้ไขข้อบกพร่องในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด้วยความเอาใจใส่ ทำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จด้วยความสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอขอบคุณคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครทั้ง 2 ท่าน และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้ง 6 ท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามสัมภาษณ์เชิงลึก และได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ขอเอกองค์อัลลอฮ์ชุบฮานะฮฺวะตะอาลาได้ตอบแทนคุณงามความดีแก่ครอบครัวผู้สนับสนุนเบื้องหลังที่คอยให้กำลังใจ คอยอยู่เคียงข้างเสมอมา และคอยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญอย่างยิ่ง จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณเอกองค์อัลลอฮ์ชุบฮานะฮฺวะตะอาลา แท้จริงการสรรเสริญทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

นพคุณ นาคนาวา

การบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิด: กรณีศึกษามัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

MANAGEMENT OF WAQF LAND: A CASE STUDY OF MOSQUES IN BANGKOK

นพคุณ นาคนาวา 5636799 SHRD/M

ศศ.ม. (สาขานักบริหารพัฒนา)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อณัส อามาศกุล, Ph.D., ปกรณ์ สิงห์สุริยา, , Ph.D.

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทางศาสนาอิสลาม ทางกฎหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการจัดการที่ดินวะกัฟตามบัญญัติศาสนาและกฎหมาย และศึกษาการจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดในกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า ในประเทศไทยมัสยิดถือเป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นทั้งผู้รับวะกัฟและผู้บริหารทรัพย์สินวะกัฟ ซึ่งอำนาจการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟจึงตกเป็นของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดโดยตรง ซึ่งการบริหารดูแลที่ดินวะกัฟของแต่ละมัสยิดนั้นแตกต่างกัน จึงทำให้การใช้ประโยชน์และผลประโยชน์ที่ได้รับจากที่ดินวะกัฟนั้นแตกต่างกันออกไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามหลักการสำคัญของการบริหารที่ดินวะกัฟ คือ การทำให้เกิดการพัฒนาและมีผลประโยชน์งอกเงยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ปล่อยให้ที่ดินวะกัฟว่างเปล่า ผู้วิจัยพบว่า การบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเฉพาะทางอย่างเป็นทางการ แต่มีการใช้ความสัมพันธ์ในชุมชนดึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการบริหารงาน โดยผลประโยชน์จากที่ดินวะกัฟนั้นถูกนำไปใช้จ่ายในกิจการของต่างๆของมัสยิด บ้างก็ใช้เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน และมีบางส่วนถูกเก็บออมและลงทุนเพื่อการบำรุงมัสยิดในอนาคต แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาที่ดินวะกัฟในภาพรวมนั้น ยังไม่มีนโยบายการพัฒนาที่ดินวะกัฟอย่างชัดเจน และยังขาดการวางแผนการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟอย่างเป็นระบบ แม้จะมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลงมาช่วยเหลือ แต่เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น อีกทั้งยังขาดการประสานงานเพื่อให้ที่ดินที่มีอยู่สามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้น

ฉะนั้น จึงมีข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดควรเพิ่มบทบาทในการวางแผนพัฒนาที่ดินและประสานงานกับคณะกรรมการมัสยิดอย่างใกล้ชิด เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ดินนั้นๆ เช่นเดียวกับคณะจุฬาราชมนตรี ที่ควรมีบทบาทในการดำเนินการสำรวจที่ดินวะกัฟ และให้มีการลงทะเบียนที่ดินวะกัฟนั้นๆอย่างถูกต้อง โดยอาจจัดทำฐานข้อมูลของที่ดินวะกัฟในระบบที่ทันสมัยขึ้นเพื่อความชัดเจนและการตรวจสอบที่สะดวกง่ายดายมากขึ้น

คำสำคัญ: การวะกัฟ / การบริหารจัดการที่ดินวะกัฟ / สาธารณประโยชน์

MANAGEMENT OF WAQF LAND: A CASE STUDY OF MOSQUES IN BANGKOK

NOPPAKUN NARKNAWA 5636799 SHRD/M

M.A. (RELIGIONS AND DEVELOPMENT)

THESIS ADVISORY COMMITTEE: ANAS AMATAYAKUL, Ph.D.,
PAGORN SINGSURIYA, Ph.D.

ABSTRACT

The purpose of this qualitative research is to study the management of Waqf land in accordance with the religion and law of the mosques in Bangkok. The study is based on the study of relevant Islamic principle documents and legal law, and data were collected using in-depth interviews with 6 personnel from Islamic Commission and mosque's committee in Bangkok.

The results showed that in Thailand, the mosque is considered as a Waqf land receiver and administrator. Hence, the decision making of land management is directly dependent on the mosque Committee. However, each mosque's land policies are different. As a result, the implication plans for utilizing also are various. Nevertheless, the key principle of the Waqf land administration is to continually develop and take benefit permanently so that the Waqf land will not be an empty land. The researcher finds that the mosque's Waqf management committees do not appoint responsibility to formal staff or specialist. However, there is the use of local relations to ask some specialized personnel in the community to appoint responsibility. The incomes or benefits from Waqf land go back to the mosque and local community for supporting children and youth in the area. Some of incomes have been saved and invested to maintain the mosque in the future. On the contrary, for management and development of land in the overall structure, there is no a clear land development and management policy. There are some experts from the Islamic Committee of the province to solve this problem, but it is only a temporary solution and still lack of well-organized coordination for long term.

Therefore, the suggestions are as follows: The Provincial Islamic committee should increase its role in planning the land development and coordinate with the mosque committee in order to develop continuously and maximize the benefits of the land. Moreover, Sheikul Islam committee of Thailand should play a role in conducting research about registered land to provide a more updated data and to be more successful in supervision and management of Waqf land.

KEY WORDS: WAQF / WAQF LAND MANAGEMENT / PUBLIC BENEFIT

106 pages

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	4
1.3 ขอบเขตการวิจัย	4
1.4 วิธีการศึกษา	4
1.5 นิยามศัพท์	5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	6
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม	7
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินวะกัฟในอิสลาม	7
2.1.1 นิยามของวะกัฟ	7
2.1.2 นิยามของทรัพย์สินวะกัฟ	8
2.1.3 บัญญัติในการวะกัฟ	9
2.1.4 ประเภทของการวะกัฟ	11
2.1.5 ความประเสริฐของการวะกัฟ	12
2.1.6 ความแตกต่างระหว่างวะกัฟ (อุทิศ) และวะสียะฮ์ (พินัยกรรม)	13
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพย์สินวะกัฟตามศาสนบัญญัติ	13
2.2.1 องค์ประกอบและเงื่อนไขของการวะกัฟ	13
2.2.2 วิธีการวะกัฟทรัพย์สิน	15
2.2.3 ผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟ	16

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.2.4 รายได้ที่เหลือจากทรัพย์สินวะกัฟ	18
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการวะกัฟครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร	18
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการและระบบบริหารกิจการศาสนาอิสลาม	22
2.4.1 องค์การรับผิดชอบ	22
2.4.2 การบริหารมัสยิดตามบริบทของกฎหมาย	24
2.4.3 การบริหารมัสยิดตามหลักการอิสลาม	28
2.4.4 รูปแบบการบริหารองค์กรของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร	30
2.4.5 การบริหารและจัดการของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด	32
2.5 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	34
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	37
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล	37
3.1.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา	37
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	38
3.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	40
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล	40
บทที่ 4 ผลการวิจัย	42
4.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล	43
4.2 การจัดการที่ดินวะกัฟตามกฎหมายและตามศาสนบัญญัติ	44
4.2.1 การจัดการที่ดินวะกัฟตามกฎหมาย	44
4.2.2 การจัดการที่ดินวะกัฟตามศาสนบัญญัติ	45
4.3 การได้มาซึ่งที่ดินวะกัฟในกรุงเทพมหานคร	48
4.3.1 การได้มาซึ่งที่ดินวะกัฟและกระบวนการจัดการทางกฎหมาย	48
4.3.2 การเคลื่อนย้ายหรือทดแทนที่ดินวะกัฟ	49
4.3.3 ประเภทของการวะกัฟ	50
4.4 การบริหารจัดการที่ดินในกรุงเทพมหานคร	52

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.5 รูปแบบการจัดการ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาที่ดินวะกัฟ	54
4.5.1 การใช้บุคลากรเฉพาะทางเพื่อจัดการที่ดินวะกัฟ	54
4.5.2 การใช้ประโยชน์จากที่ดินวะกัฟ	54
4.5.3 การใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์ที่ได้มาจากการพัฒนาที่ดินวะกัฟ	55
4.6 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการที่ดินวะกัฟและแนวทางการแก้ไข	56
4.7 แนวทางการพัฒนาที่ดินวะกัฟในอนาคต	57
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ	59
5.1 สรุปหลักการจัดการที่ดินวะกัฟตามกฎหมายและตามบัญญัติศาสนา	60
5.2 สรุปการจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร	60
5.3 ข้อเสนอแนะ	63
5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้วะกัฟในอนาคต	63
5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารจัดการที่ดินวะกัฟหรือองค์กรมัสยิด	64
5.3.3 ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด	64
5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาค้างต่อไป	65
บทสรุปแบบสมบูรณภาษาไทย	66
บทสรุปแบบสมบูรณภาษาอังกฤษ	76
บรรณานุกรม	85
ภาคผนวก	88
ภาคผนวก ก คำถามสัมภาษณ์	89
ภาคผนวก ข ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง	92
ประวัติผู้วิจัย	106

สารบัญตาราง

ตาราง

หน้า

4.1 ตารางแสดงข้อมูลการได้มาซึ่งที่ดินว่างเปล่าในกรุงเทพมหานคร

51



สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ

2.1 ภาพแสดงการบริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย

หน้า

24



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ทรัพย์สินวะกัฟ เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการบริจาคตามแนวทางของศาสนาอิสลามเพื่อสาธารณประโยชน์ ศาสนาอิสลามทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติซึ่งการบริจาคนี้ การบริจาคนี้เรียกอีกอย่างว่า การวะกัฟ การบริจาคทรัพย์สินในแนวทางของการวะกัฟนั้นเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และจะได้รับผลบุญจากพระองค์อย่างมากมายและต่อเนื่อง แม้ผู้บริจาคเสียชีวิตไปแล้ว ทรัพย์สินที่ได้บริจาคจะส่งผลบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อเขาในโลกหน้า นอกจากนั้น แนวคิดเรื่องทรัพย์สินวะกัฟนี้ เป็นแนวคิดในการนำทรัพย์สินและทรัพย์สินวะกัฟที่มีอยู่มาใช้ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาในเชิงอกุศลและเพิ่มพูน โดยนำผลผลิตหรือรายได้จากทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ด้านกิจการสาธารณะกุศลและการพัฒนาชุมชนและสังคมมุสลิมโดยรวม

คำว่า วะกัฟ ยังไม่เป็นที่รู้จักในยุคสมัยก่อนการกำเนิดของศาสนาอิสลาม หรือ สมัยญาฮิลียะห์ เพราะคำว่า วะกัฟ ถือว่าเป็นทรัพย์สินเฉพาะในศาสนาอิสลาม การบริจาคทรัพย์สินวะกัฟในประวัติศาสตร์อิสลามนั้น ได้เริ่มต้นในสมัยท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หลังจากท่านได้อพยพมาสู่ดินแดนมะดีนะห์ ซึ่งท่านได้ใช้ให้มีการสร้างมัสยิดหลังแรกบนเนื้อที่ดินสาธารณประโยชน์ที่หมู่บ้านกูบาห์ ตำบลกูบาห์ แขวงนครมะดีนะห์ (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, 2549: 452) หลังจากนั้นท่านได้สร้างมัสยิดในมะดีนะห์ขึ้นเป็นหลังที่สอง ซึ่งเป็นมัสยิดที่สำคัญเป็นอันดับสองในปัจจุบัน เป็นที่รู้จักกันในนามว่า มัสยิดนะบะวี๊ นอกจากนี้ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็ยังได้บริจาควะกัฟสวนของท่าน 7 แปลง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อที่ดิน อะรอกกี มุก็อยร็อก (อิสมาอีล, 2559: 21)

การวะกัฟ ถือว่าเป็นบัญญัติศาสนา และมีหลักฐานปรากฏทั้งในคัมภีร์อัลกุรอาน และอัลฮะดีษ อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่า

“พวกท่านจะยังไม่ได้รับความดีจนกว่าจะบริจาคสิ่งที่พวกท่านรักเสียก่อน และสิ่งใดที่พวกท่านบริจาค แน่แท้ อัลลอฮ์ทรงทราบดี” (อัลกุรอาน, 3:92)

“ความดีใดที่พวกเขาทำไว้ พวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธความดีที่ทำไว้นั้น อัลลอฮ์ทรงรู้ยิ่ง ถึงพวกที่มีความยำเกรง” (อัลกุรอาน, 3:115)

คำว่า “ความดี” เป็นคำกว้างๆที่ครอบคลุมถึงความดีทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการระงับด้วย สำหรับหลักฐานจากอัลฮะดีษมีมากมาย เจกเช่นที่รายงานโดยมุสลิมว่า ท่านท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ตรัสว่า

“เมื่อมนุษย์เสียชีวิตไป ความดีของเขาจะขาดตอนลง นอกจากสามประการนี้:
คือ การทำทานที่ไหลหลั่ง ความรู้ที่เป็นประโยชน์ หรือบุตรที่ดีที่ขอพรให้”

เมื่อพูดถึงศาสนาอิสลามหรือมุสลิมในประเทศไทย คนส่วนใหญ่ก็นึกถึงภาพของ มุสลิมหลายที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้ แต่ประเทศไทยยังมีมุสลิมนอกสามจังหวัด และมุสลิมที่อยู่นอกภาคใต้อีกเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกว่ามุสลิม ในประเทศไทยนั้น ได้ขยายจำนวนมากขึ้น และกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งจำนวนประชากรมุสลิม จากสำนักสถิติแห่งชาติที่ได้จากการสำรวจครั้งล่าสุด เมื่อพ.ศ. 2553 คือร้อยละ 4.9 หรือประมาณ 3.2 ล้านคน และจำนวนประชากรมุสลิมที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานครนั้น ก็ถืออันดับรองจาก จำนวนประชากรมุสลิมทางภาคใต้

มัสยิดที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 177 มัสยิด และคำว่า มัสยิด ใน ความหมายตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นมัสยิดใน สังคมมุสลิมไทยที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ

1. เป็นองค์กรสาธารณะ
2. มีฐานะเป็นนิติบุคคล
3. มีคณะกรรมการเป็นผู้แทนของมัสยิด ซึ่งคณะกรรมการต้องได้มาโดยการคัดเลือก จากปวงสัปบุรุษประจำมัสยิด
4. มีอำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน

มัสยิดที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กร ศาสนาอิสลาม พุทธศักราช ๒๕๔๐ แล้ว จะต้องมียกยัดคณะกรรมการในการบริหารมัสยิด เรียกว่า “คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด” ประกอบด้วย

1. อิหม่าม เป็นประธานกรรมการ
2. คอเต็บ เป็นรองประธานกรรมการ
3. บิหลั่น เป็นรองประธานกรรมการ
4. กรรมการอื่นตามจำนวนที่ที่ประชุมสัปบุรุษประจำมัสยิดนั้นกำหนดจำนวนไม่น้อย กว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบสองคน

และให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเลือกกรรมการเป็นเลขานุการหนึ่งคน นาย ทะเบียนหนึ่งคน เற்றுญิกหนึ่งคน และตำแหน่งอื่นตามความจำเป็น

ตามมาตรา ๓๕ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมีอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน 12 ประการ หนึ่งในนั้นคือ บำรุงรักษามัสยิดและทรัพย์สินของมัสยิดให้เรียบร้อย ทั้งนี้รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินจะกัฟ ตลอดจนพัฒนาทรัพย์สินจะกัฟนั้นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมโดยรวม

ทรัพย์สินจะกัฟหรือศาสนสมบัติในประเทศไทยมีอยู่จำนวนมาก แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการและระบบการพัฒนาทรัพย์สินเหล่านั้นอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะเกิดแก่ชุมชนและสังคมมุสลิมโดยรวม ทรัพย์สินจะกัฟในประเทศไทยส่วนใหญ่คือที่ดิน ซึ่งประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๕๗ หมวด ๗ เรื่องการกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา มาตรา ๘๔ กล่าวว่า “การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาคหลวงโรมันคาทอลิก มูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักร หรือมัสยิดอิสลาม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให้ได้มาไม่เกิน ๕๐ ไร่ ในกรณีที่เป็นการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเกินจำนวนที่บัญญัติไว้ในวรรคแรกก็ได้” (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2497)

ทรัพย์สินจะกัฟและบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทรัพย์สินจะกัฟในประเทศไทยนั้น จะขึ้นอยู่กับแต่ละมัสยิดของชุมชนที่ทรัพย์สินจะกัฟนั้นมีพื้นที่ครอบครองอยู่ เนื่องจากในประเทศไทยทางสำนักจุฬาราชมนตรีที่รับผิดชอบด้านกิจการศาสนาระดับประเทศไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการทรัพย์สินจะกัฟโดยเฉพาะ หรือองค์กรเพื่อการพัฒนาทรัพย์สินจะกัฟอย่างเป็นทางการหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินจะกัฟจึงเป็นหน้าที่ของผู้นำศาสนาอิสลามประจำมัสยิดและชุมชนหรืออิหม่าม และคณะกรรมการประจำมัสยิดของแต่ละพื้นที่

ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินจะกัฟ มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากประเทศไทยยังขาดหน่วยงานหนึ่งเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการทรัพย์สินจะกัฟในระดับประเทศ ปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายๆกรณี เช่น ปัญหาที่ดินจะกัฟที่ไม่ได้ใช้งานและไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการล้มเหลวในการสร้างรายได้ที่สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวมได้ ปัญหาการดำเนินการสำรวจทรัพย์สินจะกัฟในประเทศไทยอย่างทั่วถึง ปัญหาการลงทะเบียนทรัพย์สินจะกัฟ ปัญหาการจัดทำฐานข้อมูลของทรัพย์สินจะกัฟที่ทันสมัย เป็นต้น

ดังนั้น ผู้วิจัยให้ความสนใจต่อปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินจะกัฟที่เกิดขึ้น จึงต้องการศึกษารูปแบบวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินจะกัฟของมัสยิด โดยเลือกการทำงานของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานครตามคำแนะนำของคณะกรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งเชื่อว่า หากมีการศึกษาอย่างลึกซึ้งในเรื่องนี้ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหา ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินจะกัฟ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางให้แก่มัสยิด

ต่างๆในการจัดการปัญหา บริหารจัดการ และพัฒนาทรัพย์สินวะกัฟอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาหลักการจัดการที่ดินวะกัฟตามกฎหมายและตามบัญญัติศาสนา
2. เพื่อศึกษาการจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

1.3 ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารและข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และบุคคลในมัสยิดที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินวะกัฟ ประเด็นในการศึกษาครอบคลุมถึงหลักการจัดการทรัพย์สินวะกัฟตามกฎหมายและตามหลักบัญญัติทางศาสนา โดยเจาะจงศึกษาทรัพย์สินวะกัฟที่เป็นที่ดิน วิธีการจัดการทรัพย์สินวะกัฟ ปัญหาที่เผชิญในการจัดการทรัพย์สินวะกัฟและทัศนะเชิงนโยบายที่เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ดินวะกัฟในอนาคต

1.4 วิธีการศึกษา

การวิจัยการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดในกรุงเทพมหานครนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การวิจัยด้านเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากกัมภีร์อัลกุรอาน อัล-ฮะดีษ (พระวจนะของท่านศาสดา) กฎหมาย และงานวิจัย ตำราเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องการวะกัฟทั้งหมด

ส่วนที่ 2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการวะกัฟที่ดิน วิธีการจัดการกับที่ดิน ปัญหาที่เผชิญ และทัศนะเชิงนโยบายที่เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ดินวะกัฟในอนาคต โดยจะทำการสัมภาษณ์กับบุคคลดังต่อไปนี้ คือ

1. คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

2. อิหม่ามประจำมัสยิด คณะกรรมการประจำมัสยิด และกรรมการผู้จัดการทรัพย์สิน
วะกัฟประจำมัสยิด (ถ้ามี)

การคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ใช้วิธีการแบบ Snowball โดยเริ่มจากการสัมภาษณ์
คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และขอคำแนะนำเพื่อสัมภาษณ์มัสยิดที่สามารถให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินวะกัฟ และขอคำแนะนำจากมัสยิดเพื่อสัมภาษณ์
มัสยิดอื่นๆ ที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินวะกัฟต่อไปกระทั่ง
ข้อมูลอิ่มตัว

1.5 นิยามศัพท์

วะกัฟ หมายถึง การอุทิศทรัพย์เพื่อสาธารณกุศล หรือ ตามหลักการศาสนา หมายถึง
การอุทิศทรัพย์ที่สามารถเอาประโยชน์ได้ให้แก่ฝ่ายรับที่มีตัวตน และศาสนายินยอมให้ โดยที่ตัว
ทรัพย์ยังคงอยู่ไม่สลาย พร้อมทั้งเป็นการตัดสิทธิ์ของตนในการนำทรัพย์นั้นไปจำหน่ายแจกจ่าย
(อรุณ, ผู้แปล, 2539: 1)

ทรัพย์สินวะกัฟ หมายถึง ทรัพย์ที่บริจาคเพื่อสาธารณะกุศล ไม่ว่าจะเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ เช่น ของใช้ในบ้าน คัมภีร์อัลกุรอาน หนังสือต่างๆ อาหาร สัตว์
 ฯลฯ และยังสามารถบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างที่อนุญาตให้ขายได้ เอาประโยชน์ได้โดยที่ตัวของมันยังคงอยู่
(สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, 2549)

การบริหารจัดการที่ดินวะกัฟ หมายถึง การดำเนินงานของมัสยิดในการดูแลรับผิดชอบ
บริหารจัดการ และพัฒนาที่ดินวะกัฟ

สมัยญาฮิลียะห์ หมายถึง ยุคสมัยก่อนการมาของศาสนาอิสลาม

มุสลิม หมายถึง บุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม

มัสยิด หมายถึง สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจโดยจะต้องมีละหมาดวันศุกร์
เป็นปกติ และเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลาม

สัปบุรุษประจำมัสยิด หมายถึง มุสลิมที่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมีมติรับเข้า
เป็นสัปบุรุษประจำมัสยิด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนสัปบุรุษประจำมัสยิด แต่ผู้นั้นจะเป็นสัปบุรุษเกิน
กว่าหนึ่งมัสยิดในเวลาเดียวกันไม่ได้

อิหม่าม หมายถึง ผู้นำศาสนาอิสลามประจำมัสยิด

คอเต็บ หมายถึง ผู้แสดงธรรมประจำมัสยิด

บิหลั่น หมายถึง ผู้ประกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา

กูบ๊า หมายถึง หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในตำบลกูบ๊า เมืองมะดินะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ห่างจากมัสยิดนะบะวีย์ประมาณ 10 กิโลเมตร

คัมกัร้อลกรุอ่าน หมายถึง พระคำรัสของอัลลอฮ์ที่ทรงประทานแก่ท่านนบีมุฮัมมัด ที่อัลลัลลอฮ์อะลยฮะซัลลัม เป็นคัมกัร้อลเล่มสุดท้ายของอัลลอฮ์สำหรับมนุษยชาติ เพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษย์ไปสู่การมีชีวิตที่มีความสงบสุขในโลกนี้และโลกหน้า

อัลหะดีษ หมายถึง คำพูด การกระทำ การยอมรับ จรรยาบรรณ และคุณลักษณะ ตลอดจนชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัด ที่อัลลัลลอฮ์อะลยฮะซัลลัม

วากัล หมายถึง ผู้แทน ตัวแทน หรือผู้จัดการ

มุลนิธิ หมายถึง ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศล สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมีได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกันและได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ และการจัดการทรัพย์สินของมุลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมุลนิธินั้นเอง

มัสยิดที่ดูแลที่ดินวะกัฟด้วยตนเอง หมายถึง มัสยิดทำหน้าที่เป็นผู้ถือครองและบริหารจัดการที่ดินวะกัฟด้วยตนเอง

มัสยิดที่มีมุลนิธิทำหน้าที่ดูแลที่ดินวะกัฟ หมายถึง มุลนิธิทำหน้าที่เป็นผู้ถือครองและบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิด

มัสยิดที่ทำหน้าที่ดูแลที่ดินวะกัฟร่วมกับมุลนิธิ หมายถึง มัสยิดและมุลนิธิทำหน้าที่เป็นผู้ถือครองและบริหารจัดการที่ดินวะกัฟร่วมกัน

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อทราบวิธีการจัดการและนโยบายการพัฒนาที่ดินอันเป็นทรัพย์สินวะกัฟอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์จอกองและเพิ่มพูน
2. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่มัสยิดต่างๆในการจัดการปัญหาและพัฒนาที่ดินอันเป็นทรัพย์สินวะกัฟ

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการที่ดินวะกะฟของมัสยิด: กรณีศึกษามัสยิดในกรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยจำแนกออกได้ดังนี้

- 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินวะกะฟในอิสลาม
- 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพย์สินวะกะฟตามศาสนบัญญัติ
- 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการและระบบบริหารกิจการศาสนาอิสลาม

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินวะกะฟในอิสลาม

2.1.1 นิยามของวะกะฟ

วะกะฟ ตามหลักภาษา มีรากศัพท์มาจากภาษาอาหรับ มาจากคำว่า وَكَفَّ หมายถึง สงวน ระวัง กักขัง หยุด (อรุณ, ผู้แปล, 2539: 1)

วะกะฟ ตามหลักศาสนบัญญัติ หมายถึง การคงสภาพดั้งเดิมของทรัพย์สินใดๆ จากการซื้อขาย และจากการครอบครองเป็นมรดก พร้อมกับพัฒนาทรัพย์สินนั้นให้ก่อเกิดและเพิ่มพูน และนำผลผลิตหรือรายได้จากทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ด้านกิจการสาธารณกุศล เพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และได้รับผลบุญจากพระองค์ (อิสมาอีลลุดดี, 2559: 6-7)

ทั้งนี้ ยังมีนิยามคำว่าวะกะฟมาจากนักวิชาการมุสลิมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดูแลเรื่องทรัพย์สินวะกะฟ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในเชิงของสำนวนและภาษา แต่ยังคงวางอยู่ในความหมายเดียวกัน อาทิเช่น

อตุตฏะอียูนีรีย ได้ให้นิยามว่า การวะกะฟ คือ “การจำกัดกรอบตัวทรัพย์สิน (แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) และอุทิศผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และเกรียงไกร” (อตุตฏะอียูนีรีย, 2009:1)

อัลฮักดาน ได้นิยามว่า การสวาททรัพย์สินหลักที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ไว้ และนำประโยชน์ และนำประโยชน์ไปบริจาคเพื่อเป็นทาน (อัลฮักดาน, 2559: 78)

อิหรียะนี ได้ให้นิยามว่า ะกะฟ คือ “การจำกัดทรัพย์สินที่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ พร้อมกับดำรงไว้ซึ่งประโยชน์ตลอดกาลโดยที่ตนเองไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้” (บะห์ รุดดีน และคณะ, 2555: 21)

อรุณ ได้นิยามว่า ะกะฟ หมายถึง “การอุทิศทรัพย์สินที่เป็นถาวรวัตถุให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยที่ผู้จะกะฟจะขอยกเลิกการทำกะฟไม่ได้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะกะฟนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ผู้จะกะฟและผู้รับกะฟไม่มีอำนาจโอน ยกให้ รับมรดก หรือซื้อขายทรัพย์สินจะกะฟให้แก่ผู้อื่นได้” (อรุณ, ผู้แปล, 2539: 1)

องค์กรเพื่อการบริหารทรัพย์สินจะกะฟแห่งชาติแอฟริกาใต้ ได้นิยามว่า ะกะฟ คือ “การอุทิศทรัพย์สินส่วนหนึ่งด้วยความเต็มใจเพื่ออัลลอฮ์ โดยผู้จะกะฟจะไม่มีสิทธิ์ขอกิน โอน ยกให้ รับมรดก หรือซื้อขายทรัพย์สินจะกะฟให้แก่ผู้อื่นได้ การจะกะฟทรัพย์สินนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และจะคงอยู่ตลอดไป โดยที่ผลประโยชน์จากทรัพย์สินจะกะฟนั้นสามารถนำไปใช้เพื่อศาสนาประโยชน์ใดๆก็ได้ตามกฎหมายอิสลาม” (National Awqaf Foundation of South Africa สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 จากเว็บไซต์ <http://www.awqafsa.org.za>)

จากนิยามข้างต้นสามารถสรุปว่า การบริจาคทรัพย์สินจะกะฟ หมายถึง การบริจาคทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์โดยวิธีการเฉพาะ และมอบผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องตลอดการทั้งหมดนั้นแก่บุคคลที่ผู้บริจาคได้กำหนดไว้ ส่วนผู้บริจาคไม่สามารถรับผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การมอบให้ผู้อื่น การมอบเป็นมรดกหรือพินัยกรรมใดๆทั้งสิ้น

2.1.2 นิยามของทรัพย์สินจะกะฟ

อัลฮักดาน ได้นิยามคำว่า ทรัพย์สินจะกะฟ คือ “ทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อสาธารณะกุศล ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ (สิ่งปลูกสร้าง) เช่น ที่ดิน บ้านเรือน ร้านค้า บ่อน้ำ และแหล่งตักน้ำเมื่อสามารถเอาประโยชน์จากในได้ในพื้นที่หรืออนาคต เป็นต้น หรือจะเป็นสังหาริมทรัพย์ก็ได้ (ทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้) เช่น ของใช้ในบ้าน คัมภีร์อัลกุรอาน หนังสือต่างๆ อาวุธ สัตว์ รถยนต์ เสื้อผ้า พรหม เป็นต้น” (อัลฮักดาน, 2559: 79)

บะห์ รุดดีน และคณะ ได้ให้นิยามคำว่า ทรัพย์สินจะกะฟ หมายถึง “ทรัพย์สินอาจเป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ คัมภีร์อัลกุรอาน หนังสือ ของใช้ในบ้าน อาวุธ หรือสิ่งอื่นๆที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ที่บุคคลหนึ่งได้บริจาคในลักษณะของการจะกะฟ เพื่อบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่ง หรือบุคคลทั่วไป หรือองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ซึ่งอาจครอบคลุมในหลายๆ

ด้าน อาทิเช่น ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการรักษาโรค ด้านการศึกษา ด้านการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม หรือประโยชน์อื่นๆ” (บะห์รูุดดิน และคณะ, 2555: 22)

หลักฐานดังเช่นที่บันทึกโดยบุคอรี, มุสลิม, อัตติรมิซีย, อันนะซาอีย, อบูดาวูด, และอะห์หมัด โดยท่านนบีมุฮัมมัด คือนักลั่นล่อฮุอะลียะฮ์ซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า :

“สำหรับคอลิดนั้น แท้จริงพวกท่านยอมรับคอลลิด (โดยกล่าวหาว่าไม่จ่ายซะกาตเสียเกราะ เพราะเข้าใจว่ามีไว้เพื่อค้าขาย) เนื่องจากเขาได้บริจาคเสียเกราะ และอาวุธของเขาเพื่ออัลลอฮ์แล้ว”

และท่านญาบิร ได้กล่าวไว้ว่า :

“ไม่มีขอฮาบะห์ (ผู้ติดตาม) ของท่านนบีมุฮัมมัด คือนักลั่นล่อฮุอะลียะฮ์ซัลลัม คนใด ที่มีความสามารถด้านทรัพย์สินที่ไม่บริจาค”

เพราะพวกเขาทุกคนที่มีความสามารถด้านทรัพย์สินล้วนบริจาคซะกาต และเป็นที่ยอมรับกันว่าสิ่งที่พวกเขาส่วนใหญ่ทำซะกาตคือ ที่ดิน บ้านเรือน และบ่อน้ำ (อรุณ, ผู้แปล, 2539: 9)

ทั้งนี้ ยังสามารถจะกะฟทุกสิ่งก่อนอนุญาตให้ขายได้ ใช้ประโยชน์ได้โดยที่ตัวของสิ่งที่จะกะฟยังคงอยู่ และยังสามารถจะกะฟเครื่องประดับเพื่อการสวมใส่และการยืมได้ เช่น การจะกะฟชุดเจ้าสาวเพื่อให้ยืม เนื่องจากการกะฟนี้คือถาวรวัตถุที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับอาคาร (อัศฮัดดาน, 2559: 80)

ส่วนของที่เสียหายได้ง่าย ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไม่ได้ และทรัพย์สินที่เป็นของที่ไม่อนุญาตให้ขายนั้นไม่สามารถทำกะฟได้ เช่น เครื่องดื่ม เทียน ของที่ถูกจำนำ สัตว์คู่ร้ายที่ใช้ประโยชน์ในการล่าสัตว์ไม่ได้ เป็นต้น (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, ผู้แปล, 2549: 5/458)

2.1.3 บัญญัติในการกะฟ

การกะฟ คือการอุทิศหรือบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ถือเป็นการบริจาทานที่ดีที่สุดซึ่งส่งเสริมให้กระทำ และถือเป็นการงานที่สร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ การงานที่ดี และกุศลผลบุญที่สูงส่งที่สุด มีประโยชน์มากมายมหาศาลและครอบคลุมทั่วถึง เป็นการทำความดีที่มีความต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายแม้หลังจากที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว (อตุควียญี, 2009: 1)

การกะฟนั้นไม่เป็นที่รู้จักกันในสมัยญาฮิลียะห์หรือสมัยก่อนอิสลาม แต่ท่านนบีมุฮัมมัด คือนักลั่นล่อฮุอะลียะฮ์ซัลลัม ได้นำคำๆนี้มาใช้ และเรียกร้องเชิญชวนให้ปฏิบัติและส่งเสริม โดยเป็นการทำความดีต่อคนยากจน เอื้ออำนวยให้แก่ผู้ที่มีความต้องการ (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, ผู้แปล, 2549: 5/458)

หลักฐานของการบัญญัติการวะกัฟมีปรากฏทั้งในคัมภีร์อัลกุรอาน อัลหะดีษ และอิญา มาอ์ หรือการเห็นพ้องกันเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปราชญ์ในอิสลาม

หลักฐานจากคัมภีร์อัลกุรอาน ดังคำตรัสของอัลลอฮ์ ที่ว่า :

ความว่า “พวกท่านจะยังไม่ได้รับความดีจนกว่าพวกท่านจะบริจาคส่วนหนึ่ง จากสิ่งที่พวกท่านรักเสียก่อน และสิ่งใดก็ตามที่พวกท่านได้บริจาค แน่ แท้ อัลลอฮ์ทรงรู้ดีถึงสิ่งนั้น” (อัลกุรอาน 3: 92)

หลักฐานจากอัลหะดีษ ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

ความว่า “เมื่อมนุษย์เสียชีวิตลง การประพฤติปฏิบัติของเขาก็ขาดตอนลงแล้ว (สิ้นสุดลง) ยกเว้นจากสามประการ คือการทำงานที่ถาวร ความรู้ที่ยังประโยชน์ หรือบุตรที่ดีที่ขอพรให้” (บันทึกโดยมุสลิม: 1631)

ความว่า “อุมร์ บิน อัลค็อฏฏ็อบ กล่าวว่า โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ ฉันได้ ครอบครองทรัพย์สิน (ที่ได้มาโดยการซื้อ) ที่เมืองค็อยบร์ ฉันไม่เคยได้รับ ทรัพย์สินที่มีค่าเช่นนี้มาก่อน ท่านจะสั่งให้ฉันทำอะไร ท่านบอกกล่าวว่า หาก ท่านต้องการก็จงระงับสิทธิ์ไว้ (ห้ามถ่ายโอนกรรมสิทธิ์) โดยไม่ขายและไม่มอบ ให้คนอื่น และไม่เป็นมรดก แล้วนำผลประโยชน์มาบริจาคเป็นทาน แล้วท่าน อุมร์ก็บริจาคเป็นทานแก่คนยากจน ญาติใกล้ชิด ในการไถ่ทาส และแก่นักรบใน ศาสนา คนเดินทางที่ขาดเสบียง และผู้ที่เป็นแขก และไม่บาปแก่ผู้ใดผู้ใดที่จะ บริโภคตามปกติวิสัย(ธรรมเนียม) หรือให้ผู้อื่นบริโภคโดยไม่ถือเอาเป็น กรรมสิทธิ์” (บันทึกโดยอัลบุคอรี: 2586, มุสลิม: 1633, อัตติรมิซีย: 1375, อัน นาสายีย: 3640, อับูดาวูด: 2878, และท่านอื่นๆ)

หลังจากที่ท่านอุมร์ บิน อัลค็อฏฏ็อบได้ทำการวะกัฟที่ดิน ณ เมืองค็อยบร์ ตามคำชี้แนะ ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม การวะกัฟก็ได้เริ่มเป็นที่แพร่หลายในบรรดาขอ ฮาบะห์ (ผู้ติดตาม) ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (อรุณ และคณะ, 2558: 93)

หลักฐานจากอิญา มาอ์ หรือการเห็นพ้องกันของบรรดาผู้รู้ในอิสลาม มีดังนี้

ท่านอับนุ กุดามะห์ กล่าวว่า วะกัฟเป็นสิ่งที่บรรดาขอฮาบะห์(ผู้ติดตาม)ของท่านนบีมุ ฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นพ้องกัน เพราะแท้จริงพวกเขาที่มีความสามารถด้านทรัพย์สิน ทุกคนล้วนบริจาควะกัฟ ไม่มีคนใดที่มีความสามารถด้านทรัพย์สินที่ไม่บริจาค

ท่านอิหม่าม อัซฮาฟีอี กล่าวว่า แท้จริงบรรดาขอฮาบะห์(ผู้ติดตาม)ของท่านนบีมุฮัม มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำนวน 80 ท่าน ได้ทำการวะกัฟ

เรื่องดังกล่าวนี้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง และไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือโต้แย้งในบทบัญญัติเกี่ยวกับการระงับ ดังนั้น การระงับจึงเป็นบทบัญญัติที่นักปราชญ์หรือผู้รู้ในอิสลามเห็นพ้องกัน (อิสมาอีล ลูตฟี, 2559: 20)

2.1.4 ประเภทของการระงับ

ศศ.ดร.อิสมาอีล ลูตฟี จะปาเกีย (2559: 22) ได้จำแนกประเภทของการบริจาการระงับออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. การระงับทรัพย์สินสำหรับทายาท คือการระงับทรัพย์สินและผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นๆ ให้แก่ลูกหลาน ทายาทในครอบครัว และชนรุ่นต่อไป ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดที่อดลลอสอดลยฮะซัลลัม ได้กล่าวแก่อบูฏอลหะฮ์ ว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่า เจ้าควรระงับที่ดินแปลงชื่อ บัยรุษะฮ์ สำหรับญาติใกล้ชิดของเจ้า”

2. การระงับทรัพย์สินสำหรับการกุศลทั่วไป คือ การระงับทรัพย์สิน รายได้และผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินระงับ เพื่อใช้ในการการกุศลหรือผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งบะห์รุดดินและคณะ (2555: 24) ได้เพิ่มเติมและแบ่งการระงับในลักษณะนี้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

2.1 ลักษณะทั่วไป คือ ลักษณะของการระงับทรัพย์สินที่ผู้มอบมิได้ระบุบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรใดเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์เป็นการเฉพาะ เช่น นาย ก. ได้มอบที่ดินระงับเพื่อผลประโยชน์แก่ส่วนรวม ดังนั้นผู้ที่ดูแลทรัพย์สินระงับในลักษณะนี้ มีหน้าที่ต้องดำเนินการลงทุนหรือให้เช่าในลักษณะใดก็ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร แล้วนำผลกำไรมาใช้ในกิจการที่ให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม ส่วนผู้ระงับทรัพย์สินนั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างต่อเนื่องมากมายโดยไม่ขาดสาย

2.2 ลักษณะเฉพาะ คือ ลักษณะของการระงับทรัพย์สินที่ผู้มอบได้ระบุบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อรับผลประโยชน์เป็นการเฉพาะ เช่น นาง ข. ได้วะกัฟบ้านหลังหนึ่งเพื่อเด็กกำพร้า หรือ นาย ค. ได้วะกัฟร้านค้าแห่งหนึ่งเพื่อมัสยิด ดังนั้นผู้ที่ดูแลทรัพย์สินระงับในลักษณะนี้ มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามที่ผู้มอบได้กำหนดไว้เท่านั้น

3. การระงับทรัพย์สินแบบผสมผสาน คือ การระงับทรัพย์สินซึ่งระบุเจตนารมณ์ของการระงับไว้ทั้งเพื่อตัวเอง ลูกหลาน ญาติใกล้ชิด และเพื่อสาธารณกุศลทั่วไปด้วย หรือเรียกว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง การระงับทรัพย์สินสำหรับทายาท และการระงับทรัพย์สินสำหรับการกุศลทั่วไป หรืออาจจะเป็นการระงับทรัพย์สินในช่วงแรก เพื่อตัวเองและลูกหลานของเขาและขยายในเวลาต่อมาเพื่อคนยากจน หรือขัดสน เป็นต้น

4. การระงับทรัพย์สินแบบอิรศอด คือ การระงับทรัพย์สินส่วนหนึ่งจากคลัง (บัญชีลุมดา) ของแผ่นดินหรือประเทศ หรือคลังของกลุ่มองค์กรหรือหน่วยงาน ด้วยการเห็นชอบของผู้นำประเทศหรือองค์กร เพื่อให้สามารถนำรายได้จากทรัพย์สินระงับไปใช้สำหรับสาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศลทั่วไปในหนทางของอัลลอฮ์ เช่น สร้างมัสยิด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ เด็กกำพร้า เป็นต้น

2.1.5 ความประเสริฐของการระงับ

การระงับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ได้ถูกบัญญัติในศาสนาอิสลาม เป็นแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลิม เป็นการงานที่มีความประเสริฐเป็นอย่างยิ่ง ทั้งบนโลกนี้และโลกหน้า เพราะการระงับถือเป็นการบริจาคทานที่ดีที่สุดและมีสถานะที่สูงส่งที่สุดด้วย ฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้มุสลิมดำเนินการบริจาคทรัพย์สินระงับอยู่เสมอ เนื่องจากความประเสริฐและผลของการบริจาคทรัพย์สินระงับที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริจาคและต่อผู้อื่นอีกมากมาย

ส่วนหนึ่งจากความประเสริฐของการระงับ มีดังนี้

1. เปิดประตูสู่ความดี และใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮ์ด้วยการอุทิศทรัพย์สินในวิถีทางของพระองค์ และทำให้ได้รับผลบุญตอบแทนอย่างมากมาย ไม่มีสิ่งใดที่ผู้มีศรัทธาจะปรารถนายิ่งไปกว่าการได้กระทำความดีที่ทำให้ได้เข้าใกล้ชิดพระองค์อัลลอฮ์ และได้เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ (อรุณ, ผู้แปล, 2539: 4)

2. ผู้ที่มีศรัทธาได้พิสูจน์ตนเองว่าเป็นผู้ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ และรักพระองค์ (อรุณ, ผู้แปล, 2539: 4) เนื่องจากทรัพย์สินระงับ เป็นทรัพย์สินที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของทรัพย์สิน เพราะมันเป็นทรัพย์ที่เขารักและหวงแหนที่สุด แต่เขายอมสละและระงับสิ่งนั้น เพียงเพราะยอมจำนนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ หวังที่จะใกล้ชิดอัลลอฮ์และผลบุญมากมายจากพระองค์

3. ทำให้เกิดการมีทัศนคติที่ดี รู้จักคุณค่าของทรัพย์สิน และทำให้คนที่มีฐานะร่ำรวยสามารถนำพาตนเองออกห่างจากการใช้ทรัพย์สินอย่างฟุ่มเฟือย ไร้ประโยชน์ และใช้จ่ายไม่ถูกต้อง (บะห์รูদ্ดิน และคณะ, 2555: 22)

4. เป็นการสนองเจตนารมณ์ของผู้ศรัทธา ที่ต้องการให้ความดีและผลบุญยังคงไหลหลั่งสู่ตนภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว ขณะที่การทำความดีในโลกนี้สิ้นสุดลง และไม่มีอะไรคงอยู่ อื่นนอกจากทรัพย์สินที่เขาได้ระงับไว้ขณะมีชีวิตอยู่ (อรุณ, ผู้แปล, 2539: 4)

5. ทรัพย์ที่เกิดจากการระงับนั้น ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ขึ้นมากมาย ถ้าหากมีการจัดการและบริหารที่ดีแล้วจะยิ่งเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์มหาศาล (อรุณ, ผู้แปล, 2539: 4) เช่น สร้างมัสยิด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานฟื้นฟูวิชาการต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

6. ทรัพย์สินจะกำกับการให้ความช่วยเหลือแก่คนจน ผู้ยากไร้ คนอนาถา เด็กกำพร้า ผู้เดินทาง และคนพิการให้มีความสุขสบายขึ้น และช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ที่พวกเขาต้องประสบ และความเหน็ดเหนื่อยต่างๆ เนื่องจากพวกเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินจะกำกับการอย่างเป็นทางการ (ปะหฺรุดดิน และคณะ, 2555: 22)

2.1.6 ความแตกต่างระหว่างวะกัฟ (อุทิศ) และวะศียะฮ์ (พินัยกรรม)

ศอลิหฺ บิน ซอนิม อัศ-ศัดดาน (2559: 81) ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการวะกัฟ และการวะศียะฮ์ไว้ดังนี้

1. วะกัฟ คือการสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ของทรัพย์สินหลัก และบริจาคผลประโยชน์ (ผลผลิต) ไว้เป็นทานขณะที่ยังมีชีวิต (พินัยกรรม) คือการโอนกรรมสิทธิ์ให้โดยสมัครใจหลังจากที่เจ้าของเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือผลประโยชน์ต่างๆ
2. วะกัฟมีผลบังคับ จะกลับคำหรือยกเลิกไม่ได้ (ตามทัศนะของผู้รู้โดยรวม) ส่วนพินัยกรรมนั้น จะมีผลบังคับ และอนุญาตให้เจ้าของพินัยกรรมกลับคำพูดได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
3. สิ่งที่จะกำจะไม่มีผู้ใดถือสิทธิ์ครอบครอง ส่วนประโยชน์เป็นสิทธิ์ของผู้รับวะกัฟ ขณะที่พินัยกรรมนั้นสิทธิ์และผลประโยชน์จะเป็นของผู้รับพินัยกรรม
4. การให้สิทธิ์ใช้ประโยชน์ในสิ่งวะกัฟ จะเกิดขึ้นขณะผู้วะกัฟมีชีวิตและหลังจากที่เสียชีวิต ส่วนสิทธิ์ในพินัยกรรมจะเกิดขึ้นหลังจากเจ้าของพินัยกรรมเสียชีวิตเท่านั้น
5. ในการวะกัฟจะไม่มีการจำกัดปริมาณ ส่วนพินัยกรรม จะต้องไม่เกินหนึ่งในสามเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากทายาท
6. อนุญาตให้วะกัฟให้แก่ทายาท ส่วนพินัยกรรมนั้น ไม่อนุญาต เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบรรดาทายาท

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพย์สินวะกัฟตามศาสนบัญญัติ

2.2.1 องค์ประกอบและเงื่อนไขของการวะกัฟ

สำหรับองค์ประกอบของการวะกัฟ นักวิชาการมุสลิมมีทัศนะว่า การบริจาคทรัพย์สินวะกัฟที่สมบูรณ์นั้นต้องประกอบด้วย 4 ประการ ดังนี้

ประการที่ 1 คือ ผู้ที่บริจาคทรัพย์สิน หรือผู้วะกัฟ (อัล-วากิฟ) อันได้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ ซึ่งผู้ที่วะกัฟต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญ คือ เป็นสามัญชนไม่ใช่ทาส มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ บรรลุสถานภาวะตามที่ศาสนาอิสลามได้กำหนดไว้ และเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวโดยชอบทั้งโดยหลักการอิสลามและทางกฎหมาย นอกจากนั้นแล้วผู้วะกัฟจะต้องกระทำการบริจาคด้วยความเต็มใจที่บริสุทธิ์ โดยไม่ได้ถูกบีบบังคับจากผู้อื่นแต่อย่างใด ซึ่งถ้าหากผู้วะกัฟขาดคุณสมบัติที่สำคัญอันเป็นเงื่อนไขของตัวผู้วะกัฟข้อหนึ่งข้อใด การวะกัฟนั้นจะใช้ไม่ได้โดยทันที (อิสมาอีลตุตฟี, 2559: 24)

ประการที่ 2 คือ ผู้ที่รับทรัพย์สินวะกัฟ (อัล-เมาฎูฟ อะลยฮ์) หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากการบริจาคทรัพย์สินวะกัฟ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ

1. ประเภทเจาะจงเฉพาะบุคคล กล่าวคือ การบริจาคทรัพย์สินวะกัฟในลักษณะที่เจาะจงให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาทิเช่น ที่ดินนี้ฉันวะกัฟให้กับนาย ก. เป็นต้น (บะห์รูদ্ดิน และคณะ, 2555: 23) ซึ่งในกรณีที่ผู้รับวะกัฟถูกเจาะจงตัวแน่นอน จะมีเงื่อนไขดังนี้ คือสามารถมอบให้เขาถือสิทธิ์ได้ขณะทำการวะกัฟ หมายความว่าเขาจะต้องมีตัวตนอยู่แล้วจริงๆ ในขณะนั้น (อรุณ, ผู้แปล, 2539: 12)

2. ประเภทไม่เจาะจง กล่าวคือ การบริจาคทรัพย์สินวะกัฟให้แบบไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลที่เป็นผู้รับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น วะกัฟให้กับคนยากจน วะกัฟให้กับกลุ่มแม่หม้าย วะกัฟให้กับมัสยิดต่างๆ หรือโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น (บะห์รูদ্ดิน และคณะ, 2555: 23)

การวะกัฟนั้นจะต้องเจาะจงฝ่ายที่จะรับอย่างชัดเจนแม้ไม่ได้ระบุตัวบุคคล เช่น นางสาว ก. วะกัฟที่ดินนี้ให้แก่มัสยิดหลังนั้น (อิตฺตุวียูริย, 2009:1) และอีกเงื่อนไขหนึ่งคือ ฝ่ายที่รับทรัพย์สินวะกัฟต้องเป็นฝ่ายที่ดี ไม่ฝ่าฝืนตอบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และต้องไม่ใช่สิ่งต้องห้ามตามหลักการ มีสิทธิที่จะรับทรัพย์สินวะกัฟดังกล่าวได้ทั้งในแง่ของหลักการตามกฎหมายอิสลาม (อิสมาอีลตุตฟี, 2559: 24)

ประการที่ 3 คือ ทรัพย์สินวะกัฟ (อัล-เมาฎูฟะห์) หมายถึง สิ่งของหรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคจะบริจาคในลักษณะของการวะกัฟ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้) เช่น ที่ดิน บ่อ สวน โรงเรียน บ้าน เป็นต้น หรือสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนที่ได้) เช่น คัมภีร์อัลกุรอาน หนังสือ ยานพาหนะ โต๊ะ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น (อิสมาอีลตุตฟี, 2559: 25)

ทรัพย์สินที่จะทำการวะกัฟนั้น จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้วะกัฟ ขณะที่วะกัฟและไม่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าชัดเจน กล่าวคือทราบตัวตน ขนาด และปริมาณอย่างชัดเจน (อัส-สัดดาน, 2559: 80) จะต้องเป็นสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น

รูปธรรม สามารถจะต้องได้ และต้องไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามแต่ประการใด (บะห์รุค ดีน และคณะ, 2555: 23)

ประการที่ 4 คือ ถ้อยคำที่ใช้ในการวะกัฟ (ลัฟซ์ วะกัฟ) หมายถึง คำพูดหรือการกระทำที่เป็นสัญญาณที่เป็นที่เข้าใจได้ว่า เป็นการท้าวะกัฟหรืออุทิศเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น ผู้วะกัฟกล่าวว่า : ฉันขอมอบทรัพย์สินนี้ให้เป็นสาธารณะกุศลในหนทางของอัลลอฮ์ หรือ การสร้างมัสยิด เพื่อให้คนได้ทำการละหมาดและอนุญาตให้คนเข้าไปละหมาดได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ถ้อยคำวะกัฟนั้นสามารถเป็นสิ่งที่ใดก็ได้ที่ใช้แทนคำพูดได้ เช่น การแสดงท่าทางหรือการเขียนของคนไข้ การวะกัฟทรัพย์สินนั้นจะถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ (อรุณ, ผู้แปล, 2539: 17)

ถ้อยคำที่ใช้ในการวะกัฟนั้น นักวิชาการได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ถ้อยคำที่ชัดเจน คือ ถ้อยคำที่บอกกล่าวอย่างชัดเจน ไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้ เช่น ที่ดินแห่งนี้ฉันมอบให้เป็นที่วะกัฟแก่มัสยิดคอยรอดหลังนี้ เป็นต้น ถ้อยคำในทำนองนี้ถือว่าเป็นถ้อยคำที่ชัดเจนในการวะกัฟ เพราะมีความหมายที่บ่งบอกจุดประสงค์ที่ต้องการอย่างชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องตั้งเจตนา

2. ถ้อยคำที่คลุมเครือ คือ ถ้อยคำที่ไม่ชัดเจน ไม่เจาะจง สามารถครอบคลุมความหมายที่ต้องการและความหมายอื่นด้วยก็ได้ เช่น ทรัพย์สินของฉันทั้งหมดนี้เพื่อคนยากจน โดยไม่ได้กำหนดบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อความนี้ถือเป็นถ้อยคำที่คลุมเครือ ซึ่งการใช้ถ้อยคำที่คลุมเครือจำเป็นต้องมีการตั้งเจตนา เพื่อให้มีผลใช้ได้

นอกจากนี้แล้ว ถ้อยคำที่ใช้ในการวะกัฟไม่ว่าจะเป็นถ้อยความที่ชัดเจนหรือถ้อยความที่คลุมเครือก็ตาม จำเป็นต้องเป็นคำพูดหรือการกระทำที่สื่อถึงจุดประสงค์ที่ต้องการได้ หรือการเขียนที่ระบุถึงจุดประสงค์ได้อย่างชัดเจนสำหรับคนที่เห็นใบ้ และถ้อยคำวะกัฟนั้นจำเป็นต้องเป็นถ้อยคำที่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องกำหนดเวลา (อรุณ, ผู้แปล, 2539: 18)

2.2.2 วิธีการวะกัฟทรัพย์สิน

ศศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี (2559, 27-29) ได้อธิบายวิธีการวะกัฟทรัพย์สินไว้ดังนี้

1. ผู้วะกัฟจะต้องตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองให้ชัดเจนว่า ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ต้องการวะกัฟนั้นเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมของตัวเอง ทั้งในด้านหลักการอิสลามและในด้านกฎหมายของบ้านเมือง

2. ระบุประเภทของการวะกัฟทรัพย์สินให้ชัดเจน คือการระบุชนิดหรือลักษณะของทรัพย์สิน จำนวนหรือมูลค่าของทรัพย์สิน เจตนารมณ์และเป้าหมายในการวะกัฟนั้นๆ

3. ปรีกษาหาหรือกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การปรีกษาหาหรือกับภรรยาหรือสามี ผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ผู้รู้หรือผู้นำอิสลาม ในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการของการวะกัฟ ประเภทของการวะกัฟ มูลค่าและจำนวนทรัพย์สิน รวมถึงเป้าหมายที่จะทำการวะกัฟ

4. มีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ พร้อมกล่าวถ้อยคำในการทำวะกัฟ เช่น กล่าวว่า ฉันวะกัฟที่ดินแปลงนี้ หรือบ้านหลังนี้ หรือ อาคารหลังนี้ หรือบ่อน้ำนี้ หรือยานพาหนะนี้ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน เพื่ออัลลอฮ์ โดยมีเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมาย ดังนี้

- เพื่อถูกหลานและญาติใกล้ชิด เพื่ออัลลอฮ์
- หรือ เพื่อหนทางของอัลลอฮ์
- หรือ เพื่อคนยากจนขัดสน
- หรือ เพื่อเด็กกำพร้า
- หรือ เพื่อหญิงหม้าย
- หรือ เพื่อสร้างและบริหารกิจการมัสยิด โรงเรียน เป็นต้น

5. มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร คือ ให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน พร้อมมีการลงลายมือชื่อให้ดี มีพยานลงลายมือชื่อทั้งสองท่าน และลงลายมือชื่อผู้รับทรัพย์สินหรือสิ่งของบริจาค ซึ่งบันทึกฉบับนั้น หากเป็นการเขียนบันทึก ณ ที่ทำการองค์กรอิสลาม หรือองค์กรอื่นด้านวะกัฟที่เป็นนิติบุคคลก็จะเป็นการดีมาก

6. กำหนดผู้ดูแลหรือบริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟให้แน่นอนชัดเจน โดยการเลือกจากบรรดาผู้มีคุณธรรม พร้อมมีความรู้ ความสามารถ ด้วยการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร มีการลงลายมือชื่อชัดเจน หรือมีหนังสือมอบหลายให้แก่มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลที่เป็นนิติบุคคล เช่น ฝ่ายวะกัฟ มะดีนะตุสสลาม บัตตานี หรือองค์กรอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

7. ขอคูอาฮ์ต่ออัลลอฮ์เพื่อให้ทรงตอบรับการวะกัฟ คือ การขอพรต่ออัลลอฮ์ เพื่อให้พระองค์ทรงตอบรับการวะกัฟดังกล่าว ในฐานะการบริจาคที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งยืนและมั่นคง มีความสิริมงคลทั้งโลกนี้และโลกหน้า

2.2.3 ผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟ

ในการวะกัฟนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมียกคือผู้ดูแลทรัพย์สินวะกัฟ โดยจะทำหน้าที่รับผิดชอบและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกวะกัฟไว้ และนำรายได้ไปใช้สอยตามเจตนารมณ์ของผู้วะกัฟที่ระบุไว้

ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินจะกำฟ ตามที่อิสมาอีลลุตฟี (2559: 26) ได้ให้นิยามไว้ คือ ผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการจะกำฟ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินเอง หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ หรือ องค์กรใดองค์หนึ่งทั้งภาครัฐหรือเอกชน

ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้ดูแลและบริหารทรัพย์สินจะกำฟ คือ เจ้าของทรัพย์สินจะกำฟ หรือ ผู้นำรัฐที่มีอำนาจในเรื่องทรัพย์สินจะกำฟดังกล่าว ส่วนผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการบริหารจัดการทรัพย์สินจะกำฟนั้น ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามที่ศาสนาอิสลามได้กำหนดไว้ และต้องเป็นมุสลิม ในกรณีที่ผู้รับการบริหารจะกำฟนั้นเป็นมุสลิม (อิสมาอีลลุตฟี, 2559: 26) นอกจากนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม เคร่งครัดต่อหลักการ และจะต้องมีความสามารถที่จะบริหารจัดการทรัพย์สินจะกำฟได้โดยเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและเกิดผลดี (อรุณ, ผู้แปล, 2539: 25-26)

ถ้าหากผู้จะกำฟตั้งเงื่อนไขให้ตัวเองเป็นผู้ปกครองดูแล เขาก็มีสิทธิ์ปกครองดูแลสิ่งที่ตนได้จะกำฟไว้ และมีสิทธิ์ปกครองเหนือผู้ใดทั้งหมด และถ้าหากผู้จะกำฟตั้งเงื่อนไขให้ผู้อื่นเป็นผู้ปกครองดูแล จะหนึ่งคนหรือหลายคนก็ตาม ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้จะกำฟในเรื่องของการปกครองดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินจะกำฟ หรือในเรื่องผู้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินจะกำฟ และเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่คำนึงว่า ผู้จะกำฟจะมอบหมายให้ผู้ดูแลได้ทำหน้าที่ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ หรือทำพินัยกรรมสั่งเสียไว้ และถ้าหากผู้จะกำฟได้แต่งตั้งคนๆหนึ่งเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินจะกำฟ แล้วเขาผู้นั้นตาย ก็ให้ตกเป็นหน้าที่ของอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่อนุญาตให้แต่งตั้งไว้ได้ เพื่อให้เจตนารมณ์ของผู้จะกำฟในการดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินจะกำฟที่เขาได้จะกำฟไว้เป็นความจริง (อรุณ, ผู้แปล, 2539: 25)

ถ้าหากผู้จะกำฟไม่ได้ระบุผู้ที่จะดูแลสิ่งจะกำฟ ถือว่าการดูแลนั้นจะตกเป็นหน้าที่ของผู้ที่ถูกจะกำฟให้หากเป็นบุคคล แต่ถ้าหากเป็นจะกำฟให้กับองค์กร เช่น มัสยิด หรือเป็นบุคคลที่ไม่อาจจำกัดได้ เช่น เด็กกำพร้า ถือว่าการดูแลรับผิดชอบนั้นเป็นหน้าที่ของศาลหรือผู้มีอำนาจปกครอง (อตัวยัยญีรีย, 2009: 4)

ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและบริหารจัดการทรัพย์สินจะกำฟนั้น มีหน้าที่ในดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถูกจะกำฟไว้ เช่น บูรณะซ่อมแซม ให้เช่า เก็บผลประโยชน์ แบ่งสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์รับ เก็บรักษาต้นทุนและผลประโยชน์อย่างระมัดระวัง เป็นต้น ผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินจะกำฟ ต้องดำเนินการเหล่านี้ในกรณีที่ผู้จะกำฟได้แต่งตั้งให้เขารับผิดชอบดูแลโดยไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดๆกำหนดไว้ แต่ถ้าหากผู้จะกำฟได้มอบหมายให้เขาดูแลเป็นบางเรื่อง เขาจะดำเนินการเกินเลยจากที่ได้รับมอบหมายไว้ไม่ได้ เพราะถือตามเงื่อนไขที่ผู้จะกำฟได้ตั้งไว้ และถ้าในกรณีที่ผู้จะกำฟแต่งตั้งผู้ดูแลไว้ 2 คน หรือมากกว่านั้น ผู้ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินจะกำฟจะดำเนินการ

ใดๆโดยลำพังคนเดียวไม่ได้ นอกจากว่าผู้จะกัฟได้ระบุไว้ ก็ยินยอมให้ดำเนินการโดยลำพังคนเดียวได้ (อรุณ, ผู้แปล, 2539: 26)

2.2.4 รายได้ที่เหลือจากทรัพย์สินวะกัฟ

อิบน์ คัยมียะห์ ได้กล่าวว่า “ประโยชน์ที่ได้รับจากของวะกัฟที่เหลือใช้นั้น ให้เอาไปใช้จ่ายในเป้าหมายเดียวกัน เช่น ที่มัสยิดนั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากของวะกัฟมันเหลือใช้ในมัสยิดนั้นให้นำไปใช้จ่ายในมัสยิดอื่นๆได้ เพราะผู้จะกัฟนั้นมีเป้าหมายเป็นอันเดียวกัน”

กล่าวคือ ถ้าหากมัสยิดนั้นยังไม่มีประโยชน์ และไม่ได้ใช้อะไรอีกจากรายได้ที่เหลือจากทรัพย์สินวะกัฟแล้ว ก็ให้นำไปใช้ในมัสยิดอื่นๆได้

การนำประโยชน์ที่เหลือใช้ไปใช้ในจุดประสงค์เดียวกัน หรือให้ใกล้เคียงจุดประสงค์ของผู้จะกัฟให้มากที่สุด ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและสมควรที่สุด (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, ผู้แปล, 2549: 5/463)

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการวะกัฟครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร

ประเทศไทยได้มีการติดต่อกับประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในเวลานั้นชาวพื้นเมืองภาคใต้ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามบ้างแล้ว ซึ่งต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการติดต่อค้าขายกับอาณาจักรเปอร์เซียอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีชาวเปอร์เซียเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำการค้าและรับราชการในกรุงศรีอยุธยา จึงทำให้มีผู้เริ่มเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามในภาคกลาง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์นั้น มุสลิมในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพระยาจุฬาราชมนตรี โดยผ่านทางอิหม่ามหรือผู้นำของแต่ละชุมชน ซึ่งมีมัสยิดเป็นศาสนสถานที่สำคัญ ทางราชการได้ให้สิทธิชุมชนมุสลิมในการดำเนินกิจกรรมตามหลักคำสอนและความเชื่อของศาสนาอิสลาม ในระยะแรกชาวไทยมุสลิมมักรวมตัวกันในแต่ละกลุ่มชนชาติของตน โดยรวมตัวกันละหมาดในบ้านหลังใดหลังหนึ่ง เมื่อชุมชนมีความมั่นคงมากขึ้นก็จะมีการสร้างมัสยิดสำหรับละหมาดร่วมกัน และเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านต่างๆ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2561)

เมื่อมีการสร้างมัสยิดขึ้นในชุมชน ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวะกัฟ การวะกัฟแรกที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนั้น เกิดขึ้นที่มัสยิดต้นสน หรือกุฎีบางกอกใหญ่ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า กุฎีใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ท้ายพระราชวังเดิม ริมคลองบางหลวงฝั่งเหนือ มัสยิดต้นสนถือเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ประมาณกันว่าเป็นมัสยิดที่มีขึ้นตั้งแต่อ่อนสมัยสมเด็จพระเจ้าทรง

ธรรม (พ.ศ. 2153 -2171) ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา (สารานุกรมเสรี, 2561) ประวัติของมัสยิดคันสน จึงมีอายุประมาณ 400 ปี ในขณะนั้นประเทศไทยมีมุสลิมภาคกลางอยู่จำนวนน้อยมาก โดยเป็นชาวไทยที่ไม่ได้อพยพมาจากใต้ แต่ได้รับศาสนาอิสลามมาจากข้าราชการมุสลิมในสมัยพระนารายณ์มหาราช ซึ่งบริเวณที่มีบ้านเรือนมุสลิมอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากที่สุดในขณะนั้น คือบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ (เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก, 2561) โดยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการรวมตัวของมุสลิมเชื้อสายจามที่เข้ามาเป็นกองอาสาต่างชาติในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราช (พ.ศ.2077–2111) ซึ่งเป็นช่วงของการเกณฑ์แรงงานอาสาต่างชาติเพื่อการศึกษาสงครามและบูรณประเทศ โดยเฉพาะการขุดคลองลัดบางกอกในปีพ.ศ. 2085 เพื่อเชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่ จึงทำให้มีชุมชนมุสลิมอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งการสร้างมัสยิดสำหรับประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมกลุ่มนี้น่าจะมีขึ้นภายหลังจากการรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เป็นปึกแผ่นแล้ว (แผนที่มัสยิด, 2556) โดยเริ่มจากการที่มุสลิมในชุมชนนั้นได้อุทิศที่ดินประมาณ 2 หรือ 3 งานเพื่อสร้างมัสยิด และผู้คนในชุมชนนั้นก็ต่างเรียรายและเสียดสละร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างมัสยิด เป็นเรือนไม้ใต้ถุนยกสูง ฝาไม้ขัดแตะ หลังคากระเบื้อง และหลังจากนั้นก็ให้มีผู้อุทิศที่ดินเพิ่มเติมอีกเพื่อทำเป็นกุโบร์หรือสุสาน ตั้งแต่ชายคลองขึ้นมา ต่อมาก็ได้ขยายบริเวณและตัวมัสยิดออกไปเรื่อย ๆ เพราะจำนวนผู้คนมาร่วมละหมาดมากขึ้นทุกที (เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก, 2561) ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน (พ.ศ. 2277- 2325) ได้มีการพระราชทานที่ดินหลังบริเวณมัสยิดให้แก่มัสยิดเพิ่มอีกอย่างกว้างขวาง เพื่อขยายส่วนที่เป็นกุโบร์ หรือสุสาน ซึ่งส่วนนี้ได้ถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสถานที่ฝังศพของบรรดาบรรพชนมุสลิมที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์สังคมไทยจำนวนมาก เช่น เจ้าพระยาจักรีศรีอริยรักษ์ ผู้ร่วมกอบกู้แผ่นดินในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระยาราชบังสัน แม่ทัพเรือในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้น และรวมทั้งยังเป็นสุสานที่ฝังศพของขุนนางตำแหน่งสำคัญ ๆ เช่น จุฬาราชมนตรีทั้ง 9 ท่านตลอดสมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจน “เจ้าจอม” มุสลิมที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น เจ้าจอมหงส์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เจ้าจอมจิบในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เจ้าจอมละม้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นต้น (แผนที่มัสยิด, 2556)

อีกหนึ่งมัสยิดที่ถือเป็นมัสยิดหลังแรกๆ ในกรุงเทพมหานคร คือ มัสยิดบางหลวง หรือ กุฎีขาว ตั้งอยู่ริมคลองบางหลวงฝั่งใต้ ตรงข้ามวัดหงส์รัตนาราม ซึ่งในหนังสือ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534” มีแผนที่เป็นหลักฐานว่า มัสยิดบางหลวงถูกสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 1 หรือประมาณ พ.ศ. 2328 โดยมุสลิมได้อพยพมาลงหลักปักฐานสร้างแพอยู่ 2 ฝั่งคลองบางกอกใหญ่ และได้มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ย้ายขึ้นมาอยู่บนบกในปี พ.ศ. 2328 จึงอนุมานได้ว่า มัสยิด

บางหลวงสร้างขึ้นในระยนั้น ผู้ก่อตั้งมัสยิดบางหลวง คือ โต๊ะหิ ซึ่งเป็นคหบดีและเป็นพ่อค้าใหญ่ ทำการค้าขายติดต่อกับประเทศจีนและอินเดีย มัสยิดบางหลวง โดยท่านได้รวบรวมกำลังพล กำลังทรัพย์ และทำการก่อสร้างมัสยิดขึ้นในหมู่บ้าน โดยตัวอาคารมัสยิดเป็นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูน ทั้งหลัง มีหน้าบันประดับด้วยปูนปั้นลายศิลปะ ๓ ชนิด คือ ศิลปะไทย ฝรั่งเศส และจีน ดังนั้น การที่มัสยิดบางหลวงมีลักษณะศิลปะหลายชาติมาผสมผสานกัน จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาของมัสยิด บอกถึงภูมิปัญญาและความสามารถของบรรพบุรุษของชาวมุสลิม และไม่มีความแบ่งกันเชื้อชาติหรือศาสนา (อาลี, 2553)

นอกจากนี้ มัสยิดหลวงบางกอกน้อย หรือมัสยิดอันซอร์ชุนนะห์ในปัจจุบัน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งมัสยิดหลังแรกๆ ในกรุงเทพมหานครที่มีประวัติการระกฟที่น่าสนใจ เริ่มต้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์บริเวณริมคลองบางกอกน้อยนี้ จะเป็นเรือนแพทั้งของชาวไทย จีน และมุสลิม โดยเฉพาะมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย กล่าวกันว่าส่วนใหญ่มีเชื้อสายอาหรับและเปอร์เซีย มุสลิมริมคลองบางกอกน้อยนี้เป็นกลุ่มที่อพยพลงมาจากหลังเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 แล้ว จึงมาตั้งบ้านเรือนเป็นเรือนแพอยู่ริมชายคลอง ซึ่งเดิมมีกุฎีเล็กตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจ (สุภาภรณ์, 2558: 2554)

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริจะสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพไปจังหวัดเพชรบุรี แต่ปรากฏว่าตำแหน่งที่จะตั้งสถานีรถไฟบางกอกน้อยนั้นเป็นที่ตั้งมัสยิดของชาวมุสลิมบางกอกน้อย จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการเจรจาขอใช้พื้นที่กุฎีเล็กเพื่อใช้สร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อย โดยพระราชทานที่ดินฝั่งตรงข้ามให้ใหม่ซึ่งเคยเป็นโรงเรือหลวงเก่าโดยมีขนาดที่ดินที่ใหญ่กว่าเดิม เพื่อสร้างมัสยิดขึ้นใหม่ ตามประกาศพระบรมราชูทิศไว้ในปี พ.ศ. 2451 ซึ่งต่อมาคือ “สุเหร่าหลวง” หรือมัสยิดหลวงบางกอกน้อย (คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือสายสกุลสัมพันธ์, 2543: 6)

หลังจากนั้นได้มีการแลกที่ดินริมคลองบางกอกน้อยของท่านนี้ (ท่านนี้มีสกุลเดิม คือ ศรีจัญญ เป็นหลานทวดของศรีศ ชุนนางในกรมท่าขวา) ที่อยู่ถัดเข้าไปในคลองทางทิศตะวันตกกับโรงเรือหลวงด้านตะวันออกของมัสยิดหลวงเพื่อให้เป็นพื้นที่ติดกับมัสยิดเพื่อให้กว้างขวางขึ้น และใช้เพื่อเป็นกุโบร์หรือสุสานของมัสยิด มัสยิดหลวงบางกอกน้อยนี้สร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นบนสุดมีหลังคาหน้าจั่วแบบเรือนไทย โดยอาคารชั้นล่างใช้เป็นทีละหมาดและจัดการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาสำหรับเยาวชนมุสลิมไปด้วย (สุภาภรณ์, 2558: 2555-2556)

ต่อมาใน พ.ศ. 2449 ฮัจยีอับดุลการิม กริมิ อิหม่ามมิมัสยิดหลวงบางกอกน้อยและสัปบุรุษสุเหร่าหลวงบางกอกน้อย ได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ถวายรายงานว่ามีนักเรียนเพิ่มจำนวนขึ้นมาก โดยพื้นที่นั้นไม่เพียงพอสร้างโรงเรียน เพื่อให้

การศึกษาแก่เยาวชน และได้ทูลเกล้าขอพระราชทานที่หลวงซึ่งเป็น “อุ้งหลวงของทหารเรือ” ที่อยู่ติดกับมัสยิดเพื่อใช้สร้างโรงเรียน (คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือสายสกุลสัมพันธ, 2543: 8)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดังกล่าวให้ อีหม่ามมัสยิดหลวงบางกอกน้อยจึงได้รวบรวมทรัพย์สิน กำลังปัญญาและกำลังกายของพี่น้องมุสลิมจากต่างตำบล ต่างอำเภอ เพื่อทำการสร้างโรงเรียนหลังนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นโรงเรียนอิสลามหลังแรกในประเทศไทย รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 ชั่ง หรือ 8,000 บาท และได้ตั้งชื่อว่า “มัสยิดระสະสะมีดียะห์” ซึ่งโรงเรียนแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2450 และหลังจากนั้นได้รับพระราชทานนามว่า “โรงเรียนราชการุญ” และได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2453 (คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือสายสกุลสัมพันธ, 2543: 8)

โรงเรียนราชการุญนี้ได้จัดการเรียนการสอนทั้งวิชาศาสนาและวิชาการที่จะไปประกอบอาชีพได้ ภาษาที่สอน ได้แก่ ภาษาอาหรับ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สุภาภรณ์, 2558: 2556) โดยโรงเรียนนี้ได้ผลิตนักการศาสนา นักการเมือง นักการค้า นายพลทหารบก นายพลทหารเรือ นายพลตำรวจ และข้าราชการพลเรือนมากมาย นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนที่ได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมาก (คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือสายสกุลสัมพันธ, 2543: 11)

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2488 สหรัฐอเมริกาได้นำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยเพื่อตัดการลำเลียงกำลังของญี่ปุ่น ลูกระเบิดทั้งหมดคิดเป็น มัสยิดหลวงบางกอกน้อย โรงเรียนราชการุญ และหมู่บ้านมุสลิมทั้งหมดถูกระเบิดทำลาย เหลือเพียงแต่กุโบร์หรือสุสานของมัสยิดเท่านั้น (คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือสายสกุลสัมพันธ, 2543: 11)

หลังจากนั้น ในปีพ.ศ. 2492 ชาวมุสลิมบางกอกน้อยได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์และวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นมาแทน และใช้ชื่อใหม่ว่า “มัสยิดอันซอร์ริชชุนนะห์” ใน พ.ศ. 2489 ทางคณะกรรมการมัสยิดได้ร่วมกันรวบรวมเงินเพื่อขอซื้ออาคารตึกริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ซึ่งเคยเป็นบ้านของพระยาชลภูมิพานิชมาก่อน ทั้งนี้ ดิฉันพร้อมที่ดินในราคา 85,500 บาท (ปัจจุบันอยู่ในแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร) โดยได้ปรับปรุงอาคารตึกหลังนี้ เพื่อเป็นอาคารเรียนโรงเรียนราชการุญแห่งใหม่เป็นแห่งที่สองขึ้น หลังจากนั้นไม่นานทางมัสยิดได้ดำเนินการซื้อที่ดินด้านหลังมัสยิด 4 ไร่เศษ สร้างโรงเรียนอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาขึ้น โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย ปัจจุบันขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 และรับนักเรียนทั้งชายหญิง ทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ (คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือสายสกุลสัมพันธ, 2543: 14)

จะเห็นได้ว่า การระกัฟในกรุงเทพมหานครนั้นได้เริ่มเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการเกิดขึ้นของมัสยิดในกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่ประมาณ 400 ปีก่อน เนื่องจากการเกิดขึ้นของมัสยิด คือ

จุดเริ่มต้นของการอุทิศที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์ และนั่นคือ การระกัฟในหนทางของอัลลอฮ์ โดยมุสลิมในประเทศไทยตั้งแต่แรกเริ่มนั้น ได้รับสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมตามหลักคำสอนและความเชื่อของศาสนาอิสลามจากทางราชการ ภายใต้การดูแลของพระยาจุฬาราชมนตรี ผ่านทางผู้นำชุมชน ซึ่งความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาในสมัยนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดแตกแยกแต่อย่างใด การระกัฟครั้งแรกๆ ในกรุงเทพมหานครนี้ ได้ทำให้เห็นถึงความรักใคร่สามัคคี การร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนมุสลิมเพื่อทำการรวบรวมทุนทรัพย์ รวบรวมกำลังกายและกำลังปัญญา เพื่อสร้างมัสยิด อีกทั้งเพื่อขยายมัสยิด เพื่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนา และเพื่อพัฒนางานศาสนาต่างๆ ให้ยังประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการและระบบบริหารกิจการศาสนาอิสลาม

2.4.1 องค์การรับผิดชอบ

มัสยิดเป็นองค์กรที่สำคัญยิ่งในอิสลาม ซึ่งคัมภีร์อัลกรุอ่านได้กล่าวถึงในหลายโองการด้วยกัน หากศึกษาถึงบทบาทของมัสยิดตามประวัติศาสตร์ของอิสลาม จะพบว่ามัสยิดเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์และพัฒนามุสลิมให้มีความเป็นอิสลามที่สมบูรณ์แบบที่สุด มัสยิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมุสลิม

มัสยิดในประวัติศาสตร์อิสลามจนถึงปัจจุบัน ไม่ได้มีบทบาทเฉพาะเป็นเพียงสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ประชุมและปรึกษาหารือในกิจการต่างๆ เป็นสถานที่ตัดสินคดีความ เป็นสถานที่ประกอบพิธีสมรส เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ระหว่างญาติสนิทมิตรสหาย และเป็นสถานที่ให้การศึกษาด้านโลกและทางธรรม มัสยิดจึงเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติศาสนกิจ ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ศูนย์กลางของการบริหารและการปกครอง บทบาทของมัสยิดดังกล่าวนี้ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลให้อิสลามแผ่ขยายอย่างกว้างขวาง

ประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับศาสนาอิสลามขึ้น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม และเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามที่มีกฎหมายกำกับและควบคุมอย่างเป็นระบบ ในช่วงของรัฐบาลโดยการนำของนายควง อภัยวงศ์ เพื่อจัดระบบการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และมัสยิดขึ้น เรียกว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 เป็นผลทำให้มีคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะอิสลามประจำมัสยิด เป็นต้น มา และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ได้มีพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2490 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488 พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นผลทำให้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488 พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491 ถูกยกเลิกไปและใช้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 แทน (อรุณ และคณะ, 2558: 27-28)

ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้จุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และกำหนดองค์กรบริหารศาสนาอิสลามไว้ 3 องค์กร คือ

1. องค์กรสูงสุด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชโองการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ และจุฬาราชมนตรีเป็นประธาน โดยตำแหน่ง ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลามโดยมีวาระการบริหารในตำแหน่ง 6 ปี

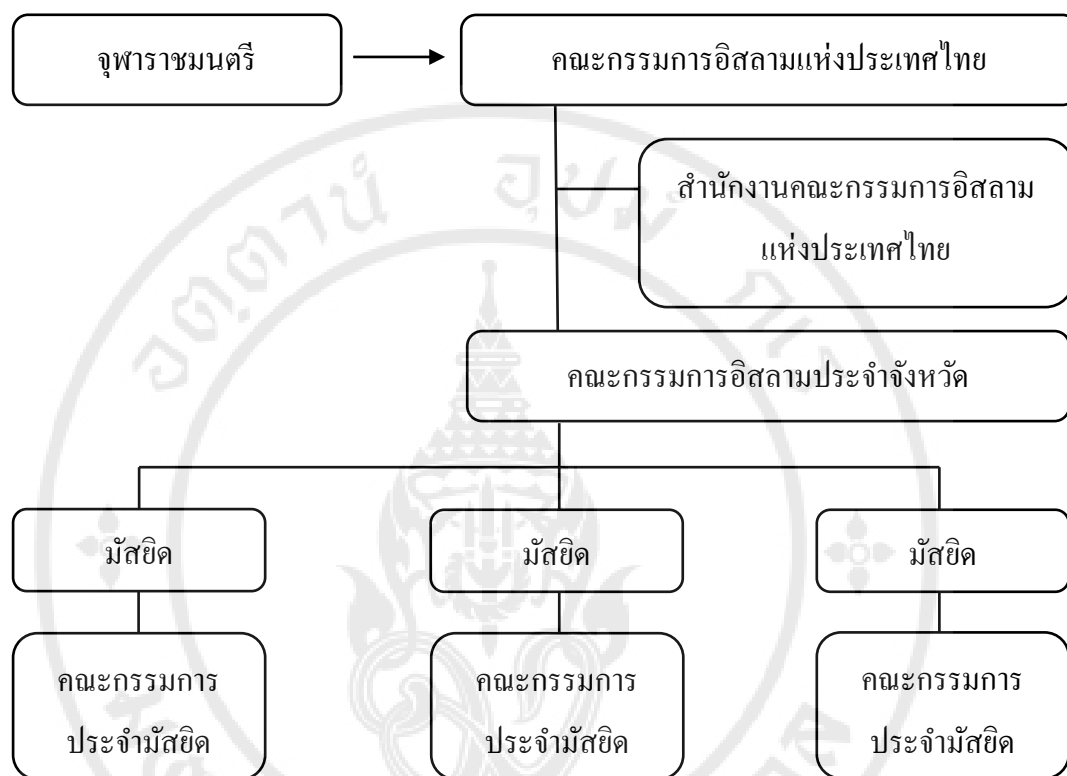
ในส่วนของการบริหารงาน จุฬาราชมนตรีสมควรอยู่ในฐานะผู้นำสูงสุด โดยมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นองคาพยพ ในการนำนโยบายไปสู่งานบริหาร

สำนักจุฬาราชมนตรี หรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อาจจัดตั้งคณะอนุกรรมการ หรือส่วนงานอื่นๆ ได้อีกตามความจำเป็น อันจะเป็นการกระจายงานอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ด้วยจุดหมายเพื่อสร้างเอกภาพทั้งในสังคมมุสลิม และประเทศชาติโดยส่วนรวม ตลอดจนสร้างความเจริญก้าวหน้าด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง

2. องค์กรระดับภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานคณะอิสลามประจำจังหวัด โดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีอิหม่ามจากมัสยิดต่างๆ ในจังหวัดนั้นๆ คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อควบคุมดูแลมัสยิดของตน

3. องค์กรระดับท้องถิ่น ได้แก่ มัสยิด โดยคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมีฐานะเป็นนิติบุคคล อนึ่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ทำการคัดเลือกโดยสัปบุรุษของแต่ละมัสยิดใน

ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เป็นตำแหน่งถาวรตลอดชีวิต



ภาพที่ 2.1 แสดงการบริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย

2.4.2 การบริหารมัสยิดตามบริบทของกฎหมาย

พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 วรรคสอง ได้ให้คำนิยามคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดไว้ดังนี้

“มัสยิด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจโดยจะต้องมีละหมาดวันศุกร์เป็นปกติ และเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลาม

“สัปบุรุษประจำมัสยิด” หมายความว่า มุสลิมที่คณะกรรมการอิสลาม ประจำมัสยิดมีมติรับเข้าเป็นสัปบุรุษมัสยิด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนสัปบุรุษประจำมัสยิด แต่ผู้นั้นจะเป็นสัปบุรุษเกินกว่าหนึ่งมัสยิดในเวลาเดียวกันไม่ได้

“อิหม่าม” หมายความว่า ผู้นำศาสนาอิสลามประจำมัสยิด

“คอเต็บ” หมายความว่า ผู้แสดงธรรมประจำมัสยิด

“บิหลั่น” หมายความว่า ผู้ประกาศเชิญชวนในมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา

มัสยิด ในความหมายตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นมัสยิดในสังคมไทยที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ

1. เป็นองค์กรสาธารณะ
2. มีฐานะเป็นนิติบุคคล
3. มีคณะกรรมการเป็นผู้แทนของมัสยิด ซึ่งคณะกรรมการต้องได้มาโดยการคัดเลือก

จากปวงสัปบุรุษประจำมัสยิด ตามมาตรา 30 วรรคสอง

4. มีอำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน 12 ประการ (มาตรา 35)

มัสยิดที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 แล้ว จะต้องมียกคณะกรรมการในการบริหารมัสยิด เรียกว่า “คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด” ตามมาตรา 30 ประกอบด้วย

1. อิหม่ามเป็นประธานกรรมการ
2. คอเต็บเป็นรองประธานกรรมการ
3. บิหลั่นเป็นรองประธานกรรมการ
4. และกรรมการอื่นตามจำนวนที่ที่ประชุมสัปบุรุษประจำมัสยิดนั้นกำหนด จำนวน

ไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบสองคน

และให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเลือกกรรมการตาม (4) เป็น เลขานุการหนึ่งคน นายทะเบียนหนึ่งคน เจริญญิกหนึ่งคน และตำแหน่งอื่นตามความจำเป็น

อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น จะมีสถานะสองอย่างได้แก่

1. เป็นผู้นำศาสนาในระดับมัสยิด ซึ่งเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามบัญญัติแห่งศาสนา และพิธีการต่างๆ ตามหลักการศาสนา

2. เป็นผู้นำการบริหารตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องเป็นผู้นำในการบริหารกิจการมัสยิด ร่วมกับกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่สัปบุรุษประจำมัสยิดนั้นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าหกคน แต่ไม่เกินสิบสองคน และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดโดยอิหม่าม เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำมัสยิด คอเต็บและบิหลั่น เป็นรองประธานกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

อิหม่ามมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 37 ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
2. ปกครองดูแลและแนะนำเจ้าหน้าที่ของมัสยิดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย
3. แนะนำให้สัปบุรุษประจำมัสยิดปฏิบัติให้ถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม

และกฎหมาย

4. อำนาจความสะดวกแก่มุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจ

5. สั่งสอนและอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแก่บรรดาสัปบุรุษประจำมัสยิด

หน้าที่ของคอเต็บ ตามมาตรา 38 นั้น มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในการแสดงธรรมแก่สัปบุรุษประจำมัสยิด

หน้าที่ของบิหลัน ตามมาตรา 39 นั้น มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในการประกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ซึ่งประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหลัน และกรรมการอื่น จะมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 35 ดังนี้

1. บำรุงรักษามัสยิดและทรัพย์สินของมัสยิดให้เรียบร้อย
 2. วางระเบียบปฏิบัติภายในของมัสยิดเพื่อให้การดำเนินงานของมัสยิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำชี้แจงของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในเมื่อไม่ขัดต่อบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและกฎหมาย
 4. สนับสนุนสัปบุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ชอบตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
 5. พิจารณามิมีตรีบรมมุสลิมเข้าเป็นสัปบุรุษประจำมัสยิด
 6. อำนาจความสะดวกและอบรมสั่งสอนให้สัปบุรุษประจำมัสยิด ปฏิบัติศาสนกิจโดยถูกต้องเคร่งครัด
 7. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสัปบุรุษประจำมัสยิด เมื่อได้รับการร้องขอ
 8. จัดให้มีและรักษาสมุดทะเบียนสัปบุรุษประจำมัสยิด และตรวจตราแก้ไขเพิ่มเติมสมุดทะเบียนดังกล่าวให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
 9. จำหน่ายชื่อสัปบุรุษประจำมัสยิดออกจากทะเบียน เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าผู้นั้นกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
 10. จัดให้มีทะเบียนทรัพย์สิน เอกสาร และบัญชีรายรับรายจ่าย ของมัสยิดให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด แล้วรายงานให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
 11. ดูแลจันทรและแจ้งผลการดูแลจันทรต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
 12. ส่งเสริมการศึกษาและจัดกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
- เมื่อมัสยิดเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ซึ่งประกอบด้วย อิหม่ามเป็นประธานกรรมการ คอเต็บและบิหลันเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอิสลาม

ประจําสมัยร่วมกันเป็นผู้แทนนิติบุคคล และเป็นผู้บริหารจัดการร่วมกัน ดังนั้น การบริหารจัดการสมัยของคณะกรรมการอิสลามประจําสมัย จึงต้องเป็นความเห็นชอบหรือเป็นมติที่ประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจําสมัย ซึ่งหลักการสอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลาม โดยสมควรจะต้องมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อพิจารณาฐานะการเงินของสมัย การพ้นจากตำแหน่งของสํปุรุษประจําสมัย การรับบุคคลเข้าเป็นสํปุรุษประจําสมัย และการพิจารณาเรื่องราวโครงการต่างๆ ตามมติเสียงข้างมาก และจะต้องมีการจดบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

การดำเนินงานกิจการงานของคณะอิสลามประจําสมัย ต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อำนาจการจัดการและอำนาจการดำเนินงานเป็นของคณะกรรมการอิสลามประจําสมัยโดยส่วนรวมตามมติที่ประชุม มิใช่เป็นอำนาจของอิหม่ามหรือของกรรมการคนใดคนหนึ่งเท่านั้น การจะแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่ใดๆ นอกจากที่ระบุไว้ในกฎหมาย เช่น ตำแหน่งเลขานุการ เจริญญิก นายทะเบียน หรือตำแหน่งอื่นๆ จะต้องแต่งตั้งโดยมติที่ประชุม จะแต่งตั้งโดยพลการไม่ได้ ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว ไม่ต้องการบริหารแบบเผด็จการหรือถืออำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (อรุณ และคณะ, 2558: 27-35)

การบริหารจัดการสมัยนั้น ต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และจะต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ ตลอดจนต้องไม่ขัดกับกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย อันได้แก่

1. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
2. ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจําสมัย พ.ศ. 2542
3. ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพ้นจากตำแหน่งของอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น พ.ศ. 2542
4. ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสอบสวน การพิจารณา การยื่นคำร้อง และการวินิจฉัยคำร้องคัดค้าน กรณีให้กรรมการอิสลามประจําสมัยพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. 2542
5. ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสอบสวน การพิจารณา การยื่นคำร้องคัดค้าน และการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องคัดค้าน กรณีสํปุรุษประจําสมัยถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียน พ.ศ. 2542
6. ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจําสมัย พ.ศ. 2542

7. ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน และการจัดหาผลประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและมัสยิด พ.ศ. 2542

2.4.3 การบริหารมัสยิดตามหลักการอิสลาม

เมื่อมัสยิดใดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะต้องมีคณะบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแล และบริหารมัสยิดให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการ พัฒนา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มัสยิดและสับปฐมประจำมัสยิดด้วย

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสับปฐมประจำมัสยิดให้เป็น อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ตามกฎหมาย เรียกว่า “คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด” จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามกฎหมายทั้ง 12 ประการ ตามมาตรา 35 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

การบริหารมัสยิด ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้หลักการศาสนาเป็นหลัก และให้ยึดถือปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารมัสยิดที่ดี ควรจะต้องยึดหลัก ดังนี้

1. “อามานะห์” หมายถึง ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ผู้รับเอาอามานะห์ไว้จะต้องรับผิดชอบ ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ได้รับ ความไว้วางใจ อามานะห์เป็น เรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญมาก

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกจากสับปฐมถือว่าเป็นผู้ที่แบกรับอามานะห์ไว้ และต้องทำหน้าที่ของตนในการบริหารมัสยิดของอัลลอฮ์ ให้เกิดผลดีด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ถ้าในแง่ของกฎหมาย หมายถึง การทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 นั้นเอง

ในการบริหารมัสยิด “อามานะห์” ต้องเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด จะพูดว่าพวกเรามีอามานะห์พอ พวกเราไม่โกงทรัพย์สินของ มัสยิดแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายของมัสยิด ที่สามารถนำเสนอต่อ สาธารณชนได้ตลอดเวลา

2. “อัลอัลดุ” หมายถึง ความยุติธรรม เมื่อคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดได้รับ ตำแหน่งหน้าที่จะต้องยืนอยู่บนความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะผู้บริหารเมื่อได้รับการยอมรับว่ามี ความยุติธรรมแล้ว เขาจะสามารถบริหารงานต่อไปได้อย่างสง่างาม ไม่หวาดหวั่นกับสิ่งใดๆ ฉะนั้น ผู้บริหารมัสยิดต้องมีความยุติธรรม ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ต้องให้ความ เสมอภาคและมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

3. “อัชชुरอ” หมายถึง การประชุมปรึกษาหารือ อิสลามให้ความสำคัญกับการปรึกษาหารือในกิจการต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในทางสร้างสรรค์และถกเถียงเพื่อหาข้อยุติอย่างมีระบบและมีมารยาทในการประชุมปรึกษาหารือ

บริหารมัสยิดตามหลักการอิสลาม ต้องมีการชูรอ (ประชุมปรึกษาหารือ) โดยใช้หลักในการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม แม้จะมีการถกเถียงกันบ้างในที่ประชุมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต่างมีความปรารถนาดีที่จะให้เกิดผลดีแก่ส่วนรวม และเมื่อได้ข้อยุติที่ดีที่สุดแล้วก็ให้นำไปปฏิบัติ

4. “อัดตัคัตต์” หมายถึง การวางแผนงาน การบริหารมัสยิดหรือองค์กรใดๆ ก็ตามจะต้องมีการวางแผนงาน เช่น แผน 1 ปี แผน 2 ปี หรือแผน 4 ปี มัสยิดควรพัฒนาในด้านใด พัฒนาอย่างไรบ้าง ในการกำหนดแผนงานนั้น ควรที่จะกำหนดแผนในวาระที่ดำรงตำแหน่งเท่านั้น เมื่อวางแผนแล้ว และลงมือปฏิบัติ จะต้องประเมินผลงานในแต่ละแผนงานว่าสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่

การวางแผนงานนั้น อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการอิสลามประจำมัสยิดควรร่วมกันวางแผนงาน และร่วมกันพิจารณาว่ามัสยิดควรปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง เช่น การศึกษา สังคม สงเคราะห์ การพัฒนาบุคลากร ห้องสุขา หรือความสะอาด จะเป็นแผนงานเพื่อพัฒนามัสยิดในระยะเร่งด่วน 1 ปี หรือในระยะยาว 4 ปีก็ได้ การวางแผนงานจะต้องกำหนดแผนงานให้เหมาะสมตามศักยภาพ ตามกำลังของงบประมาณที่มัสยิดมีอยู่ เมื่อมีการวางแผนงานแล้ว จะทำให้ทราบว่าในรอบ 4 ปีที่คณะกรรมการในแต่ละชุดเข้าบริหารนั้น มีการพัฒนาอะไรบ้าง

แต่ที่สำคัญยิ่งคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ควรที่จะมีแผนงานเพื่อพัฒนาเยาวชนของมัสยิด เนื่องจากเยาวชนเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของมัสยิด ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ควรจะมีการวางแผนในการพัฒนาพวกเขาอย่างไร ส่วนเรื่องที่จะมีการวางแผนงาน ควรเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากกว่าที่เราจะไปพัฒนาเรื่องของวัตถุ

นอกจากนั้น ผู้บริหารมัสยิด ควรมีการวางแผนว่าจะทำอะไรให้มัสยิดเราเป็นสถานที่ทำอิบาดะห์ที่มีความสะอาด มีความสวยงาม แม้ว่าเป็นมัสยิดเล็กไม่ได้สร้างด้วยวัสดุอุปกรณ์ราคาแพง แต่ก็สามารถทำให้มัสยิดของเราเป็นสถานที่เหมาะสมกับการทำอิบาดะห์ได้ ด้วยการรักษาความสะอาด และปรับปรุงให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม

5. “ดักคิมุลมัสลาอะห์ อัลอามมะห์ อะลัลมัสลาอะห์ อัลฟิรดิยะห์” หมายถึง การรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งมีความสำคัญกว่าประโยชน์ของส่วนบุคคล เพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีหลักการครอบคลุมในทุกๆเรื่อง สามารถที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้

6. “อัลฮาวาฟิช” หมายถึง การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน การให้รางวัลกันและการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการบริหาร ที่อิหม่าม คอเด็บ บิห์ลัน หรือกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทุกคน ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อใครที่ทำความดีหรือทำประโยชน์ให้กับมัสยิด มัสยิดก็อาจจะมีการให้กำลังใจหรือการให้รางวัล เป็นเกียรติบัตรในการประกาศเชิดชูเกียรติคุณ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ก็คือ การประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมัสยิด โดยให้มัสยิดได้คัดเลือกสัปบุรุษประจำมัสยิดที่ทำประโยชน์ให้กับมัสยิดตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากท่านจุฬาราชมนตรี สิ่งเหล่านี้เป็นการให้กำลังใจ และประกาศยกย่องให้สังคมได้รับทราบเพื่อเป็นแบบอย่างแก่นุชนคนรุ่นต่อไป

หากคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ได้ใช้หลักการบริหารทั้ง 6 ประการ ในการบริหารองค์กรมัสยิด ซึ่งเป็นบ้านของอัลลอฮ์แล้ว มัสยิดจะมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีความเจริญก้าวหน้า จะไม่มีเรื่องราวการร้องเรียน หรือการกล่าวหาใดๆต่อคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทั้งสิ้น (อรุณ และคณะ, 2558: 52-66)

2.4.4 รูปแบบการบริหารองค์กรของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

การบริหารองค์กรในทัศนะของอิสลามนั้น มีเป้าหมายสูงสุดคือการทำงานทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์ ดังนั้น การบริหารองค์กรของอัลลอฮ์ คือ การบริหารงานมัสยิด หรือองค์กรที่แสวงหาความรักความโปรดปรานจากพระเจ้า จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องกำหนดเป้าหมาย และมีรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจน

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ในฐานะ “คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด” ตามตัวบทของกฎหมายบ้านเมือง คือพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 การบริหารองค์กรหรือสถาบันทั้งหลายย่อมต้องมีปัจจัยองค์ประกอบในหลักการแห่งการบริหารที่ดี คือ

1. ปรัชญาองค์กร
2. นโยบายขององค์กร
3. แผน
4. แผนงาน
5. โครงการงาน
6. กิจกรรม

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครชุดปัจจุบัน ได้บริหารมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน การบริหารองค์กรมีปรัชญาในการบริหาร คือ “ศรัทธา อุดมการณ์ ทำงานเพื่ออัลลอฮ์” สำหรับแนวนโยบายในการบริหารยึดหลักการ 3 ประการ คือ

1. หลักแห่งศาสนบัญญัติ เป็นหลักที่ถาวร มั่นคง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น มุสลิมจะเห็นสิ่งอื่นสำคัญกว่าศาสนบัญญัติไม่ได้
2. หลักกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ต้องเคารพกฎหมาย ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติทุกประการ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคลด้วย
3. หลักการแห่งความร่วมมือรับผิดชอบ การบริหารในระบบอิสลาม สำหรับสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนบัญญัติ หากตัดสินใจดำเนินการสิ่งใด ควรได้ผ่านระบบการพิจารณาหรือเป็นองค์คณะในรูปแบบของการประชุมก่อนการตัดสินใจ เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมบริหารได้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ

ด้วยนโยบายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงมีรูปแบบในการจัดรูปองค์กร นอกจากฝ่ายทำงานเป็นหน่วยงานธุรการ การเงินและการบัญชี ทะเบียน และการแบ่งเขตประสานงาน และยังได้กำหนดให้มีหน่วยงานคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาโดยตรง คณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวบทหลักการอิสลาม โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคณะใหญ่ทั้ง 30 คน เรื่องประเด็นทางศาสนาจะใช้วิธีลงมติ โดยยึดเสียงข้างมากเป็นเด็ดขาด แต่ใช้ข้อยุติตามตัวบทแห่งศาสนบัญญัติเป็นข้อยุติเด็ดขาด เพราะเป็นการยึดหลักการอยู่เหนือความคิดเห็น

สังคมทุกสังคมจะพัฒนาแบบยั่งยืน หากมีผู้บริหารหรือผู้นำในสังคมเห็นแก่หลักการ มากกว่าความคิดเห็นของปวงชน และเห็นประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและบริวาร

สำหรับมัสยิด ผู้บริหารที่ดีควรมีวิสัยทัศน์ในการยกชู “มัสยิด” ให้เป็น “ศูนย์กลางในการพัฒนา” ในทุกๆ ด้าน โดยมีมนุษย์หรือสัปบุรุษเป็นเป้าหมายหลัก การพัฒนาที่ถูกต้องควรเน้นการพัฒนาที่ปัจจัยก่อนการพัฒนาที่อุปกรณ์ การพัฒนาปัจจัยคือ การพัฒนาคน ส่วนการพัฒนาอุปกรณ์ คือ การพัฒนาวัตถุ

ปัจจุบันคุณภาพชีวิตของคนในสังคมยังบกพร่องอยู่อีกมากมาย รวมถึงเรื่องปัญหาแห่งศรัทธาอันเป็นฐานล่างของจิตใจ ดังนั้น มัสยิดจะต้องช่วยกันสร้างและบ่มเพาะปัญญาชนและคนในชุมชน เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ยังบกพร่องในสังคม โดยระบบและกระบวนการทางการศึกษาในทุกๆ รูปแบบ อันประกอบด้วยในระบบชั้นเรียน นอกกระบวนชั้นเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยควรทำให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมกับบุคคลทุกเพศทุกวัย และควรจัดการศึกษาพิเศษสำหรับผู้สนใจศาสนา

อิสลามและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมอุดมการณ์ใหม่ด้วย เพื่อรองรับและถือเป็นความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง (อรุณ และคณะ, 2558: 67-71)

2.4.5 การบริหารและการจัดการของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

ในฐานะของมุสลิมย่อมเป็นที่ทราบกันโดยกว้างขวางว่า องค์กรรมมัสยิดถือเป็นรากฐานที่สำคัญของชุมชนและสังคมมุสลิม เพราะเป็นทั้งบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด คืออัลลิลลอฮุอะลยฮิวะซัลลัม ที่ได้แสดงให้เห็นถึงการสถาปนาองค์กรรมมัสยิด คำสอนและจริยวัตรอันงดงามในการใช้มัสยิดให้เป็นบ้านของอัลลอฮ์ บ้านแห่งจิตวิญญาณสูงสุด อันมีความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะของสถานประกอบศาสนกิจของมุสลิม จึงเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของชุมชน ศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ ศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนเชิงสังคมและวัฒนธรรม สถานที่แลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐกิจ รวมการปรึกษาหารือทางการปกครองในชุมชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองอีกด้วย

ในกรณีขององค์กรรมมัสยิดในบริบทหรือภูมิสังคมของประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได้ให้ความสำคัญต่อมัสยิดเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้บริหารมัสยิดจึงควรภูมิใจในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายของแผ่นดิน จนอาจจะกล่าวได้หน้าที่ของผู้นำและผู้บริหารมัสยิดนั้นใหญ่หลวง จะขาดความรับผิดชอบไม่ได้ เพราะนอกจากรับผิดชอบต่ออัลลอฮ์แล้ว ยังจะต้องรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติอีกด้วย

เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 35 จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการมัสยิดมีอำนาจหน้าที่ประกอบด้วย

1. บำรุงรักษามัสยิดและทรัพย์สินของมัสยิดให้เรียบร้อย
2. วางระเบียบปฏิบัติภายในของมัสยิดเพื่อให้การดำเนินงานของมัสยิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำชี้แจงของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในเมื่อไม่ขัดต่อบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและกฎหมาย
4. สนับสนุนสับสนุนในการปฏิบัติศาสนกิจ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ชอบตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
5. พิจารณามิมีตรับมุสลิมเข้าเป็นสัปบุรุษประจำมัสยิด
6. อำนาจความสะอาดและอบรมสั่งสอนให้สัปบุรุษประจำมัสยิด ปฏิบัติศาสนกิจโดยถูกต้องเคร่งครัด
7. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสัปบุรุษประจำมัสยิด เมื่อได้รับการร้องขอ

8. จัดให้มีและรักษาสมุดทะเบียนสัปบุรุษประจำมัสยิด และตรวจตราแก้ไขเพิ่มเติมสมุดทะเบียนดังกล่าวให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

9. จำหน่ายชื่อสัปบุรุษประจำมัสยิดออกจากทะเบียน เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าผู้นั้นกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม

10. จัดให้มีทะเบียนทรัพย์สิน เอกสาร และบัญชีรายรับรายจ่าย ของมัสยิดให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด แล้วรายงานให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

11. คูวดงจันทร์และแจ้งผลการคูวดงจันทร์ต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

12. ส่งเสริมการศึกษาและจัดกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม

เพื่อให้ทุกๆหน้าที่ของคณะกรรมการมัสยิดบรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักการอิสลาม และข้อกำหนดตามกฎหมาย คณะกรรมการมัสยิดต้องประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ในการจัดหมวดหมู่ของภารกิจกับพิจารณาถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสัปบุรุษและสภาพทั่วไปของพื้นที่

เนื่องจากการบริหารกิจการมัสยิด เป็นการบริหารในรูปคณะกรรมการ ดังนั้น การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในเรื่องของการประชุมนั้นได้มีข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว จึงต้องระมัดระวังให้การดำเนินงานของมัสยิด ต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน

ในการประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินงาน จะเป็นการปรึกษาหารือในที่ประชุมตามภารกิจทางการบริหาร ได้แก่

1. การวางแผนการดำเนินงานในรูปของโครงการและกิจกรรม จากนั้นจึงจัดทำแผนดำเนินงาน

2. การจัดระบบการทำงานและการแบ่งงาน รวมทั้งการระดมสัปบุรุษเข้ามามีส่วนรวมในฐานะคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน

3. การจัดทำกำหนดการในรูปของเวลา กิจกรรม สถานที่ กับการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน

4. การวางแผนในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งแนวทางการระดมทุน

5. การดำเนินงานตามแผน การกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ

6. การควบคุมการดำเนินงาน

7. การแก้ไขปัญหาและการบริหารความเสี่ยงต่างๆ

8. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

9. การประเมินผลและการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี

10. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

2.5 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิด กรณีสึกษามัสยิดในจังหวัด กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวะกัฟ การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟ ซึ่งได้แก่ งานวิจัยดังต่อไปนี้

Megat Abdul Rahman และคณะ (2006) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ในการพัฒนาที่ดินวะกัฟ จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ดินวะกัฟที่ไม่ได้ใช้งานและไม่ได้รับการพัฒนานั้นไม่ใช่ปัญหาใหม่ และปัญหานี้ผู้จัดการมรดกของที่ดินวะกัฟจะเผชิญอยู่ตลอด การที่ดินวะกัฟไม่ได้รับการพัฒนา ส่งผลให้สถาบันวะกัฟในประเทศล้มเหลวในการสร้างรายได้ที่สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ แก่สังคมโดยรวมได้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดวิธีการและกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อจัดตั้ง ระบบของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย ที่สามารถจัดการที่ดินวะกัฟในทุกๆ รัฐได้ นอกจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องสร้างความ ตระหนักและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการพัฒนาที่ดินวะกัฟแก่ชาวมาเลเซีย เพื่อจะได้ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินวะกัฟหรือที่ดินที่ทำพินัยกรรมเพื่อการ วะกัฟ จนสามารถให้ผลประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบแก่เศรษฐกิจของชุมชนและสังคมได้

Ahmad al-Risuniy (2001) ศึกษาเรื่องการวะกัฟในอิสลาม ศึกษาประเภทและ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สินวะกัฟ จากการศึกษาพบว่า กระบวนการวะกัฟได้พัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง เริ่มจากสมัยแรกของอิสลามจนถึงสมัยปัจจุบัน และจุดประสงค์ของการวะกัฟทรัพย์สินนั้น มีมากมาย เช่น เพื่อแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้า เพื่อชี้้นำให้สังคมได้รำลึกถึงโลกหน้า เป็นต้น และจากการศึกษาพบอีกว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สินวะกัฟโดยส่วนใหญ่แล้วนำไปพัฒนาคน ทั้งทางด้านจิตใจ ด้านคุณธรรม และด้านการศึกษา

Ahmad Abu Zaid (2000) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบการวะกัฟทรัพย์สินในอิสลาม จาก การศึกษาพบว่า ในยุคหลังๆ นี้ เกิดความพยายามที่ได้รับผลสำเร็จในการกระจายความรู้ ความเข้าใจ ในหมู่ชาวมุสลิมในเรื่องของการวะกัฟและผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สินวะกัฟ ตลอดถึง บทบาทของการวะกัฟในการสร้างอารยธรรมอิสลาม นอกจากนี้พบว่าผลประโยชน์จากทรัพย์สิน วะกัฟสามารถให้การดูแลชาวมุสลิมด้านสังคมและสุขภาพ ตลอดจนให้การส่งเสริมด้านการศึกษา

และความพยายามนี้จะดำเนินอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินวะกัฟตลอดจนการลงทุนทรัพย์สินวะกัฟที่มีอยู่ในธุรกิจต่างๆที่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม

Zuraidah Mohamed Isa และคณะ (2011) ได้ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟในมาเลเซีย จากการศึกษาพบว่า องค์กรวะกัฟในมาเลเซียสามารถทำผลประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากกว่าและดียิ่งขึ้น ถ้าผู้บริหารจัดการมัสยิดหรือผู้จัดการด้านวะกัฟที่ดินตัวและขยายผลประโยชน์อาจได้รับเพิ่มมากขึ้นจากพื้นที่วะกัฟ เช่น พื้นที่ว่างปราศจากการใช้งานโดยรอบเขตมัสยิด สามารถเปิดให้เข้าพื้นที่เพื่อการค้าขาย เป็นต้น ซึ่งงานที่ได้รับก็ถือเป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจากทรัพย์สินวะกัฟ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมมุสลิมโดยรวม นอกจากนั้น ควรจัดการระบบขององค์กรวะกัฟให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อจัดปัญหาช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการใช้ระบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบเพื่อมาตรฐานและความง่ายภายในการบริหารจัดการ และสุดท้ายผู้บริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟควรจะให้ข้อมูลที่ชัดเจน เกี่ยวกับทรัพย์สินวะกัฟ ระบบการบริหารจัดการ นโยบายการพัฒนาทรัพย์สินวะกัฟและจุดประสงค์ของการพัฒนาแก่บุคคลในชุมชนด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากทรัพย์สินวะกัฟแก่ชุมชน

นายบะห์รูদ্ดิน บินยูโซ๊ะ และคณะ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพย์สินวะกัฟในรัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย จากการศึกษาพบว่า รัฐบาลมาเลเซียมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพย์สินวะกัฟที่มีอยู่ และได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทรัพย์สินวะกัฟทั่วประเทศ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่คอยจัดการเรื่องทรัพย์สินวะกัฟ และยังมีตัวบทกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับการจัดการทรัพย์สินวะกัฟ ในส่วนของรูปแบบการจัดการนั้นจะดำเนินการตามเจตนาของผู้วะกัฟ เช่น สร้างมัสยิด สร้างสถานสงเคราะห์คนชรา เลี้ยงเด็กกำพร้า เป็นต้น หากเป็นการให้แบบไม่เจาะจงนั้น ทางสำนักงานศาสนาอิสลามประจำรัฐเคดะห์จะทำไปสร้างรายได้โดยการปล่อยให้เช่าหรือร่วมทุน และนำรายได้จากทรัพย์สินดังกล่าวเข้าบัญชีฝ่ายการคลังของสำนักงานศาสนาอิสลามประจำรัฐ ส่วนแนวโน้มในอนาคตนั้นก็คือ การขจัดปัญหาที่ดินโอนลอย โดยการขอความร่วมมือกับสำนักงานอิสลามในระดับเขตในการดำเนินการสำรวจที่ดินวะกัฟให้มาจดทะเบียนเป็นที่ดินวะกัฟอย่างถูกต้อง และยังมีโครงการสำหรับผู้ที่จะประสงค์จะทำวะกัฟในรูปแบบของเงินผ่อนโดยการหักเงินบัญชีของผู้ที่ประสงค์จะวะกัฟเป็นรายเดือน

ในประเทศไทยนั้นมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวะกัฟอยู่น้อยมาก โดย Ekarat Sitisani and Salleh (2009) ได้ศึกษาปัญหาความขัดแย้งในเรื่องกรรมสิทธิ์ครอบครองและการใช้ประโยชน์บนที่ดินวะกัฟในอำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากทางรัฐบาลได้เพิกถอนสิทธิบนที่ดินวะกัฟของประชาชน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองของบริษัททรานซ์ไทย – มาเลย์ ทั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับมาเลเซียที่จะนำที่ดินนั้นไปสร้างโรงงานแยกก๊าซ

ที่มาจากอ่าวไทย ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการทบทวนและทำความเข้าใจถึงขอบเขตการใช้ประโยชน์บนที่ดินวะกัฟตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

Preeda Prapertchob (1991) ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของการวะกัฟในประเทศไทย พบว่า ที่ดินวะกัฟส่วนใหญ่ยังขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบรายได้ของที่ดินวะกัฟกับที่ดินส่วนบุคคล ปรากฏว่าที่ดินวะกัฟทำรายได้น้อยกว่าที่ดินส่วนบุคคล 4-5 เท่า ดังนั้น จึงชี้ให้เห็นว่า คณะผู้บริหารทรัพย์สินวะกัฟหรือคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดส่วนใหญ่ นั้นยังมีระบบการจัดการที่ดินวะกัฟที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของศักยภาพของที่ดินวะกัฟและวิธีการพัฒนาให้ทรัพย์สินวะกัฟก่อให้เกิดรายได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

ดังนั้น การขาดองค์กรใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการตรวจสอบ ควบคุม การบริหารงาน และที่ทำหน้าที่เฉพาะในการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของประเทศไทย เพื่อกำหนด โครงสร้างการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟ นโยบายและแนวทางพัฒนาโดยรวมในระดับประเทศ ถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ที่ดินวะกัฟในประเทศไทยขาดการพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยในวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งหวังเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟ หา แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางให้แก่มัสยิดต่างๆในการจัดการปัญหาการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพย์สินวะกัฟอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการที่ดินวัดกัฟของมัสยิด: กรณีศึกษามัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” จากการที่ผู้ศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งได้ศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 และบทที่ 2 ผู้ศึกษาสามารถปัจจัยต่างๆ มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย และจัดทำระเบียบวิธีวิจัย โดยวิธีการศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งได้แบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
- 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

3.1.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีการออกแบบโครงสร้างของข้อคำถามที่สามารถนำไปใช้ในการสัมภาษณ์ เพื่อให้คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานครผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ได้ตอบข้อคำถามจากการสัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ผล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และความเชื่อมโยงของเรื่องราว ซึ่งทำให้สามารถตอบประเด็นการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์

3.1.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังศึกษาข้อมูลจาก

สื่อในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการระงับ การจัดการบริหารที่ดิน ะงับ การพัฒนาที่ดินระงับ เป็นต้น

3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

3.1.2.1 การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการศึกษาการบริหารจัดการที่ดินระงับของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยได้กำหนดประเด็นการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการที่ดินระงับตามกฎหมายและตามหลักการศาสนาอิสลาม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการที่ดินระงับในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยได้แบ่งรายละเอียดออกมาเป็นประเด็นดังนี้

- โครงสร้างของการจัดการที่ดินระงับ
- ส่วนร่วมของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครในการจัดการที่ดินระงับ และบทบาทต่อประชาชนมุสลิมโดยรวม
- ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการที่ดินระงับ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการจัดการที่ดินระงับ

ชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์คณะกรรมการมัสยิดในจังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยได้กำหนดประเด็นการสัมภาษณ์ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินระงับ โดยได้แบ่งรายละเอียดออกมาเป็นประเด็นดังนี้

- ลักษณะการได้มาซึ่งที่ดินระงับ
- กระบวนการจัดการที่ดินระงับตามกฎหมาย
- ปริมาณและบริเวณของที่ดินระงับที่มัสยิดได้ครอบครองอยู่
- การเคลื่อนย้ายหรือทดแทนที่ดินระงับ
- ประเภทของการระงับ
- ประเภทของบุคคลที่ทำระงับ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินของมัสยิด โดยได้แบ่งรายละเอียดออกมาเป็นประเด็นดังนี้

- ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการดูแลจัดการที่ดินว่างของมัสยิด
- โครงสร้างของการจัดการที่ดินว่างของมัสยิด
- รูปแบบการจัดการ การประเมิน และการตรวจสอบทรัพย์สินว่างของ

มัสยิด

- การประชุมวิสามัญเกี่ยวกับที่ดินว่างของมัสยิด

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการและการพัฒนาที่ดินว่างของมัสยิด โดยได้แบ่งรายละเอียดออกมาเป็นประเด็นดังนี้

- บุคลากรเฉพาะทางเพื่อจัดการที่ดินว่างของมัสยิด
- การใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างของมัสยิด
- การจัดสรรและการนำผลประโยชน์ที่ได้มาจากการพัฒนาที่ดินว่าง

ของมัสยิดไปใช้

- รายได้ที่เหลือจากการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่ดินว่าง
- แผนการพัฒนาที่ดินว่างในอนาคต

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการที่ดินว่างของมัสยิด โดยได้แบ่งรายละเอียดออกมาเป็นประเด็นดังนี้

- ปัญหาที่พบในการจัดการและการพัฒนาที่ดินว่าง
- แนวทางในแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- กรณีศึกษาการเกิดปัญหาที่น่าสนใจ

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆในการจัดการที่ดินว่าง

3.1.2.2 อุปกรณ์บันทึกเสียง เป็นการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ของผู้ที่ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาวิจัย โดยได้ทำการขออนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนทำการบันทึกเสียงหากได้รับอนุญาต ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องย้อนหลังกลับในภายหลังได้ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ศึกษาสามารถนำข้อมูลกลับมาสรุปและวิเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

3.1.2.3 อุปกรณ์บันทึกภาพ เป็นการบันทึกข้อมูลที่เป็นภาพ สถานที่บริเวณ บรรยากาศ สภาพแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลและทำให้เข้าใจพื้นที่ศึกษามากขึ้น

3.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

การศึกษาการบริหารจัดการที่ดินว่างของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานครนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้กำหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยหรือผู้ให้ข้อมูลหลักของการวิจัยนี้ ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร อิหม่ามและคณะกรรมการประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบุคคลที่หน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินว่างโดยตรง โดยได้คัดเลือกประชากรที่ใช้ในการศึกษาจากสถานะความเป็นผู้นำศาสนาอิสลาม มีความรู้สูงในวิชาการด้านศาสนา และมีประสบการณ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินว่างโดยตรง เพื่อทำการสัมภาษณ์เชิงลึกและเพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์ของงานวิจัย

นอกจากนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้การสัมภาษณ์ในวิธีการแบบ Snowball โดยเริ่มจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และขอคำแนะนำเพื่อสัมภาษณ์มัสยิดที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินว่าง และขอคำแนะนำจากมัสยิดเพื่อสัมภาษณ์มัสยิดอื่นๆ ที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินว่างต่อไปกระทั่งข้อมูลอิ่มตัว

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย อรุณ จำนวน 2 คน และคณะกรรมการประจำมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน จาก 5 มัสยิดในกรุงเทพมหานคร

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินว่างของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล รวมทั้ง ได้มีการดำเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบหาข้อสรุปด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการบรรยายเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ ข้อความและเอกสาร ซึ่งเน้นเนื้อหาตามที่ปรากฏในเอกสาร โดยแจกแจงเนื้อหาหรือแนวคิดที่ปรากฏในหนังสือ เอกสาร บทสัมภาษณ์และรูปภาพ ทำให้ทราบถึงเนื้อหาอย่างละเอียด

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ ได้นำข้อมูลที่ได้สรุปรวบรวมและเรียบเรียงตามประเด็นข้อคำถามและคำสำคัญ โดยได้ดำเนินการกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลักที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงจะพิจารณาประเด็นย่อยและหัวข้อย่อย ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์ข้อมูล บริบท

และองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดในจังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยทำการอธิบายรายละเอียดที่ได้จากการบันทึกและบรรยาย โดยมีรูปภาพหนึ่งประกอบ การบันทึกเสียง สมุดบันทึก ซึ่งได้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบหาข้อสรุปด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (Description Method) ซึ่งเป็นแนวทางการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ



บทที่ 4

ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟในกรุงเทพมหานครนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาหลักการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟตามกฎหมายและตามศาสนบัญญัติ อีกทั้งเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดในกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบวิธีการได้มาซึ่งที่ดินวะกัฟ การบริหารจัดการ รูปแบบการจัดการ และการใช้ประโยชน์จากที่ดินวะกัฟ รวมถึงศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ดินวะกัฟและวิธีการแก้ไข ตลอดจนถึงนโยบายการพัฒนาที่ดินอันเป็นทรัพย์สินวะกัฟอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นแนวทางให้แก่มัสยิดต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินวะกัฟได้ใช้ผลจากการศึกษาดังกล่าวนี้นี้ ในการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟ ศึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ดินที่เป็นทรัพย์สินวะกัฟ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม กฎหมาย เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ข้อคิดเห็น และได้จากการลงพื้นที่ของผู้วิจัย นำมาวิเคราะห์เนื้อหา และสามารถสรุปได้ ดังนี้

- 4.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล
- 4.2 การจัดการที่ดินวะกัฟตามกฎหมายและตามศาสนบัญญัติ
- 4.3 การได้มาซึ่งที่ดินวะกัฟในกรุงเทพมหานคร
- 4.4 การบริหารจัดการที่ดินวะกัฟในกรุงเทพมหานคร
- 4.5 รูปแบบการจัดการ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาที่ดินวะกัฟ
- 4.6 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการที่ดินวะกัฟและแนวทางการแก้ไข
- 4.7 แนวทางการพัฒนาที่ดินวะกัฟในอนาคต

4.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล

การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานครนี้ ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือตัวแปรด้านบุคคลที่ต้องการศึกษา คือ คณะผู้บริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟ นั่นก็คือ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟ โดยจากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้วะกัฟที่ดินให้แก่มัสยิดได้เสียชีวิตไปแล้ว และส่วนมากมักวะกัฟในช่วงสูงอายุ และได้เก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ในส่วนของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนั้น ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้มีประสบการณ์ในการทำงานและดำรงตำแหน่งสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟมากกว่า 12 ปี โดยผู้ให้ข้อมูลทั้งสองท่านเป็นเพศชายและมีอายุเฉลี่ยประมาณ 73 ปี นอกจากนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครทั้งสองท่านนั้นยังดำรงตำแหน่งและบทบาทอื่นๆ ทางด้านสังคม อาทิเช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักจุฬาราชมนตรี อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศาสนบัญญัติอิสลาม อาจารย์สอนภาษาอาหรับและอิสลามศึกษา

ในส่วนผู้ให้ข้อมูลจากทางคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนั้น เนื่องจากทำจากคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการ Snowball สัมภาษณ์จนข้อมูลอิ่มตัว ทางผู้วิจัยจะสอบถามคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเพื่อขอคำแนะนำในการสัมภาษณ์มัสยิดที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการที่ดินวะกัฟได้โดยตรง ทั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีดำรงตำแหน่งสูงสุดในการจัดการบริหารมัสยิด เช่น อิหม่ามประจำมัสยิด เลขานุการประจำมัสยิด คอเด็บบและบิหลั่นประจำมัสยิดหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดโดยตรง โดยผู้ให้ข้อมูลทุกท่านเป็นเพศชายและมีอายุระหว่าง 55-74 ปี ทั้งนี้ทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟโดยเฉลี่ยแล้วมากกว่า 15 ปี นอกจากนั้นแล้วยังดำรงตำแหน่งและมีบทบาทอื่นๆ ทางด้านสังคมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น คณะที่ปรึกษาของท่านจุฬาราชมนตรี อดีตรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร อดีตที่ปรึกษาราชการอิสลามแห่งประเทศไทย อดีตที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ประธานกองทุน รองประธานมูลนิธิมัสยิด คณะกรรมการชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

จากข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของผู้ให้ข้อมูล จะให้เห็นได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งมีบทบาทหน้าที่

ต่างๆทางด้านสังคมอย่างมากมาย โดยผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟโดยตรงจากทุกท่าน ทั้งนี้ จากประสบการณ์อันยาวนานและความสามารถทางสังคมอันหลากหลายจากการทำงานบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน จึงทำให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจอย่างมากในการทำวิจัยครั้งนี้

1.2 การจัดการที่ดินวะกัฟตามกฎหมายและตามศาสนบัญญัติ

4.2.1 การจัดการที่ดินวะกัฟตามกฎหมาย

ในภาพรวมพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีการออกกฎหมายที่รับรองเกี่ยวกับการวะกัฟและการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟโดยตรง แต่ทว่ายังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินวะกัฟ ได้แก่ พระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 โดยกฎหมายได้กำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ดินวะกัฟโดยกล่าวถึง สิทธิในที่ดิน การได้มาของที่ดิน ผู้อ่านาจเกี่ยวข้องได้แก่ นิติบุคคล มูลนิธิ นอกจากนี้ ยังกำหนดลักษณะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว ได้แก่ การให้ การซื้อขาย และการเช่า

ในประเด็นสิทธิในที่ดินนั้น พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ได้กำหนดให้มัสยิดสามารถถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 50 ไร่ ซึ่งครอบคลุมศาสนาสถานอื่นๆ เช่น วัดวาอาราม วัดบาทพลวง หากทว่ามีที่ดินเกินจากจำนวนดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีในกรณีที่เป็นการสมควร ซึ่งบทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนการได้มาซึ่งที่ดินที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้บังคับ เพราะฉะนั้นหลังจากประมวลกฎหมายนี้ได้เริ่มบังคับใช้ หากมีการวะกัฟที่ดินให้กับมัสยิดซึ่งมีการถือครองเกิน 50 ไร่นั้น จะต้องมีการขออนุญาตจากรัฐมนตรี และต้องพิจารณาปริมาณที่ดินทั้งหมดที่มีมัสยิดครอบครองอยู่ด้วย (พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 หมวด 7 มาตรา 84)

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า กฎหมายยังได้กำหนดผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง ได้แก่ มูลนิธิให้สามารถถือครองทรัพย์สินวะกัฟได้ และสามารถโอนหรือเคลื่อนย้ายสิทธิในการดูแลทรัพย์สินวะกัฟนั้นให้แก่มูลนิธิอื่นได้อีกทอดหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของผู้มอบทรัพย์สินที่ต้องการให้การพัฒนาเกิดขึ้นในที่ดินของตน แต่หากไม่พบมูลนิธิใดที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงหรือตรงตามเจตนารมณ์ของผู้มอบให้ หรือไม่สามารถกระทำการโอนทรัพย์สินดังกล่าวได้นั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ดินนั้นจำเป็นต้องขายทรัพย์สินที่ตนเองมีเพื่อชดเชยหนี้สิน หรืออื่นๆ ศาล

จะเป็นผู้ทำหน้าที่เรียกคืนทรัพย์สินนั้นไว้ และให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน (พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 2 มาตรา 110)

นอกจากนั้นกฎหมายยังกำหนดธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซื้อขาย การให้ ซึ่งมีใจความว่า การให้ทรัพย์สินใดนั้นต้องมีการกำหนดผู้ยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น และการให้จะสมบูรณ์ได้นั้นจำเป็นต้องมีหนังสือตราสารเป็นตัวกำหนด และมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน ในกรณีที่มีการให้แต่ไม่ได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่มีหนังสือตราสารเป็นตัวกำหนดนั้น กฎหมายไม่สามารถที่จะยึดการกระทำดังกล่าวเป็นหลักฐานได้ และการให้ที่มีลายลักษณ์อักษรชัดเจน แต่ไม่ส่งมอบให้ผู้ดูแลทรัพย์สินจะยกผู้ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินจะยกสามารถฟ้องร้องขอถือครองที่ดิน หรือไม่ก็สามารถเรียกร้องเป็นราคาของที่ดินได้ (พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 4 มาตรา 521-526)

ผู้วิจัยยังพบอีกว่า ลักษณะของการเช่า กฎหมายได้มีการระบุขอบเขตอายุในการเช่าไว้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี และในสัญญาเช่านั้นต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมในการเช่าได้อย่างอิสระ และเป็นสิทธิของผู้ดูแลทรัพย์สินจะยกที่จะต่อสัญญาเช่าหรือไม่ต่อสัญญาเช่าก็ได้ หากสัญญานั้นสิ้นสุดลง ในกรณีของผู้มาขอเช่าต้องการที่จะให้ผู้อื่นมาทำการเช่าต่อในพื้นที่ของตนที่ได้ทำสัญญาเช่าไว้กับผู้ดูแลทรัพย์สินจะยกแล้วนั้น ไม่สามารถกระทำได้ และผู้ดูแลทรัพย์สินจะยกสามารถขอยกเลิกสัญญาเช่าได้เช่นกัน (พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 4 มาตรา 537-545)

4.2.2 การจัดการที่ดินจะยกตามศาสนบัญญัติ

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดถึงการจัดการที่ดินจะยกตามศาสนบัญญัติพบว่า ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ การส่งมอบที่ดินจะยก การให้ประโยชน์ และการแก้ปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การบริจาคที่ดินในรูปแบบที่เป็นไปเพื่อการจะยกนั้น ต้องมีการระบุเป้าหมายอย่างชัดเจน ที่ดินที่ทำการจะยกดังกล่าวต้องการให้ทำสาธารณประโยชน์อะไร อย่างไร ในกรณีหากผู้จะยกกล่าวเพียงว่า ข้าพเจ้าจะยกที่ดินนี้ โดยไม่มีการระบุวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้ใช้ประโยชน์อะไร หรือ อย่างไร คำกล่าวนั้นยังไม่ถือเป็นการจะยกที่ดินโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้หากผู้จะยกเสียชีวิตแล้ว ทายาทมีสิทธิในการกล่าวเพิ่มเติมคำกล่าวจะยกนั้นให้สมบูรณ์ว่าจะกำหนดให้ทำสิ่งใดบนที่ดินจะยกนั้น และถ้าหากว่าทายาทจะไม่เห็นด้วยกับผู้จะยกหรือไม่ยินยอมที่จะกล่าวคำจะยกให้สมบูรณ์ ก็ถือว่าทรัพย์สินที่ดินนั้นยังใช้ไม่ได้ และที่ดินนั้นจะกลายเป็นมรดกของลูกหลานไปโดย

ปรีชา เพราะไม่มีการระบุจุดประสงค์ว่าต้องการให้ใช้ประโยชน์อะไรจากทรัพย์นั้นอย่างชัดเจน เช่น ให้สร้างมัสยิด ให้สร้างโรงเรียน ให้เป็นสถานที่เพื่อเด็กกำพร้า เป็นต้น

ดังนั้นตามหลักการศาสนาอิสลาม การจะกัฟจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามโดยมีองค์ประกอบคือ

1. อัลวากัฟ คือ ผู้จะกัฟ ผู้บริจาค
2. อัลเมากุฟะห์ คือ ทรัพย์ที่ถูกระกัฟ
3. อัลเมากุฟ อะลยฺฮ์ คือ ผู้รับจะกัฟ
4. ลัฟْ ะกัฟ คือ ถ้อยคำที่ใช้ในการจะกัฟ

การจะกัฟ นอกจากจะมีองค์ประกอบและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว การจะกัฟยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอีก เช่นกรณีการรอมบที่ดินเพื่อทำการจะกัฟในรูปแบบของการจะศิยะห์(เสี่ยงให้กับทายาทก่อนสิ้นชีวิต) หากทรัพย์ที่ทำการจะกัฟให้ นั้น เกิน 1 ส่วน 3 ของทรัพย์ทั้งหมดของผู้จะกัฟ จะต้องสอบถามทายาทถึงการยินยอมยกให้เป็นทรัพย์จะกัฟหรือไม่ เพราะตามหลักของศาสนา ห้ามการบริจาคเกิน 1 ส่วน 3 ของมรดกทั้งหมดที่มี หากทายาทยินยอมก็ถือว่าทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์จะกัฟอย่างถูกต้องสมบูรณ์

ผู้วิจัยยังพบอีกว่า หากผู้บริจาคอยู่ในสภาพเจ็บป่วยรุนแรงจนขาดสติสัมปชัญญะ หรือมีสภาพใกล้เสียชีวิต การกล่าวคำพุดมอบที่ดินเพื่อการจะกัฟนั้นจะไม่ถูกพิจารณาเป็นการมอบให้ที่สมบูรณ์ ซึ่งต้องรอให้ผู้บริจาคฟื้นจากการป่วยที่รุนแรง หรือมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเสียก่อน ดังนั้นตามบัญญัติอิสลามจึงมีข้ออนุญาตให้สำหรับกรณีของผู้ป่วยที่เกรงว่าจะขาดองค์ประกอบของการเป็นผู้ให้ที่สมบูรณ์นั้นก็คือ เขาสามารถบนบานบนทรัพย์สินที่จะมอบให้ได้ เช่น ข้าพเจ้ายกที่ดินผืนนี้ให้เป็นของท่านก่อนที่ข้าพเจ้าจะมีเหตุให้น้ำพาไปตาย 1 วัน การกระทำดังกล่าวถือว่าถูกต้องตามบัญญัติของศาสนา

ทรัพย์สินจะกัฟนั้น ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือสิ่งของจะกัฟไม่อนุญาตให้ขายทั้งสิ้น อีกทั้งไม่สามารถโอนย้ายกรรมสิทธิ์ได้ หรือยกให้ผู้อื่นก็ไม่สามารถกระทำได้เช่น นอกจากจะมีความจำเป็นอย่างที่สุด เช่น ถูกรัฐบาลเวนคืน บังคับซื้อ ซึ่งจะขั้นตอนการดำเนินการ คือมีการแต่งตั้ง กอฎี หรือตุลาการ หลังจากนั้นจึงจะสามารถทำการขายได้ แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องนำเงินที่ได้จากการขายมาซื้อที่ดินทดแทนให้มีขนาดเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม ซึ่งเคยมีกรณีศึกษาในลักษณะดังกล่าว คือ ผู้จะกัฟทำการมอบที่ดินจะกัฟให้เพื่อให้ลูกหลานอยู่ ต่อมาถูกเวนคืนเพราะต้องสร้างสะพาน ดังนั้นจึงต้องไปซื้อที่ใหม่เพื่อให้ลูกหลานอยู่ต่อ

ในด้านกุศลผลบุญ ทางศาสนาอิสลามนั้นเห็นว่า การจะกัฟถือเป็นการบริจาคที่ยิ่งใหญ่ และได้รับกุศลผลบุญต่อเนื่อง (ซอคาเกาะห์ญาริยะห์) เพราะการจะกัฟนั้นตัวของทรัพย์ยังคงอยู่

และไม่สูญสลาย สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าตัวทรัพย์สินจะสูญเสีย การ
ระกัฟนอกจากจะสามารถมอบให้เป็นที่ดินแล้ว ยังสามารถระกัฟเป็นวัตถุที่ไม่สูญสลายได้ เช่น รถ
ถ้วยขาม โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น เพราะว่าผลจากการระกัฟทรัพย์สินนั้นจะมีผลยืดยาวและตลอดไป

ในส่วนของการจัดการที่ดินระกัฟนั้นให้ยึดตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ระกัฟที่ดินที่มี
เจตนาให้ระกัฟที่ดินนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใด เช่น ระกัฟให้สร้างมัสยิด ระกัฟให้สร้าง
โรงเรียน ระกัฟที่ดินให้เป็นสุสาน หรือระกัฟที่ดินให้คนยากจนอยู่อาศัย เป็นต้น ทางคณะกรรมการ
ดูแลที่ดินระกัฟ หรือในประเทศไทยผู้ที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงก็คือ คณะกรรมการประจำมัสยิด
จำเป็นต้องบริหารจัดการที่ดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ระกัฟ โดยจะต้องให้ที่ดินระกัฟนั้นเกิด
การใช้งาน ใช้ประโยชน์และหาทางพัฒนาที่ดินระกัฟนั้นให้ก่อเกิดและเพิ่มพูนมากขึ้น ซึ่งประเด็น
อุปสรรคสำคัญที่พบในปัจจุบัน คือ เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ กล่าวคือ ผู้ระกัฟได้ระกัฟที่ดินให้ทาง
มัสยิดแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดการโอนให้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดให้เรียบร้อย ซึ่งยังเป็นปัญหา
ใหญ่ในปัจจุบัน อาจเนื่องด้วยหลายอุปสรรคที่แต่ละมัสยิดพบเจอ เช่น การเงินของมัสยิด บุคลากร
เฉพาะทาง เป็นต้น

จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยยังพบอีกว่า สำนักจุฬาราชมนตรีนั้นมีบทบาทในการจัดการ
ทรัพย์สินระกัฟโดยทางอ้อม กล่าวคือ หากทางมัสยิดมีปัญหาใดๆ หรือต้องการคำแนะนำเพื่อหาทาง
ออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ทางสำนักจุฬาราชมนตรีจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ให้คำแนะนำใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และนอกจากนี้ ทางสำนักจุฬาราชมนตรียังมีหน้าที่รับคำร้องเรียนจากสับ
บุรุษที่นำเรื่องมาฟ้องร้อง ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อน หรือพบสิ่งผิดปกติซึ่งสามารถนำไปสู่การ
ทุจริตต่อผลประโยชน์ที่ได้จากที่ดินระกัฟ เช่น เรื่องความล้มเหลวในการดำเนินการของมัสยิดต่อ
ที่ดินระกัฟ หรือการ سوءทุจริต ซึ่งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจริง จำเป็นต้องมีการสอบสวนอหามัหรือ
คณะกรรมการมัสยิด ซึ่งในบางกรณีที่ سوءทุจริตจริงและได้รับการพิสูจน์แล้ว ทางสำนัก
จุฬาราชมนตรีสามารถกระทำการสูงสุดได้คือ ทำการปลดตำแหน่งของอหามัและดำเนินการตาม
กฎหมาย

นอกจากนี้ สำนักจุฬาราชมนตรียังมีบทบาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินระกัฟ ในเรื่อง
ของการกำหนดระเบียบการให้กับทางมัสยิดเพื่อส่งรายงานบัญชีทรัพย์สินประจำปีทุกๆต้นเดือน
มีนาคม แม้ว่าทางกฎหมายจะไม่มีข้อบังคับโดยตรง โดยคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดส่วน
ใหญ่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นอย่างไม่มีข้อบิดพลิ้ว แต่ก็ยังคงมีคณะกรรมการอิสลามประจำ
มัสยิดบางส่วนที่ไม่ส่งรายงานและไม่ลงรายละเอียด มีเพียงการแจ้งให้ทราบโดยผิวเผินเท่านั้น

4.3 การได้มาซึ่งที่ดินวะกัฟในกรุงเทพมหานคร

4.3.1 การได้มาซึ่งที่ดินวะกัฟและกระบวนการจัดการทางกฎหมาย

จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยพบว่า การได้มาซึ่งที่ดินวะกัฟในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในสภาพของการมอบให้กับมัสยิด แต่ในบางมัสยิดก็จะมีการระดมทุนร่วมกันบริจาคเพื่อซื้อที่ดินวะกัฟเพิ่มเติมจากเดิมด้วย ซึ่งกระบวนการหลังจากได้รับที่ดินวะกัฟจากผู้วะกัฟแล้ว คือ การโอนกรรมสิทธิ์ให้อยู่ภายใต้การถือครองของมัสยิดตามกฎหมาย

การได้มาซึ่งที่ดินวะกัฟตามกฎหมายได้ระบุว่า การได้มาของที่ดินของมัสยิดอิสลามนั้นจะต้องได้มาไม่เกิน 50 ไร่ และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี แต่ถ้าหากว่ามีที่ดินเกินจากจำนวนดังกล่าวที่กำหนดจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีในกรณีที่เป็นการสมควร

ในส่วนของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับโอนที่ดินของมัสยิดอิสลามแล้ว พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินได้ระบุไว้ว่า ค่าจดทะเบียนของสถานที่ตั้งศาสนสถานในกรณีที่มีมัสยิดเป็นผู้รับ และที่ดินที่ได้มารวมกับที่ดินที่มีอยู่เดิมแล้วต้องไม่เกิน 50 ไร่ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ 0.01 (หรือประมาณล้านละ 100 บาท) และได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าอากรแสตมป์อีกด้วย ส่วนในกรณีที่มีมัสยิดเป็นผู้รับและที่ดินที่ได้มารวมกับที่ดินที่มีอยู่เดิมแล้วเกิน 50 ไร่ ค่าจดทะเบียนของสถานที่ตั้งศาสนสถานในกรณีนี้ จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ 2 (หรือประมาณล้านละ 20,000 บาท) ได้รับการยกเว้นการเก็บค่าอากรแสตมป์ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 1 และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3

ท่านอดีตรัฐมนตรีสวสดี สุมาลยศักดิ์ ได้ให้ความหมายคำว่า “ศาสนสถาน” ไว้ว่า อาคารมัสยิด กุโบร์ โรงเรียนสอนศาสนา ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด บาแล หรือบาลัยทางภาคใต้ จะได้สิทธิ์ในการได้รับการลดหย่อนภาษีการโอนที่ดินนั้น

สำหรับกระบวนการโอนที่ดินจากผู้วะกัฟที่ดินให้มาเป็นของมัสยิดนั้นจะตรงกับหลักที่กล่าวมาข้างต้น ก็คือสามารถที่จะกระทำได้ตามกฎหมาย กฎหมายได้รองรับในเรื่องนี้ สามารถที่จะโอนที่ดินจากผู้ประสงค์จะให้มาเป็นชื่อของมัสยิดได้โดยตรงเลย เพราะว่ามัสยิดนั้นถือเป็นนิติบุคคล ซึ่งวิธีการโอนที่ดินวะกัฟ ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยได้ทำรูปแบบเอาไว้ ในฐานะที่มีมัสยิดเป็นนิติบุคคล ก็จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด การประชุมนี้จะมีขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการโอนที่ดินที่มีผู้วะกัฟให้กับมัสยิด ซึ่งจะมีตัวอย่างแบบฟอร์มจากหนังสือและทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อแจกให้มัสยิดที่ประสงค์จะไปยื่นต่อกรมที่ดินเพื่อขอรับโอนที่ดิน กล่าวคือ ทางมัสยิดต้องเรียกประชุม

คณะกรรมการประจำมัสยิดเสียก่อน ในฐานะผู้บริหารมัสยิด และในฐานะที่มีมัสยิดเป็นนิติบุคคล เช่น เรื่องพิจารณาการโอนที่ดินที่มีผู้จะกัฟให้กับมัสยิด ประทานในที่ประชุม คือ อิหม่าม ซึ่งอิหม่ามจะขอหารือกับที่ประชุมว่า มัสยิดได้รับแจ้งจาก นาย ก. ว่ามีความประสงค์จะจะกัฟที่ดิน โฉนดเลขที่ 12345 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ไร่ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งที่ประชุมจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นควรรับมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวมาเป็นของมัสยิด ในที่ประชุมต้องมีคณะกรรมการประจำมัสยิดอย่างน้อย 1 คนเพื่อให้สมบูรณ์ในทางกฎหมาย และจะมีการหารือในที่ประชุมเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมัสยิดตามระเบียบทางราชการ หลังจากนั้นก็จะจัดทำหนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งตัวแทนเพื่อมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากคณะกรรมการประจำมัสยิดให้เป็นผู้ไปดำเนินการในการทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีผู้จะกัฟให้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิด ซึ่งเอกสารรายงานการประชุม หนังสือมอบอำนาจ และขั้นตอนต่างๆ ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำประเทศไทยได้จัดเตรียมเอาไว้ให้มัสยิดทั้งแล้วเพื่อความสะดวกง่ายดายมากขึ้น

4.3.2 การเคลื่อนย้ายหรือทดแทนที่ดินวะกัฟ

ในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดิน ซึ่งตามปกติมัสยิดจะต้องยินยอมและจะได้รับค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน ตามหลักการศาสนาอิสลามแล้วเมื่อได้รับเงินค่าทดแทนมาแล้วจำเป็นต้องนำเงินนั้นไปซื้อที่ดินขนาดเดียวกันเพื่อเป็นการทดแทนที่ดินวะกัฟที่เสียไป และถ้ามีจำนวนเงินคงเหลือจากการซื้อที่ดินในขนาดเดียวกันแล้ว ก็สามารถจะนำไปซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ หรือในอีกกรณีถ้าหากมีที่ดินพอควรแล้ว เงินส่วนที่เหลือก็สามารถนำไปใช้เพื่อทำสาธารณประโยชน์ หรือสาธารณะสมบัติให้คนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ได้

ในกรณีถ้ามีการเวนคืนที่ดิน แล้ว ณ ที่ดินเวนคืนนั้นเป็นสุสานหรือกุโบร์ จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายศพเท่าที่สามารถจะขุดได้ และถ้าหากถูกเวนคืนตัวมัสยิดทั้งหมดด้วย จำเป็นต้องรื้อส่วนของมัสยิดไปให้ได้เท่าที่สามารถจะทำได้ แล้วนำส่วนที่รื้อได้นั้นไปปลูกสร้างมัสยิดใหม่ ในสถานที่ที่เหมาะสมของชุมชนนั้น

ถ้าหากมีการร้องเรียนเรื่องที่ดินวะกัฟมาถึงสำนักจุฬาราชมนตรี สำนักจุฬาราชมนตรีก็จำเป็นต้องส่งตัวแทนลงไปในพื้นที่เพื่อทำการซักถาม ให้คำแนะนำ ช่วยหาทางแก้ไขปัญหา หรือให้คำวินิจฉัยทางศาสนาเพื่อเป็นทางออกให้กับเรื่องนั้นๆ แล้วแต่กรณีไป ปัญหาที่พบบ่อยไม่ได้เป็นเรื่องของการเวนคืนที่ดินวะกัฟ แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนที่ดินเพราะที่ดินวะกัฟเก่าไม่มีทางออกเป็นที่ดินตาบอด ไม่สามารถทำประโยชน์ใดๆ ได้ ดังเช่น กรณีที่ดินวะกัฟของมัสยิดแห่งหนึ่งถูกห้อมล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรร ทางมัสยิดก็ได้มาขอคำวินิจฉัยทางศาสนาเพื่อเป็นทางออกของปัญหานี้

จากทางสำนักจุฬาราชมนตรี ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะยึดถือมัซฮับ (สำนักคิด) อิหม่ามชาฟีอี ซึ่ง จะไม่สามารถขายหรือแลกเปลี่ยนใดๆได้เลย ทำอะไรใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น ในกรณีนี้จึงจำเป็นต้อง ไปยึดหลักการจากมัซฮับ (สำนักคิด) อิหม่ามอูซมานีเฟห์ เพื่อให้มีการอนุโลม เมื่อที่ดินไม่สามารถ ทำประโยชน์ได้ ก็สามารถที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนกัน ซื้อขายกันได้ โดยขายแล้วไปซื้อที่ดินที่อื่น ให้ขนาดเท่าหรือมากกว่า แต่จะน้อยกว่าขนาดเดิมไม่ได้ จากอีกกรณีศึกษาหนึ่งพบว่า มีการเจรจากัน ระหว่างมัซฮิดและหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้สามารถใช้ทางออกร่วมกันได้ทั้งบนที่ดินวะกัฟของมัซฮิด และบนที่ดินของทางหมู่บ้านจัดสรร โดยการขอจดภาวะจำยอมจากหมู่บ้าน ซึ่งไม่ได้ซื้อขาย แต่ให้ ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นสาธารณะประโยชน์ จึงไม่ต้องซื้อที่ดินเพื่อทดแทน

4.3.3 ประเภทของการวะกัฟ

ประเภทของที่ดินวะกัฟเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคแล้ว สามารถแบ่ง ออกเป็นประเภทหลักๆ ได้ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ วะกัฟสำหรับทายาท, เพื่อประโยชน์ส่วนรวม, ผสมผสาน และการวะกัฟแบบอริศอด (คลังทรัพย์สินของแผ่นดิน) จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยพบว่า การวะกัฟที่ดินให้มัซฮิดในกรุงเทพมหานครนั้น วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ที่พบ คือ การวะกัฟเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม และพบได้บ้างในประเภทของการวะกัฟแบบผสมผสาน

กรณีที่เป็นการวะกัฟเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ลักษณะที่พบคือ ผู้วะกัฟมอบที่ดินให้ มัซฮิดทั้งหมด เพื่อให้มัซฮิดทำสาธารณประโยชน์ใดก็ได้ ซึ่งผู้วะกัฟมักมีเจตนาไว้ให้สร้างมัซฮิด สร้างสุสานหรืออุโบสถ์ให้มัซฮิด หรือขายพื้นที่มัซฮิด โดยที่ดินที่เหลือให้นำไปใช้ประโยชน์ด้าน อื่นๆ หรือทำประโยชน์ใดๆที่สามารถออกยกเลิกคืนมาสู่มัซฮิด ในรายละเอียดผู้วิจัยพบว่าไม่ได้มี การแจกแจงไว้ทุกแปลง มีบางส่วนแจกแจงวัตถุประสงค์ ซึ่งบางมัซฮิดก็ได้จัดทำป้ายประกาศเกียรติ คุณให้กับผู้วะกัฟ โดยมีการระบุเจตนาไว้ที่ป้ายด้วยว่า ให้มัซฮิดทำประโยชน์ ให้ใช้ในกิจการของ มัซฮิด ผู้วิจัยพบกรณีศึกษาว่า บางมัซฮิดได้ใช้ที่ดินวะกัฟเพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยการเสนอที่ดิน วะกัฟแก่สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนประถมศึกษา ในที่ดินวะกัฟโดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ในทางปฏิบัติที่ดินวะกัฟดังกล่าวไม่ได้ยกให้ทางสังกัดกรุงเทพมหานครเลย เป็นเพียง การให้ใช้พื้นที่อย่างเดียว จนกว่าจะเลิกใช้ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาแก่คนในชุมชน

ในส่วนของการวะกัฟที่ดินแบบผสมผสาน คือการวะกัฟที่ดินเพื่อตัวเอง ลูกหลานและ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วย จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้พบกรณีที่น่าสนใจจากการวะกัฟประเภทนี้ คือ ผู้วะกัฟหนึ่งได้วะกัฟบ้านตนเองให้มัซฮิด แต่มีข้อแม้คือ ให้ทายาทผู้วะกัฟอยู่อาศัย หากบ้านหลัง ดังกล่าวมีรายได้หรือผลประโยชน์ให้แบ่งครึ่งรายได้หรือผลประโยชน์นั้น คืนให้กับมัซฮิดครึ่งหนึ่ง

และอีกครั้งหนึ่งที่เหลือให้กับทายาท บ้านหลังนี้ห้ามขาย เพราะเป็นบ้านที่ได้วะกัฟให้เป็นทรัพย์สินของมัสยิดแล้ว และให้ทายาทอยู่เป็นรุ่นๆต่อไป

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลการได้มาซึ่งที่ดินวะกัฟในกรุงเทพมหานคร

มัสยิด	การได้มา	บุคคลผู้ทำวะกัฟ	ปริมาณที่ดินวะกัฟ	ประเภทการวะกัฟ	การเคลื่อนย้ายหรือทดแทนที่ดิน
มัสยิด 01	มีผู้บริจาคให้	วัยกลางคน, ก่อนเสียชีวิต	62 ไร่	เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	ไม่มี แต่มีการจดภาวะจำยอมเพื่อทำทางเข้าออกสาธารณะ
มัสยิด 02	มีผู้บริจาคให้	ไม่ทราบ	10 กว่าไร่	เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	ไม่มี
มัสยิด 03	มีผู้บริจาคให้, มีการระดมทุนซื้อที่ดินวะกัฟ	วัยชรา, ก่อนเสียชีวิต	70 กว่าไร่	เพื่อประโยชน์ส่วนรวม, ผสมผสาน	ไม่มี แต่มีการขายแล้วนำเงินมาทำประโยชน์ให้มัสยิดตามเจตนาของผู้วะกัฟ
มัสยิด 04	มีผู้บริจาคให้	วัยชรา	54 ไร่	เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	ไม่มี
มัสยิด 05	มีผู้บริจาคให้, มีการระดมทุนซื้อที่ดินวะกัฟ	วัยหนุ่ม, วัยกลางคน	200 ไร่	เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	ไม่มี

4.4 การบริหารจัดการที่ดินในกรุงเทพมหานคร

จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินในกรุงเทพมหานครในด้านผู้รับผิดชอบในการดูแลจัดการที่ดินวะกัฟ, โครงสร้างของการจัดการที่ดินวะกัฟในกรุงเทพมหานคร, รูปแบบการจัดการ การประเมิน และการตรวจสอบทรัพย์สินวะกัฟ, และการประชุมวิสามัญเกี่ยวกับที่ดินวะกัฟ

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จากบทสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการมัสยิด ซึ่งได้รับรายละเอียดดังนี้

ในภาพรวม การบริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ทำหน้าที่การบริหารงานกิจการศาสนาอิสลามทั้งหมดภายในประเทศ และในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการศาสนาอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในลำดับรองลงมา สำหรับกรุงเทพมหานครนั้นมีคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร คอยกำกับดูแลองค์กรมัสยิดในเขตกรุงเทพมหานคร

จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่าการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับผู้วะกัฟกับผู้รับวะกัฟ ซึ่งในประเทศไทยนั้นมัสยิดจะมีตำแหน่งเป็นผู้รับวะกัฟ และเป็นผู้นำที่ดูแล บริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินวะกัฟโดยตรงทั้งหมด หากกล่าวโดยทางกฎหมายแล้ว แม้แต่สำนักจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดของมุสลิมก็ยังไม่ได้อำนาจตามกฎหมายที่จะไปบริหารดูแลทรัพย์สินวะกัฟโดยตรง อย่างไรก็ดี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้งหมดได้ประชุมและมติให้สำนักจุฬาราชมนตรีเป็นวะลี (ตัวแทนในทางศาสนา) ใน 3 เรื่อง คือเป็น วะลี (ผู้ปกครอง) แต่งงานในหญิงที่ไม่มีวะลี ดูแลทรัพย์สินวะกัฟ และดูแลเด็กกำพร้า ซึ่งเป็นเพียงในทางอำนาจทางศาสนาบัญญัติเท่านั้นโดยไม่มีกฎหมายรองรับ ดังนั้นในทางปฏิบัติการบริหารจัดการเรื่องวะกัฟยังเป็นเรื่องภายในองค์กร กล่าวคือคณะกรรมการมัสยิดเป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหารจัดการทั้งหมด

ในส่วนของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ประสานงานช่วยดำเนินการเรื่องนำที่ดินที่มีผู้วะกัฟมาโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อของมัสยิด พอมัสยิดดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ถือเป็นหน้าที่ของมัสยิดในการบริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟให้เกิดประโยชน์ออกเผยและเพิ่มพูน อย่างไรก็ดี ทางคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมหารือ และแนะแนวทางในเรื่องการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟ

ในส่วนของคณะกรรมการมัสยิด มีผู้รับผิดชอบต่างกันตามแต่ละมัสยิดจะแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลหลัก เช่น บิหลั่น อีหม่าม หรือประธานมูลนิธิในกรณีที่มัสยิดดังกล่าวมีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิ อย่างไรก็ดี จะมีการประชุมกับคณะกรรมการมัสยิดที่เหลือเพื่อขอมติจากที่ประชุม โดยจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ดูแลจัดการที่ดินวะกัฟโดยเฉพาะ เช่น ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ และดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ดินวะกัฟ และรายงานให้คณะกรรมการมัสยิดทราบถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไข บางมัสยิดได้ทำการแบ่งที่ดินวะกัฟออกเป็นแปลงย่อย แล้วแต่งตั้งให้คณะกรรมการแยกกันดูแลหรือแบ่งตามโครงการ เช่น โครงการที่ดินให้เช่าเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ที่ดินแบ่งให้เช่าสำหรับที่จอดรถ โดยมีสัญญาเก็บค่าเช่าทั้งแบบรายเดือนและรายปี นอกจากนี้ยังมีการให้ใช้โดยไม่มีค่าเช่า เช่น การปลูกสร้างสถานศึกษา ภายใต้งบประมาณที่ให้ประโยชน์แก่เยาวชนในชุมชน เช่น ให้เด็กได้เรียนหนังสือฟรี หรือต้องส่งลูกให้เรียนศาสนาชั้นฟรีดูอิน (ศาสนาภาคบังคับ) จนจบ

นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบข้อแตกต่างในกรณีที่บางมัสยิดมีการจัดตั้งมูลนิธิ กล่าวคือมีการกำหนดที่ดินวะกัฟให้เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิของมัสยิดนั้นๆ แต่ว่าผลประโยชน์หรือรายได้นั้นมอบให้ทางมูลนิธิเป็นผู้จัดการดูแล แล้วจึงนำผลประโยชน์หรือรายได้นั้นไปช่วยเหลือดูแลมัสยิด การที่มอบทรัพย์สินวะกัฟให้เป็นของมูลนิธิ เนื่องจากมัสยิดจำกัดพื้นที่ที่ครอบครอง แต่มูลนิธิไม่จำกัดเรื่องพื้นที่ที่ดินในการครอบครอง

จะเห็นได้ว่าหลักการใหญ่ของการบริหารที่ดินวะกัฟ คือ พยายามจะทำให้เกิดประโยชน์ มีการพัฒนาและมีผลประโยชน์ออกมามากและเพิ่มพูนต่อเนื่อง โดยไม่ปล่อยให้เป็นที่ว่างเปล่าเพื่อจะได้นำเงินมาใช้ประโยชน์กับทางมัสยิด เพื่อที่ดินวะกัฟให้จะได้รับผลบุญตามหลักการศาสนา ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเห็นว่า แม้วามัสยิดแต่ละแห่งจะมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟได้ดีแล้ว แต่ก็ยังคงจำเป็นต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ผู้วิจัยพบว่า ระหว่างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมีการประสานงานกัน กล่าวคือ มัสยิดต้องทำรายงานบัญชีทรัพย์สินประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้รายงานต่อไปยังคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อให้รู้ว่าทรัพย์สินของมัสยิดมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง ซึ่งรวมถึงที่ดินวะกัฟด้วย

ในส่วนของมัสยิดจะมีการประชุม ส่วนใหญ่แล้วจะมีการประชุมองค์รวมประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง ส่วนประชุมวิสามัญแล้วแต่เหตุจำเป็น โดยทางมัสยิดมักจะเรียกชาวบ้านเข้ามาประชุมด้วย เพื่อให้รับรู้และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ดินวะกัฟ แต่ไม่ได้แจ้งถึงรายละเอียดรายรับรายจ่ายของมัสยิด

4.5 รูปแบบการจัดการ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาที่ดินวะกัฟ

4.5.1 การใช้บุคลากรเฉพาะทางเพื่อจัดการที่ดินวะกัฟ

จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่า มัสยิดไม่มีบุคลากรเฉพาะทาง เช่น นักกฎหมาย หรือนักบัญชี และไม่มีระบบการบริหารจัดการแบบเป็นมาตรฐาน แต่ใช้ความร่วมมือจากอิหม่ามและคณะกรรมการประจำมัสยิดในการพิจารณาการบริหารจัดการและดูแลเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ที่ดินวะกัฟ เช่น มีคนเช่าหรือไม่ พัฒนาส่วนไหนได้บ้าง งบประมาณพอหรือไม่ โดยอาจขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น เรื่องการออกโฉนด หรืออาจมีการจัดจ้างสำนักงานบัญชี เพื่อให้พนักงานบัญชีทำงานในบางกรณี อย่างไรก็ดี ทางมัสยิดก็ไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรเฉพาะทางเป็นหนึ่งในคณะกรรมการประจำมัสยิดอย่างเป็นทางการ เพียงแต่ในบางมัสยิดมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาประจำมัสยิด

ผู้วิจัยพบอีกว่า มัสยิดยังใช้สายสัมพันธ์ส่วนบุคคล เช่น เพื่อนของคณะกรรมการมัสยิดที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือบัญชี หรือบุตรหลานของคณะกรรมการประจำมัสยิดที่เป็นนักบัญชี ก็ได้ทำการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยใช้สายสัมพันธ์ส่วนบุคคล มาช่วยทำรายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือนของมัสยิด หรือคอยปรึกษาปัญหากฎหมาย ซึ่งส่วนมากแล้วบุคคลเหล่านี้จะเป็นสัปบุรุษที่อยู่ในเขตของมัสยิด อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่า บางมัสยิดไม่ได้มองว่าบุคลากรเฉพาะทางเป็นเรื่องที่จำเป็น เพียงแค่มอบหมายแก่คณะกรรมการมัสยิดไปในแต่ละส่วนแล้วนำเงินที่ได้มาในแต่ละส่วนนั้น มาส่งมอบแก่เหรียญกฐีเพียงพอ

4.5.2 การใช้ประโยชน์จากที่ดินวะกัฟ

การใช้ประโยชน์จากที่ดินวะกัฟมีหลากหลายรูปแบบ มีการใช้ประโยชน์โดยได้รับผลตอบแทน เช่น แบ่งที่ดินวะกัฟให้เช่า แล้วเก็บค่าเช่าเข้าเป็นรายได้ของมัสยิด ซึ่งมีทั้งแบบที่แบ่งเช่าเป็นรายเดือนและรายปี มีทั้งแบบที่เป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเช่า อพาร์ทเมนต์ และแบบที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ เช่น มีการเช่าเลี้ยงแพะ ทำบ่อปลา ทำนา ตลาดนัด ศูนย์อาหาร นอกจากนี้ที่ดินวะกัฟบางส่วนก็แบ่งให้มีการใช้ประโยชน์โดยไม่มีผลตอบแทน เช่น ใช้เป็นสุสานหรือกุโบร์ ใช้ปลูกสร้างมัสยิด สร้างโรงเรียนสามัญ โรงเรียนสอนศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน หอพักนักเรียน มูลนิธิการกุศล นอกจากนี้ที่ดินวะกัฟยังมีการจัดสรรเพื่อกิจกรรมสันทนาการ เช่น ทำเป็นสนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น สนามกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงให้กับเด็กๆ และคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่

การใช้ประโยชน์จากที่ดินวะกัฟยังมีรูปแบบเฉพาะกิจอื่นๆอีก เช่น เสนอพื้นที่วะกัฟที่มีอยู่ให้หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาจัดกิจกรรม เช่น สถานีตำรวจ สำนักงานเขต หน่วยงานกม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์สุขภาพ โดยให้เข้ามาใช้พื้นที่จัดการประชุมทุกๆเรื่องได้ในพื้นที่วะกัฟ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่าใดๆ เนื่องจากทางมัสยิดได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาได้ช่วยแบ่งเบา ดูแลและคอยช่วยแก้ไขปัญหามาและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น หากเกิดเรื่องปัญหายาเสพติด หรือเกิดปัญหาสุขภาพของสมาชิกในชุมชน ก็สามารถขอความช่วยเหลือและประสานงานกับทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเหล่านั้นได้

การใช้ประโยชน์จากที่ดินวะกัฟเพื่อการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังนำไปสู่หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการมัสยิด เช่น เมื่อประสานงานกับศูนย์สุขภาพ ทำให้คณะกรรมการประจำมัสยิดได้ทำการดูแลคนเจ็บป่วยเบื้องต้นในพื้นที่ชุมชน ได้มีการเยี่ยมไข้คนป่วยติดเตียง และคอยประสานงานส่งต่อ นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินวะกัฟเพื่อโครงการต่างๆในชุมชน เช่น โครงการเพื่อเด็กกำพร้า โครงการเพื่อเด็กยากจน โครงการค่ายอบรมเยาวชน โครงการคนชรา อายุ 75 ปีขึ้นไป บางโครงการสามารถสร้างรายได้ให้กับมัสยิด เช่น โครงการวิทยุรวมฉนวน ซึ่งรายได้ดังกล่าว จะแบ่งไปเพื่อดูแลโครงการอื่นๆของมัสยิด

4.5.3 การใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์ที่ได้มาจากการพัฒนาที่ดินวะกัฟ

ผู้วิจัยพบว่า รายได้จากที่ดินวะกัฟ จะนำมาใช้จ่ายในกิจการและพัฒนากิจการงานต่างๆในมัสยิด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าตอบแทนผู้ดูแลทำความสะอาดมัสยิด ค่าครูสอนศาสนา ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมมัสยิดแล้วแต่วาระ รายได้บางส่วนใช้เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน เช่น เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดี บางมัสยิดก็มีการมอบทุนการศึกษาให้คนในชุมชนโดยไม่จำกัดว่าผู้รับทุนต้องเป็นมุสลิม และบางมัสยิดได้มีการจัดทำถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่บุคคลดังกล่าวที่อยู่อาศัยและคอยช่วยเหลือมัสยิดตลอดมา

ผลประโยชน์หรือรายได้ของมัสยิดบางส่วนได้ใช้เพื่อสนับสนุนประโยชน์นอกชุมชนตัวเอง เช่น การบริจาคเพื่อช่วยเหลือองค์กรหรือบุคคลต่างๆตามที่ได้รับหนังสือมา

นอกจากนี้ยังมีการใช้รายได้จากที่ดินวะกัฟเพื่อการลงทุน เช่น ลงทุนมูอรรอเบาะห้กับทางธนาคาร เพราะทางมัสยิดมองว่าในอนาคตข้างหน้า ผู้สนับสนุนกิจการงานต่างๆของมัสยิดอาจจะมีน้อยลงและหายากขึ้น ทางมัสยิดจึงต้องมีการแบ่งเงินเพื่อลงทุนและเก็บออมไว้เพื่อเป็นเงินในการดูแลมัสยิดเองในอนาคต

4.6 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการที่ดินว่างเปล่าและแนวทางการแก้ไข

ผู้วิจัยพบว่า ปัญหาหลักที่พบส่วนมากในการจัดการที่ดินว่างเปล่าคือ พบที่ดินว่างเปล่าที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์มาเป็นชื่อของมัสยิดเป็นจำนวนมาก บ้างก็เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ บ้างก็เพราะไม่เชี่ยวชาญกับระบบการโอนที่ดิน ที่ดินดังกล่าวจึงยังไม่มีสถานะเป็นที่ตั้งของศาสนสถาน และนำไปสู่ปัญหาต่อมาคือ ต้องเสียภาษีในอัตราปกติ ไม่สามารถใช้ข้อยกเว้นในเรื่องการชำระค่าภาษีเหมือนสถานที่ตั้งศาสนสถานได้ เมื่อจำเป็นต้องเสียภาษีเต็มจำนวนทางมัสยิดก็ไม่มีเงินพอที่จะชำระ และเมื่อไม่มีเงินก็ทำให้ไม่สามารถโอนได้ บางกรณีปล่อยจนกระทั่งผู้ว่างเปล่าเสียชีวิต จนที่ดินว่างเปล่าตกมาเป็นของทายาท แต่งตั้งผู้จัดการมรดก คนแล้วคนเล่าก็ยังไม่สามารถโอนได้ และปัญหาที่พบในอีกกรณีหนึ่ง คือ เจ้าของที่ดินว่างเปล่ามอบให้ แต่ลูกหลานไม่ปฏิบัติตาม ไม่ยินยอมมอบให้ เนื่องจากไม่มีการทำเป็นหนังสือ เป็นลายลักษณ์อักษร เพียงพูดกันแต่ปากเปล่า ซึ่งเวลาที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์นั้น ก็จำเป็นจะต้องไปพร้อมทายาทที่ถูกแต่งตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก

เมื่อมีปัญหาไม่มีโฉนดที่ดินหรือยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์มาเป็นชื่อของมัสยิดตามกฎหมาย ก็จะนำไปสู่ปัญหาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไม่สามารถติดตั้งเสาไฟฟ้าหรือขอน้ำประปาได้ หรือเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เบื้องต้นฝ่ายพัฒนาชุมชนทางเขตได้เข้ามาช่วยเหลือให้

และอีกปัญหาที่พบกับที่ดินว่างเปล่าที่แบ่งให้เช่าพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย เป็นปัญหาของผู้อยู่อาศัย เช่น ปัญหาการติดยาเสพติด มั่วสุม ทำตัวเป็นอันธพาล และฝ่าฝืนสัญญาเช่า เป็นต้น

ปัญหาในเรื่องโฉนดที่ดินและการโอนที่ดิน ได้ทำการแก้ไขโดยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ปัจจุบันมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญได้เข้ามาช่วยเหลือเกือบทุกมัสยิดในกรุงเทพมหานคร และส่วนมากจะประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ ได้เริ่มให้มีการทำเอกสารให้เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการว่างเปล่าเกิดขึ้น และไม่ประวิงเวลาโดยให้มีการรีบเร่งในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของมัสยิดให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังเมื่อผู้ว่างเปล่าได้เสียชีวิตไปแล้ว และเพื่อหยุดปัญหาการชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ

ในส่วนปัญหาของผู้อยู่อาศัย เช่น ติดยาเสพติด ค้างค่าเช่า ฝ่าฝืนสัญญาเช่า แก้ไขได้โดยการเรียกผู้กรณีมาพบเพื่อทำการพูดคุย หาทางออกและตกลงกัน โดยครั้งแรกจะเป็นการตักเตือน ถ้าหากมีครั้งที่ 2 ก็จะขอให้ออกจากที่ดินว่างเปล่า การตักเตือนด้านพฤติกรรมจะผ่านผู้ปกครองเพื่อให้กวดขันกับบุตรหลานอีกทอดหนึ่ง มัสยิดอาจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ, สำนักงานเขต, สังกัดกรุงเทพมหานคร, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ศูนย์สุขภาพ หากถึงขั้นต้องขอให้ย้ายออกก็นำไปสู่ปัญหาต่อมาคือ เมื่อแจ้งให้ย้ายออกไป ก็

จะมีการเรียกค่าเรือดอน ซึ่งผู้อยู่อาศัยอาจเรียกแพง หรือต้องการเวลาในการเตรียมย้าย ในกรณีนี้ทางมัสยิดจะเจรจาเพื่อหาความเหมาะสมและลงตัวกับทั้งสองฝ่าย

ผู้วิจัยพบว่า ทางมัสยิดได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในอนาคต ดังเช่น ปัญหาเรื่องโฉนดและสิทธิความเป็นเจ้าของ ถ้าหากมีใครจะมาบริจาคที่ดินจะกัฟให้มัสยิด จะต้องให้ระบุให้ชัดเจน และทำเป็นหนังสือเพื่อให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนระบุว่าเป็นของมัสยิด กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะใช้ประโยชน์อะไรจากที่ดินส่วนนั้น ความไม่ชัดเจนดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาที่ดินจะกัฟด้วย เพราะถ้าเพียงระบุว่ากว้างๆว่าให้ใช้ประโยชน์ บางทีที่มัสยิดเดือดร้อน ก็ไม่กล้าขายเพื่อนำเงินมาเป็นประโยชน์กับทางมัสยิด เนื่องจากเขาไม่ได้ระบุความยินยอมไว้ ส่วนปัญหาผู้อยู่อาศัยที่ฝ่าฝืน บางทีก็ไม่สามารถเอาผิดหรือลงโทษพวกเขาได้อย่างชัดเจนตามกฎหมาย เนื่องจากบางกรณีคนที่ฝ่าฝืนสัญญาเช่าไม่ใช่ผู้เซ็นสัญญา และเนื่องด้วยสัญญาเช่าบางมัสยิดเขียนเพียง “ผู้เช่า” ทั้งนี้ทางมัสยิดจึงเพิ่มความรัดกุมในสัญญาเช่าว่า “ผู้เช่า ลูกหลานและบริวาร” เพื่อให้ครอบคลุมผู้อยู่อาศัยทั้งหมด และเพื่อจะขจัดปัญหานี้ที่อาจเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคต

4.7 แนวทางการพัฒนาที่ดินจะกัฟในอนาคต

ผู้วิจัยพบว่ามัสยิดยังไม่มียุทธศาสตร์พัฒนาที่ดินจะกัฟในอนาคตที่ชัดเจนซึ่งมาจากหลายปัจจัย เช่น ที่ดินอยู่ห่างไกลไม่มีผู้ขอเช่า เลยมีการปล่อยให้รกร้าง หรือมีผู้มาขอเช่าระยะยาวแต่ผู้เช่าขนานไปบริหารจัดการเอง เนื่องด้วยมัสยิดเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาโดยไม่ตกลง

นอกจากนี้ปัจจัยทางการเงินก็เป็นอุปสรรคในการวางแผนพัฒนา เช่น ทางมัสยิดมีโครงการจะสร้างโรงเรียน แต่งบประมาณไม่เพียงพอ ในส่วนที่ดินจะกัฟที่ให้เช่าเป็นที่อยู่อาศัยมัสยิดได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้น เช่น เปลี่ยนจากบ้านเช่าที่ใช้พื้นที่มากแต่รายได้น้อย มาเป็นอพาทเมนต์ที่ใช้พื้นที่น้อยแต่รายได้มากกว่าเดิม หรือกำหนดเป็นโซนเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการบริหารจัดการ

การจัดสรรที่ดินยังคงเป็นปัญหาเพราะในอดีตไม่ได้พัฒนาที่ดินนั้นให้รองรับการเป็นที่อยู่อาศัย จึงขาดโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไม่มีถนนทางเข้าออก ไม่มีท่อระบายน้ำ ที่ดินเป็นที่ลุ่มอยู่ในน้ำ พอมีผู้อาศัยมากขึ้นก็กลายเป็นสลัม

ทางมัสยิดมีการเสนอแผนการใช้จ่ายได้จากที่ดินจะกัฟเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน เช่น สร้างโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนศาสนา หรือโรงเรียนแบบบูรณาการศาสนาควบคู่สามัญ หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมอบเป็นทุนสนับสนุนรายบุคคลแก่สมาชิกในชุมชน เช่น มอบเป็นเงินสนับสนุนให้กับผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับคนที่ยังไม่เคยไป

ผู้วิจัยยังพบว่า คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้เข้ามาประสานงานเพื่อช่วยเหลือมัสยิดในเรื่องที่ดินวะกัฟ โดยวางระเบียบและข้อปฏิบัติที่คณะกรรมการมัสยิดต้องปฏิบัติตาม กล่าวคือแนวทางบริหารส่วนหนึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของอิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิด แต่จะต้องอยู่ในกฎระเบียบของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครชุดใหม่ในขณะนี้คือนักบริหาร และเป็นนักวิชาการหลายท่าน คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนี้จึงได้คิดริเริ่มจัดทำโมเดล และแบบแผนในการจัดการเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบแผนการจัดการที่ดินวะกัฟ แบบแผนการจัดการการศึกษา เพื่อความเป็นระบบและมาตรฐานในอนาคต

ในส่วนของนโยบายและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟในอนาคตนั้น มีด้วยกัน 3 แนวทาง คือ

1. ในการรับมรดกที่ดินวะกัฟ ควรจัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ที่ดินนั้นเป็นที่ดินของมัสยิดอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด เพราะยิ่งนานวันจะยิ่งยากลำบากขึ้น เพราะจะมีกฎหมายที่มากและยากขึ้น
2. เมื่อที่ดินวะกัฟได้เป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดแล้ว อย่าปล่อยให้ว่างเปล่าโดยไม่ได้รับประโยชน์ เพราะจุดประสงค์ผู้วะกัฟเขาจะกัฟเพื่อให้พื้นที่เป็นที่ยังประโยชน์ ประโยชน์นี้ก็จำเป็นจะต้องตกถึงคนที่มาใช้มัสยิด และคนในชุมชนที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมด
3. เรื่องจริยธรรมการบริหาร คณะผู้บริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟจำเป็นต้องมีความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ซึ่งควรคำนึงถึงเจตนารมณ์ของผู้ท้าวะกัฟที่ดินให้กับมัสยิด ถ้าให้กับคนจนก็ต้องให้เหมือนกันและเท่ากัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง นอกจากนี้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ต้องมีความรู้ ถ้าไม่รู้หรือรู้ไม่พอ ต้องไปเรียนเพิ่มเพื่อไม่ให้เกิดการบริหารที่ล้มเหลว

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาหลักการจัดการที่ดินวะกัฟตามกฎหมาย และตามบทบัญญัติทางศาสนา และการจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเน้นศึกษาถึงวิธีการ ได้มาซึ่งที่ดินวะกัฟ การบริหารจัดการ รูปแบบการจัดการ และการใช้ประโยชน์จากที่ดินวะกัฟ รวมถึงศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ดินวะกัฟและวิธีการแก้ไข ตลอดจนถึงแนวทางการพัฒนาที่ดินวะกัฟในอนาคต

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้อาศัยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามและกฎหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟในวิธีการแบบ Snowball ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการประจำมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบุคคลที่หน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟโดยตรง นอกจากนี้ยังมีสถานะความเป็นผู้นำศาสนาอิสลาม มีความรู้สูงในวิชาการด้านศาสนา และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาวิจัยข้อมูลเรื่อง การบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถสรุปออกมาเป็นประเด็นได้ ดังนี้

- 5.1 สรุปหลักการจัดการที่ดินวะกัฟตามบัญญัติศาสนาและกฎหมาย
- 5.2 สรุปการจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
- 5.3 ข้อเสนอแนะ
- 5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษารั้งต่อไป

5.1 สรุปหลักการจัดการที่ดินว่างเปล่าตามกฎหมายและตามบัญญัติศาสนา

ในทางการกฎหมายจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพบว่า แม้จะไม่มีกฎหมายโดยตรง แต่พบว่าประเด็นที่ดินว่างเปล่าอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งครอบคลุมประเด็นเรื่องสิทธิในที่ดิน การได้มา และผู้มีอำนาจเกี่ยวข้อง ที่ดินว่างเปล่าอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในประเด็นการโอนหรือเคลื่อนย้ายสิทธิในการดูแลทรัพย์สินว่างเปล่าซึ่งให้อำนาจแก่มูลนิธิหรือมัสยิดในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับที่ดินว่างเปล่า ทั้งประมวลกฎหมายที่ดินและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครอบคลุมศาสนาสถานในความเชื่ออื่นๆด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการมัสยิดต้องแจ้งบัญชีรายชื่อทรัพย์สินแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เช่นเดียวกับกับสำนักจุฬาราชมนตรีมีสิทธิในการรับคำร้องเรียนในเรื่องการทุจริต และดำเนินการสอบสวนอหิมาหรือคณะกรรมการมัสยิด และแจ้งให้ทางมัสยิดส่งจำนวนทรัพย์สินให้ แม้ว่าทางกฎหมายไม่มีข้อบังคับแต่มัสยิดส่วนมากก็จะปฏิบัติตาม

หลักการจัดการที่ดินว่างเปล่าในทางศาสนาจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพบว่า บทบัญญัติอิสลามได้กำหนดหลักกว้างๆไว้ นั่นคือ ให้ใช้ประโยชน์แต่ไม่มีการโยกย้ายสิทธิไม่ว่าจากการซื้อขาย หรือยกให้บุคคลที่ 3 อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุจำเป็นเช่น การเวนคืน คณะกรรมการมัสยิดก็จะพิจารณาตามความเป็นจริงและหาทางออกที่ใกล้เคียงกับหลักการว่างเปล่าและเจตนารมณ์ของผู้ให้มากที่สุด เช่น นำไปซื้อที่ดินผืนอื่นที่ขนาดเท่ากันเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิม ในทางบทบัญญัติยังเน้นเรื่องความชัดเจนเรื่องการเจาะจงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ซึ่งผู้รับมอบที่ดินว่างเปล่า (ส่วนมากจะเป็นมัสยิด) จะได้บริหารจัดการตามเจตนารมณ์ของผู้ให้ที่ดิน

5.2 สรุปการจัดการที่ดินว่างเปล่าของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ในส่วนการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับที่ดินว่างเปล่า ได้แก่ คณะกรรมการมัสยิด และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้วิจัยพบว่า ในประเทศไทยผู้บริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า คือ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ซึ่งหน้าที่หลัก คือ ต้องบริหารจัดการที่ดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่างเปล่า โดยจะต้องให้ที่ดินว่างเปล่าที่เกิดการใช้งาน ใช้ประโยชน์และหาทางพัฒนาที่ดินว่างเปล่าในให้ออกเงยและเพิ่มพูนมากขึ้น ทั้งนี้ สำนักจุฬาราชมนตรีมีบทบาทในการจัดการทรัพย์สินว่างเปล่าทางอ้อมเท่านั้น คือ มีหน้าที่ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำกับทางมัสยิด

ในการแก้ไขปัญหาหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ส่วนอีกหนึ่งบทบาทที่เกี่ยวข้องคือ รับคำร้องเรียนจาก สับบุรุษ เช่น การดำเนินการของมัสยิดต่อที่ดินวะกัฟ การส่อแววทุจริต ซึ่งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจริง จำเป็นต้องมีการสอบสวนอหฺมำหรือคณะกรรมการมัสยิด ซึ่งในบางกรณีที่ส่อแววทุจริตจริง ทางสำนักจุฬาราชมนตรีสามารถทำการสูงสุดได้คือ ทำการปลดอหฺมำและดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการกำหนดให้ทางมัสยิดส่งรายงานจำนวนทรัพย์สินวะกัฟของมัสยิด ประจำปีให้กับทางสำนักจุฬาราชมนตรี

การได้มาซึ่งที่ดินวะกัฟในกรุงเทพมหานครนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้วะกัฟให้กับทางมัสยิด แต่ในบางที่ก็จะมีการระดมทุนร่วมกันบริจาคเพื่อซื้อที่ดินวะกัฟ จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยพบว่า การวะกัฟที่ดินในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่มีบ้างในบางกรณี เจกเช่นที่ผู้วิจัยพบ คือการวะกัฟบ้านให้กับมัสยิด แต่มีข้อแม้คือให้ลูกหลานผู้วะกัฟอยู่อาศัย หากบ้านหลังดังกล่าวมีรายได้ ให้แบ่งครึ่ง โดยให้มัสยิดครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งที่เหลือให้ลูกหลาน กรณีนี้คือการวะกัฟแบบผสมผสานซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยที่พบได้จากการวะกัฟในกรุงเทพมหานคร

ในส่วนของการขึ้นตอนและกระบวนการหลังจากได้รับที่ดินวะกัฟจากผู้วะกัฟแล้ว คือการประชุมคณะกรรมการมัสยิดเพื่อรับทราบได้มา ลงมติ และจัดทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมอบหมายผู้หนึ่งผู้ใดจากคณะกรรมการมัสยิดให้ไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีผู้วะกัฟยกให้ ให้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้วิจัยพบว่า มัสยิดไม่มีบุคลากรเฉพาะทางและไม่ได้การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มาช่วยในการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดอย่างเป็นทางการ แต่ถึงอย่างไร ในทางปฏิบัติจริง มัสยิดได้มีการใช้ความสัมพันธ์ในชุมชนดึงบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังกล่าวมาทำงาน เช่น เป็นสมาชิกในชุมชนหรือเป็นบุตรหลานของคณะกรรมการมัสยิด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบบทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีบุคลากรดังกล่าวเข้ามาช่วยการดำเนินการธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินวะกัฟ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่พักอาศัยในที่ดินวะกัฟ ทางมัสยิดได้ประสานงานกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ประสานงานกับศูนย์สุขภาพใกล้เคียงมาดูแลผู้สูงอายุที่อาศัย ประสานงานกับ ปปส.ในเรื่องการยับยั้งและป้องกันการเสพติด

ในกรณีมีการเวนคืนที่ดินวะกัฟของมัสยิด ตามปกติจะได้รับค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน แล้วนำไปซื้อที่ดินขนาดเดียวกัน และหากเงินเหลือจากการซื้อที่ดินขนาดเดียวกันแล้ว ก็จะนำไปซื้อที่ดินเพิ่มเติม หรือถ้าหากมีที่ดินเยอะพอควรแล้ว เงินที่เหลือนั้นก็สามารรถนำไปใช้เพื่อทำสาธารณะประโยชน์อื่นๆได้ และถ้าหากบริเวณที่เวนคืนนั้นเป็นสุสาน จำเป็นต้องโยกย้ายศพเท่าที่สามารถจะขุดได้ ถ้าหากโดนเวนคืนทั้งตัวมัสยิด จำเป็นต้องรื้อไปให้ได้เท่าที่สามารถแล้วไปปลูกสร้างมัสยิดใหม่ ในสถานที่ที่เหมาะสมของชุมชนนั้น

การบริหารดูแลที่ดินวัดของแต่ละมัสยิดนั้นแตกต่างกัน ซึ่งทำให้การใช้ประโยชน์จากที่ดินวัดนั้นแตกต่างกันออกไปด้วย มีทั้งแบบได้ผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินวัด เช่น มัสยิดบางแห่งจัดสรรที่ดินวัดให้คนจนผู้ยากไร้ได้มาเช่าที่เพื่อยู่ออาศัย บางแห่งทำอพาร์ทเมนต์ บ้านเช่า บ้างก็ให้เช่าที่ทำนา เลี้ยงสัตว์ ตลาดนัด ศูนย์อาหาร เป็นต้น และแบบที่ไม่ได้ค่าตอบแทน เช่น สร้างโรงเรียนสามัญ โรงเรียนศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มูลนิธิ สุสาน สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น เป็นต้น

ในส่วนของผลประโยชน์ที่ได้มาจากการบริหารที่ดินวัดนั้น แต่ละมัสยิดก็ได้มากน้อยต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับหลายๆปัจจัยด้วย เช่น บริเวณและปริมาณที่ดินวัด การวางแผน การจัดสรร การบริหารดูแล งบประมาณในการลงทุน เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยพบว่าที่ดินวัดส่วนมากนั้นถูกมอบให้กับมัสยิดไม่ได้เป็นไปเพื่อแสวงหาผลกำไรทางเศรษฐกิจแต่เป็นการช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้ยากจนและขัดสนในชุมชนของมัสยิด จึงทำให้รายได้ของมัสยิดนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สมดุลกับราคาของที่ดินให้เช่า และผู้วิจัยยังพบอีกว่าทางกรรมการมัสยิดนั้นไม่มั่นใจในกรณีของการปล่อยพื้นที่ให้เช่าโดยทำสัญญาระยะยาวเพื่อจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงและมั่นคงพร้อมทั้งได้รับกรรมสิทธิ์ของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินหลังจากสิ้นสุดสัญญา อันเนื่องมาจากวาระของคณะกรรมการมัสยิดนั้นสามารถดำรงอยู่ได้แค่เพียง 4 ปี เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในคณะกรรมการชุดใหม่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งและเสียงวิพากษ์จากชุมชนจึงได้เลือกวิธีการทำสัญญาให้เช่าที่ดินให้อยู่ในรอบปี อนึ่งผู้ที่เป็นอิหม่าม คอเด็บ บิหลัน ที่เป็นประธานในการประชุมและมีวาระการดำรงตำแหน่งจนกว่าจะเสียชีวิต หรือถูกฟ้องร้องให้ยกเลิกการดำรงตำแหน่งนั้นก็ถูกคัดเลือกมาจากคนในชุมชนในเรื่องความเด่นชัดทางศาสนกิจ จึงมีความถนัดเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาที่มุ่งเน้นไปในส่วนของการทางธรรมและกิจกรรมของศาสนามากกว่ากิจทางด้านการลงทุนและผลตอบแทน

ผู้วิจัยพบว่า รายได้จากที่ดินวัด จะนำมาใช้จ่ายในกิจการ และพัฒนาการงานต่างๆ ในมัสยิด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าผู้ดูแลมัสยิด ค่าครูสอนศาสนา ซื่ออุปกรณ์ซ่อมแซมมัสยิด รายได้บางส่วนใช้เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน เช่น เลี้ยงอาหารกลางวันเรียน ทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการใช้รายได้จากที่ดินวัดเพื่อการลงทุน เพราะมองว่าในอนาคต ผู้สนับสนุนงานมัสยิดอาจจะน้อยลงและยากขึ้น

ในส่วนของปัญหาที่พบในการบริหารจัดการที่ดินวัดนั้นมีปัญหาทั้งในเรื่องของที่ดินวัด เช่น ไม่มีโฉนดหรือยังไม่ได้โอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิด จึงไม่สามารถขอจำนองไปขอสินเชื่อได้ แต่ก็ได้ทำการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยังมีปัญหาของผู้เช่าอาศัยที่ดินวัด เช่น ยาเสพติด ค้างค่าเช่า ฝ่าฝืนสัญญาเช่า ทั้งนี้จะมีการเรียกมาพบเพื่อทำ

การคุยเพื่อซักถามและตกลงกัน แต่ถ้าหากมีอีกครั้ง ก็จะให้ออกจากที่ดินวะกัฟ มัสยิดอาจมีการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้าง แล้วแต่กรณี

ผู้วิจัยพบว่า มัสยิดยังไม่มียุทธศาสตร์พัฒนาที่ดินวะกัฟที่ชัดเจนซึ่งมาจากหลากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยด้านที่ดินวะกัฟที่ห่างไกล ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านปริมาณที่ดิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการวางแผนพัฒนาที่ดินวะกัฟ ทั้งนี้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีส่วนที่ได้เข้ามาช่วยประสานงานเพื่อช่วยเหลือมัสยิดในเรื่องที่ดินวะกัฟ โดยวางระเบียบและข้อปฏิบัติที่คณะกรรมการมัสยิดต้องตาม กล่าวคือแนวทางบริหารส่วนหนึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของอิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิด แต่จะต้องอยู่ในกฎระเบียบของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟ และการแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรมัสยิด ซึ่งต้องอาศัยความรู้ด้านบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ด้านกฎหมาย และอีกหลายๆด้านที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องอาศัยประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ความเป็นผู้นำ และการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินวะกัฟเพื่อให้ได้ผลประโยชน์แก่ส่วนรวมสูงสุด แม้จะพบว่ามัสยิดส่วนใหญ่จะสามารถบริหารจัดการที่ดินวะกัฟได้ในระดับที่ตนเองพอใจแล้ว แต่มัสยิดก็ยังคงที่จะต้องเรียนรู้ และปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย สามารถสรุปข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะต่อผู้วะกัฟในอนาคต ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารจัดการที่ดินวะกัฟ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้วะกัฟในอนาคต

จากผลวิจัยพบว่า การบริหารจัดการที่ดินวะกัฟมักพบปัญหาในเรื่องของโฉนดที่ดิน หรือการโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของมัสยิดตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการกันอย่างทันทั่วถึง ที่เมื่อไปเวลาดำเนินการล่วงเลยไปจึงทำให้เกิดปัญหา

จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อผู้วะกัฟในอนาคตว่า เมื่อผู้วะกัฟมีความประสงค์ที่จะวะกัฟที่ดินให้มัสยิด ควรมีความเข้าใจต่อบริบทของที่ดินที่ต้องการวะกัฟ และควรทราบถึงความต้องการของมัสยิด โดยเมื่อจะวะกัฟที่ดิน ควรจัดทำหนังสือไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนและสิทธิในการโอนที่ดิน แต่ถ้าเป็นไปได้ทางที่ดีควรมีการเตรียมการดำเนินการโอนที่ดินวะกัฟทันทีเมื่อมีความประสงค์จะวะกัฟ และไม่ยากให้ผู้วะกัฟเจาะจงวัตถุประสงค์ใน

การประโยชน์ที่ดินจะกำเริบมากขึ้นไป เพราะการระบอบอย่างเจาะจงมากขึ้นไปจะเป็นการจำกัดรูปแบบการจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่ดินในอนาคต

5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารจัดการที่ดินกะพหรือองค์กรมัสยิด

จากผลการวิจัยพบว่า ทางมัสยิดไม่มีนโยบายในการใช้บุคลากรเฉพาะทาง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารจัดการที่ดินกะพหรือองค์กรมัสยิดว่า ควรจะมีที่ปรึกษาหรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากมัสยิดควรที่เตรียมพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในกรณีที่มีการพัฒนาที่ดินกะพที่เป็นโครงการใหญ่ขึ้น หรือรูปแบบที่แปลกใหม่ หรือมีการจำกัดด้านข้อกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านมากขึ้นในการบริหารจัดการและการพัฒนาที่ดินกะพเหล่านี้

นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการที่ดินกะพมักพบปัญหาของผู้เช่าอาศัย ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและชัดเจนในเรื่อง สิทธิการเช่า ตามกรอบของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอิสลาม เพื่อจะได้แก้ไขและกำจัดการดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย และในเรื่องปัญหาผู้เช่าที่มีการพัวพันกับยาเสพติดก็ควรมีมาตรการที่เข้มงวดและเด็ดขาด พร้อมกับขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้มีผู้กระทำความผิดได้อีก

จากการวิจัยยังพบอีกว่า ผลวิจัยยังพบอีกว่า องค์กรมัสยิดมักพบกับปัญหาการพัฒนาที่ดินตบอด และอีกทั้งปัญหาด้านการเงิน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า มัสยิดควรมีบุคลากรตรวจรับที่ดินกะพ เพื่อประเมินที่ดินดังกล่าว หากเป็นที่ดินตบอดต้องมีการเจรจาต่อรอง อาจเสนอทางออกให้ผู้กะพเจรจาแลกเปลี่ยนที่ดินบางส่วนกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงก่อนที่การกะพจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ และนอกจากนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต มัสยิดควรมีการลงทุนต่อยอดที่ดินกะพ และควรมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

5.3.3 ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

จากการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาที่ดินกะพในภาพรวมเป็นเรื่องขององค์กรในชุมชนไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือมัสยิด ซึ่งไม่ได้วางแผนอย่างเป็นระบบแม้จะมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลงมาช่วยเหลือ แต่เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ประสบเท่านั้น ไม่มีการประสานงานเพื่อให้ที่ดินที่มีอยู่ถูกเงยสร้างประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ดูแลที่ดินกะพยังมองว่าในทางศาสนาแล้วต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของผู้ให้ที่ดินกะพอย่างเคร่งครัดซึ่งส่งผลต่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดควรเพิ่มบทบาทในการวางแผนพัฒนาที่ดินและประสานงานกับคณะกรรมการมัสยิดอย่างใกล้ชิด เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่ดินนั้นๆ ซึ่งอาจเพิ่มเติมในกฎเกณฑ์แห่งทางมัสยิดว่านอกจากส่งมอบบัญชีรายชื่อทรัพย์สินแล้วยังอาจส่งแผนพัฒนาที่ดินประจำปีด้วยเพื่อทำการแนะนำและประสานงานต่อไป เช่นเดียวกับคณะจุฬาราชมนตรี ควรมีบทบาทในการดำเนินการสำรวจที่ดินวะกัฟ และให้มีการลงทะเบียนที่ดินวะกัฟนั้นๆอย่างถูกต้อง โดยอาจจัดทำฐานข้อมูลของที่ดินวะกัฟในระบบที่ทันสมัยขึ้นเพื่อความชัดเจนและการตรวจสอบที่สะดวกง่ายดายมากขึ้น นอกจากนี้ควรเข้ามาดูแลในเรื่องการตีความบทบัญญัติทางศาสนาเพื่อให้ตอบโต้ภัยที่เกิดขึ้นจริงแก่ทางมัสยิด ซึ่งอาจออกมาในเรื่องคำแนะนำ และกรอบทางศาสนาที่กว้างขึ้นแต่ไม่ขัดกับหลักการศาสนา เพื่อให้ตรงกับกรณีและปัญหาที่เกิดขึ้น

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษารั้งต่อไป

5.4.1 ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของนิติบุคคลมัสยิด และนิติบุคคลมูลนิธิ ในแง่มุมของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และวิธีการพัฒนาที่ดินวะกัฟ รวมถึงเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีที่ดิน เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารที่ดินวะกัฟในการเลือกรูปแบบที่เหมาะสม

5.4.2 ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของแต่ละมัสยิดในกรณีที่ต้องทำการทดแทนที่ดินวะกัฟ หรือเมื่อที่ดินวะกัฟถูกเวนคืนจากรัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารที่ดินวะกัฟ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดและสูงสุดของส่วนรวม

การบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิด : กรณีศึกษามัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร”

MANAGEMENT OF WAQF LAND: A CASE STUDY OF MOSQUES IN BANGKOK

นพคุณ นาคนาวา 5636799 SHRD/M

ศศ.ม. (ศาสนากับการพัฒนา)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อดิษฐ์ อามาศกุล, Ph.D., ปกรณ์ สิงห์สุริยา, , Ph.D.

บทสรุปแบบสมบูรณ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การวะกัฟ หมายถึง การบริจาคตามแนวทางของศาสนาอิสลามเพื่อสาธารณประโยชน์ ศาสนาอิสลามทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติซึ่งการบริจาคนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และเพื่อที่จะได้รับผลบุญจากพระองค์อย่างมากมายและต่อเนื่อง แม้ผู้บริจาคจะเสียชีวิตไปแล้ว ทรัพย์สินที่ได้บริจาคจะส่งผลบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อเขาในโลกหน้า นอกจากนั้น แนวคิดเรื่องการวะกัฟนี้ เป็นแนวคิดในการนำทรัพยากรและทรัพย์สินวะกัฟที่มีอยู่มาใช้ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาให้งอกเงยและเพิ่มพูน โดยนำผลผลิตหรือรายได้จากทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ด้านกิจการสาธารณะกุศลและการพัฒนาชุมชนและสังคมมุสลิมโดยรวม

คำว่า วะกัฟ ยังไม่เป็นที่รู้จักในยุคสมัยก่อนการกำเนิดของศาสนาอิสลาม หรือ สมัยญาฮิลียะห์ เพราะคำว่า วะกัฟ ถือว่าเป็นทรัพย์สินเฉพาะในศาสนาอิสลาม การบริจาคทรัพย์สินวะกัฟในประวัติศาสตร์อิสลามนั้นได้เริ่มต้นในสมัยท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หลังจากท่านได้อพยพมาสู่ดินแดนมะดีนะห์ ซึ่งท่านได้ใช้ให้มีการสร้างมัสยิดหลังแรกบนเนื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่หมู่บ้านกูบาอ์ ตำบลกูบาอ์ แขวงนครมะดีนะห์ (ฟิกลุซซุนนะฮ์ ฉบับแปลโดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, 2549)

การวะกัฟ ถือเป็นบัญญัติศาสนา และมีหลักฐานปรากฏทั้งในคัมภีร์อัลกุรอาน และอัลฮะดีษ อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่า

“พวกท่านจะยังไม่ได้รับความดีจนกว่าจะบริจาคสิ่งที่พวกท่านรักเสียก่อน และสิ่งใดที่พวกท่านบริจาค แน่แท้อัลลอฮ์ทรงทราบดี” (อัลกุรอาน, 3:92)

“ความดีใดที่พวกเขาทำไว้ พวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธความดีที่ทำไว้นั้น อัลลอฮ์ทรงรู้ยิ่ง ถึงพวกที่มีความยำเกรง” (อัลกุรอาน, 3:115)

คำว่า “ความดี” เป็นคำกว้างๆ ที่ครอบคลุมถึงความดีทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการระงับด้วยสำหรับหลักฐานจากอัลอะดิษมีมากมาย เช่นที่ท่านท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ตรัสว่า

“เมื่อนมนุษย์เสียชีวิตไป ความดีของเขาจะขาดตอนลง นอกจากสามประการนี้: คือ การทำทานที่ไหลหลั่ง ความรู้ที่เป็นประโยชน์ หรือบุตรที่ดีที่ขอพรให้” (รายงานโดยมุสลิม)

มัสยิดที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 177 มัสยิด และคำว่า มัสยิด ในความหมายตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นมัสยิดในสังคมมุสลิมไทยที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ เป็นองค์กรสาธารณะ, มีฐานะเป็นนิติบุคคล, มีคณะกรรมการเป็นผู้แทนของมัสยิด ซึ่งคณะกรรมการต้องได้มาโดยการคัดเลือกจากปวงสัปบุรุษประจำมัสยิด, และมีอำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน

มัสยิดที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช ๒๕๔๐ แล้ว จะต้องมียกยัดคณะกรรมการบริหารมัสยิด เรียกว่า “คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด” ซึ่งมีหน้าที่อย่างชัดเจน 12 ประการตามมาตรา ๓๕ หนึ่งในนั้นคือ บำรุงรักษามัสยิดและทรัพย์สินของมัสยิดให้เรียบร้อย ทั้งนี้รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินระงับ ตลอดจนพัฒนาทรัพย์สินระงับนั้นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมโดยรวม

ทรัพย์สินระงับหรือศาสนสมบัติในประเทศไทยมีอยู่จำนวนมาก แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการและระบบการพัฒนาทรัพย์สินเหล่านั้นอย่างชัดเจนเพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะเกิดแก่ชุมชนและสังคมมุสลิมโดยรวม ทรัพย์สินระงับในประเทศไทยส่วนใหญ่คือที่ดิน ซึ่งประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๕๗ หมวด ๗ เรื่องการกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา มาตรา ๘๔ กล่าวว่า “การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบวชหลวงโรมันคาทอลิก มูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักร หรือมัสยิดอิสลาม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให้ได้มาไม่เกิน ๕๐ ไร่ ในกรณีที่เป็นการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเกินจำนวนที่บัญญัติไว้ในวรรคแรกก็ได้” (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2497)

ทรัพย์สินวะกัฟและวิธีการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทรัพย์สินวะกัฟในประเทศไทยจะเป็นไปโดยวิธีการใดนั้น จะขึ้นอยู่กับแต่ละคณะกรรมการของแต่ละประจำมัสยิด ซึ่งมีอำนาจในการบริหารจัดการโดยตรง ซึ่งปัญหาเรื่องการจัดการทรัพย์สินวะกัฟ มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากประเทศไทยยังขาดหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายที่ชัดเจนและแผนพัฒนาการจัดการทรัพย์สินวะกัฟในระดับประเทศ

ดังนั้น ผู้วิจัยให้ความสนใจต่อปัญหาการจัดการทรัพย์สินวะกัฟที่เกิดขึ้น จึงต้องการศึกษารูปแบบวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟของมัสยิด โดยเลือกการทำงานของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานครตามคำแนะนำของคณะกรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งเชื่อว่า หากมีการศึกษาอย่างลึกซึ้งในเรื่องนี้ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหา ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินวะกัฟ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางให้แก่มัสยิดต่างๆ ในการจัดการปัญหา บริหารจัดการ และพัฒนาทรัพย์สินวะกัฟอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาหลักการจัดการที่ดินวะกัฟตามกฎหมายและตามบัญญัติศาสนา
2. เพื่อศึกษาการจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

1.3 ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารและข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และบุคคลในมัสยิดที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินวะกัฟ ประเด็นในการศึกษาครอบคลุมถึงหลักการจัดการทรัพย์สินวะกัฟตามกฎหมายและตามหลักบัญญัติทางศาสนา โดยเจาะจงศึกษาทรัพย์สินวะกัฟที่เป็นที่ดิน วิธีการจัดการทรัพย์สินวะกัฟ ปัญหาที่เผชิญในการจัดการทรัพย์สินวะกัฟและทัศนะเชิงนโยบายที่เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ดินวะกัฟในอนาคต

1.4 วิธีการศึกษา

การวิจัยการบริหารจัดการที่ดินว่างของมัสยิดในกรุงเทพมหานครนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การวิจัยด้านเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากกัมกริอัลกูราน อัล-ฮะดีษ (พระวจนะของท่านศาสดา) กฎหมาย และงานวิจัย ตำราเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องการว่างที่ดิน

ส่วนที่ 2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการว่างที่ดิน วิธีการจัดการกับที่ดินปัญหาที่เผชิญ และทัศนะเชิงนโยบายที่เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ดินว่างในอนาคต โดยจะทำการสัมภาษณ์กับบุคคลดังต่อไปนี้ คือ

1. คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
2. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

การคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ใช้วิธีการแบบ Snowball โดยเริ่มจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และขอคำแนะนำเพื่อสัมภาษณ์มัสยิดที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินว่าง และขอคำแนะนำจากมัสยิดเพื่อสัมภาษณ์มัสยิดอื่นๆ ที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินว่างต่อไปกระทั่งข้อมูลอิ่มตัว

1.5 ผลการวิจัย

1.5.1 การจัดการที่ดินว่างตามกฎหมายและตามศาสนบัญญัติ

ในทางการกฎหมายผู้วิจัยพบว่า แม้จะไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินว่างหรือการบริหารจัดการที่ดินว่างโดยตรง แต่พบว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ดินว่างอยู่ คือ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ซึ่งภายใต้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ครอบคลุมประเด็นเรื่องสิทธิในที่ดิน การได้มา และผู้มีอำนาจเกี่ยวข้อง และภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้มีประเด็นในการกำหนดลักษณะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ดินว่าง ได้แก่ ประเด็นการการให้โอนหรือเคลื่อนย้ายสิทธิในการดูแลทรัพย์สินว่าง การให้เช่าที่ดินว่าง นอกจากนี้พระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้คณะกรรมการมัสยิดต้องแจ้งบัญชีรายชื่อ

ทรัพย์สินแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และสำนักจุฬาราชมนตรีมีสิทธิในการรับคำร้องเรียนในเรื่องการทุจริต พร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนอหามัหรือคณะกรรมการมัสยิด

ในส่วนของการจัดการที่ดินวะกัฟตามศาสนบัญญัตินั้น จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขตามบทบัญญัติของศาสนา โดยมีองค์ประกอบดังนี้ คือ ผู้วะกัฟ, ทรัพย์สินที่ถูกวะกัฟ, ผู้รับวะกัฟ, และถ้อยคำที่ใช้ในการวะกัฟ

ในทางบทบัญญัติยังเน้นเรื่องความชัดเจนเรื่องการเจาะจงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ ซึ่งผู้รับมอบที่ดินวะกัฟจะทำการบริหารจัดการตามเจตนารมณ์ของผู้วะกัฟที่ดิน โดยบทบัญญัติอิสลามได้กำหนดหลักของการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟกว้างๆ ไว้ นั่นคือ การให้ใช้ประโยชน์แต่ไม่มีการโยกย้ายสิทธิไม่ว่าจากการซื้อขาย หรือยกให้ผู้อื่น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุจำเป็น เช่น การถูกรัฐบาลเวนคืนที่ดิน คณะกรรมการมัสยิดก็จะพิจารณาตามความเป็นจริงและหาทางออกที่ใกล้เคียงกับหลักการวะกัฟและเจตนารมณ์ของผู้ให้มากที่สุด เช่น นำไปซื้อที่ดินผืนอื่นที่ขนาดเท่ากันเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิม

1.5.2 การจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ในประเทศไทยผู้บริหารจัดการที่ดินวะกัฟ คือ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ซึ่งหน้าที่หลัก คือ ต้องบริหารจัดการที่ดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วะกัฟ โดยจะต้องให้ที่ดินวะกัฟนั้นเกิดการใช้งาน ใช้ประโยชน์และหาทางพัฒนาที่ดินวะกัฟนั้นให้งอกเงยและเพิ่มพูนมากขึ้น ในส่วนของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครแม้ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดยตรง แต่ก็ทำหน้าที่ช่วยประสานงาน จัดการประชุมหารือ และแนะแนวทางในเรื่องการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟ

ในขณะที่ทางสำนักจุฬาราชมนตรี หรือคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนั้น มีบทบาทในการจัดการทรัพย์สินวะกัฟทางอ้อม คือ มีหน้าที่ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำกับทางมัสยิดในการแก้ไขปัญหาหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ส่วนอีกบทบาทที่เกี่ยวข้องคือ รับคำร้องเรียนจากสับบุรุษ ซึ่งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจริง จำเป็นต้องมีการสอบสวนอหามัหรือคณะกรรมการมัสยิด ซึ่งในบางกรณีที่อยู่แนวทุจริตจริง ทางสำนักจุฬาราชมนตรีสามารถทำการสูงสุดได้คือ ทำการปลดอหามัและดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการกำหนดให้ทางมัสยิดส่งรายงานจำนวนทรัพย์สินวะกัฟของมัสยิดประจำปีให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้รายงานต่อไปยังคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

การวะกัฟที่ดินในกรุงเทพมหานครที่พบส่วนใหญ่นั้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในบางกรณีก็พบเป็นการวะกัฟแบบผสมผสาน เช่น การวะกัฟบ้านให้กับมัสยิด แต่มีข้อแม้คือให้ลูกหลานผู้วะกัฟอยู่อาศัย หากบ้านหลังดังกล่าวมีรายได้ หรือได้รับผลประโยชน์ใดๆให้นำมาแบ่งครึ่ง โดยให้มัสยิดครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งที่เหลือให้ลูกหลานผู้วะกัฟ โดยการได้มาซึ่งที่ดินวะกัฟใน

กรุงเทพมหานครนั้นจะมีผู้จะกัฟให้กับทางมัสยิด แต่ในบางที่ก็จะมีการระดมทุนร่วมกันบริจาคเพื่อซื้อที่ดินจะกัฟ ในส่วนของขั้นตอนและกระบวนการหลังจากมีผู้จะกัฟที่ดินให้มัสยิด คือ การประชุมคณะกรรมการมัสยิดเพื่อรับรู้การได้มา ลงมติ และจัดทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมอบหมายผู้หนึ่งผู้ใดจากคณะกรรมการมัสยิดให้ไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีผู้จะกัฟยกให้ ให้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีมีการเวนคืนที่ดินจะกัฟของมัสยิด ตามปกติแล้วมัสยิดจะได้รับค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน หลังจากนั้นให้นำเงินนั้นไปซื้อที่ดินขนาดเดียวกัน และหากเงินเหลือจากการซื้อที่ดินในขนาดเดียวกันแล้ว ก็จะนำไปซื้อที่ดินเพิ่มเติม หรือถ้าหากมีที่ดินเยอะพอควรแล้ว เงินที่เหลือนั้นก็สามารนำไปใช้เพื่อทำสาธารณประโยชน์อื่นๆ ได้ ถ้าหากบริเวณที่เวนคืนนั้นเป็นสุสาน จำเป็นต้องโยกย้ายศพเท่าที่สามารถจะขุดได้ และถ้าหากโดนเวนคืนทั้งตัวมัสยิด จำเป็นต้องรื้อไปให้ได้เท่าที่สามารถแล้วไปปลูกสร้างมัสยิดใหม่ ในสถานที่ที่เหมาะสมของชุมชนนั้น

การบริหารจัดการที่ดินจะกัฟของมัสยิดในกรุงเทพมหานครนั้นยังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการมัสยิดของแต่ละมัสยิดเป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหารจัดการทั้งหมด โดยมีหลักการการบริหารที่ดินจะกัฟของมัสยิดที่เหมือนกัน คือ ความพยายามที่จะทำให้ที่ดินจะกัฟเกิดประโยชน์ เกิดความพัฒนาและมีผลประโยชน์นอกวงและเพิ่มพูนต่อเนื่อง โดยไม่ปล่อยให้ที่ดินจะกัฟเป็นที่ว่างเปล่าไร้ประโยชน์

ในส่วนของผู้รับผิดชอบผู้จัดการที่ดินจะกัฟของมัสยิด จะต่างกันตามแต่ละมัสยิดจะแต่งตั้งให้ใครเป็นผู้ดูแลหลัก เช่น บิหลั่น อีหม่าม หรือประธานมูลนิธิในกรณีที่มัสยิดดังกล่าวมีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิ อย่างไรก็ตาม ทางผู้ดูแลหลักจะมีการประชุมกับคณะกรรมการมัสยิดที่เหลือเพื่อขอมติจากที่ประชุม ดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ดินจะกัฟ และรายงานให้คณะกรรมการมัสยิดทั้งหมดทราบถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไข บางมัสยิดได้ทำการแบ่งที่ดินจะกัฟออกเป็นแปลงย่อย แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการแยกกันดูแล หรือแบ่งตามโครงการ เช่น โครงการที่ดินให้เช่าเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ที่ดินให้เช่าสำหรับที่จอดรถ

ในกรณีที่บางมัสยิดมีการจัดตั้งมูลนิธิ กล่าวคือ มีการกำหนดที่ดินจะกัฟให้เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิของมัสยิดนั้นๆ แต่ว่าผลประโยชน์หรือรายได้นั้นมอบให้ทางมูลนิธิเป็นผู้บริหารจัดการและดูแลทั้งหมด แล้วจึงนำผลประโยชน์หรือรายได้นั้นไปช่วยเหลือดูแลมัสยิด การที่มอบทรัพย์สินจะกัฟให้เป็นของมูลนิธิ ทั้งนี้ เนื่องจากมัสยิดจำกัดพื้นที่ที่ครอบครอง แต่มูลนิธิไม่จำกัดเรื่องพื้นที่ที่ดินที่ครอบครอง

ส่วนมากแล้วทางมัสยิดจะไม่มีบุคลากรเฉพาะทางและไม่ได้การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยในการบริหารจัดการที่ดินจะกัฟของมัสยิดอย่างเป็นทางการ แต่ถึงอย่างไร ในทาง

ปฏิบัติจริงมัสยิดได้มีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลจากคนในชุมชน คือบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังกล่าวมาทำงาน เช่น เป็นสมาชิกในชุมชนหรือเป็นบุตรหลานของคณะกรรมการมัสยิด

การบริหารดูแลที่ดินวะกัฟของแต่ละมัสยิดนั้นแตกต่างกัน ซึ่งทำให้การใช้ประโยชน์จากที่ดินวะกัฟของแต่ละมัสยิดนั้นแตกต่างกันออกไปด้วย ทั้งนี้ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินวะกัฟแบบได้ค่าตอบแทน เช่น มัสยิดบางแห่งจัดสรรที่ดินวะกัฟให้คนจนผู้ยากไร้ได้มาเช่าที่เพื่อยู่ออาศัย บางแห่งทำอพาร์ทเมนต์ บ้านเช่า บางมัสยิดก็แบ่งที่ดินวะกัฟให้เช่าที่ทำนา เลี้ยงสัตว์ ตลาคนัด ศูนย์อาหาร เป็นต้น และบางส่วนก็ได้มีการแบ่งให้ใช้ประโยชน์แบบไม่ได้ค่าตอบแทน เช่น ใช้เป็นสุสาน หรืออุโบสถ ใช้ปลูกสร้างมัสยิด สร้างโรงเรียนสามัญ โรงเรียนศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มูลนิธิหอพักนักเรียน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรที่ดินวะกัฟเพื่อกิจกรรมสันถนาการ เช่น ทำเป็นสนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น สนามกีฬาเพื่อสุขภาพให้เด็กๆ และคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่ การใช้ประโยชน์จากที่ดินวะกัฟยังมีรูปแบบเฉพาะกิจอื่นๆอีก เช่น เสนอพื้นที่วะกัฟที่มีให้หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาจัดกิจกรรม เช่น สถานีตำรวจ สำนักงานเขต หน่วยงานของกทม. ปปส. ศูนย์สุขภาพ ให้เข้ามาใช้พื้นที่จัดการประชุมในพื้นที่วะกัฟ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานเหล่านี้ หากเกิดปัญหาใดๆในชุมชนสามารถขอความช่วยเหลือและประสานงานกับทางหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเหล่านั้นได้

มัสยิดส่วนใหญ่จะนำรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากที่ดินวะกัฟมาใช้จ่ายในกิจการและพัฒนาการงานต่างๆในมัสยิด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าผู้ดูแลมัสยิด ค่าครูสอนศาสนา ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมมัสยิด และรายได้บางส่วนก็แบ่งไปใช้เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน เช่น เลี้ยงอาหารกลางวันเรียนทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการใช้รายได้จากที่ดินวะกัฟเพื่อการลงทุน เพราะมองว่าในอนาคตผู้สนับสนุนงานมัสยิดอาจจะน้อยลงและยากขึ้น

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟ คือ ที่ดินวะกัฟไม่มีโฉนดหรือยังไม่ได้โอนที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิด เพราะปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการโอน บ้างก็เพราะปัญหาระบบในการโอนที่ดิน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาต่อมาคือ จำเป็นต้องเสียภาษีในอัตราปกติ เมื่อที่ดินดังกล่าวยังไม่มีสถานะเป็นที่ตั้งของศาสนสถาน นอกจากนี้เมื่อมีปัญหาไม่มีโฉนดที่ดินหรือยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์มาเป็นชื่อของมัสยิด จึงไปสู่ปัญหาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไม่สามารถขอไฟฟ้าประปาขอไฟฟ้าน้ำได้ และปัญหาที่พบในอีกกรณีหนึ่งเมื่อยังไม่ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์และผู้วะกัฟเสียชีวิตแล้ว คือ ทายาทไม่ยินยอมมอบให้ เนื่องจากไม่มีการทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนปัญหาอื่นๆที่พบ คือ ปัญหาของผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่ดินวะกัฟเพื่อการอยู่อาศัย เช่น ปัญหาการติดยาเสพติด มั่วสุม ทำตัวเป็นอันพาล และฝ่าฝืนสัญญาเช่า เป็นต้น

ปัญหาในเรื่องโฉนดที่ดินและการโอนที่ดิน ได้ทำการแก้ไขโดยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ปัจจุบันมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญได้เข้ามาช่วยเหลือหลายๆ มัสยิดในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ทางมัสยิดได้เริ่มให้มีการทำเอกสารให้เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการระกัฟเกิดขึ้น และไม่ประวิงเวลา โดยให้มีการรีบเร่งในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของมัสยิดให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังเมื่อผู้ระกัฟได้เสียชีวิตไปแล้ว และเพื่อหยุดปัญหาการชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ

ในส่วนปัญหาของผู้อยู่อาศัย เช่น ดิคาเสพติด ค้างค่าเช่า ฝ่าฝืนสัญญาเช่า แก้ไขได้โดยการเรียกเจ้าของกรณิมาพบเพื่อทำการพูดคุย หาทางออกและตกลงกัน โดยครั้งแรกจะเป็นการตักเตือน ถ้าหากมีครั้งที่ 2 ก็จะขอให้ออกจากที่ดินระกัฟ ในบางกรณีมัสยิดก็ได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ, ปปส. เป็นต้น

ทางมัสยิดยังไม่มีนโยบายพัฒนาที่ดินระกัฟในอนาคตที่ชัดเจนซึ่งมาจากหลายปัจจัย ทั้งนี้ ปัจจัยทางการเงิน ถือเป็นอุปสรรคอันดับต้นๆ ในการวางแผนพัฒนา ถึงอย่างไรก็ตาม มัสยิดได้เริ่มมีแผนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในส่วนที่ดินระกัฟที่ให้เช่าเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้น เช่น เปลี่ยนจากบ้านเช่าที่ใช้พื้นที่มากแต่รายได้น้อย มาเป็นอพาทเมนต์ที่ใช้พื้นที่น้อยแต่รายได้มากกว่าเดิม หรือมีแผนการกำหนดจัดโซนเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการบริหารจัดการ และในขณะนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้เริ่มจัดทำโมเดล และแบบแผนในการจัดการเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบแผนการจัดการที่ดินระกัฟ แบบแผนการจัดการการศึกษา เพื่อความเป็นระบบและมาตรฐานในอนาคต

1.6 อภิปรายผล

ผลการวิจัยพบว่า ในประเทศไทยมัสยิดถือเป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นทั้งผู้รับระกัฟและผู้บริหารทรัพย์สินระกัฟ ซึ่งอำนาจการบริหารจัดการที่ดินระกัฟจึงตกเป็นของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดโดยตรง ซึ่งการบริหารดูแลที่ดินระกัฟของแต่ละมัสยิดนั้นแตกต่างกัน จึงทำให้การใช้ประโยชน์และผลประโยชน์ที่ได้รับจากที่ดินระกัฟนั้นแตกต่างกันออกไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หลักการสำคัญของการบริหารที่ดินระกัฟ คือ การทำให้เกิดการพัฒนาและมีผลประโยชน์งอกเงยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ปล่อยให้ที่ดินระกัฟว่างเปล่า ผู้วิจัยพบว่า การบริหารจัดการที่ดินระกัฟของมัสยิดไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเป็นทางการ แต่มีการใช้ความสัมพันธ์ในชุมชนดึงบุคลากรที่เชี่ยวชาญดังกล่าวมาช่วยในการบริหารงาน โดยผลประโยชน์จากที่ดินระกัฟนั้นถูกนำไปใช้จ่ายในกิจการของต่างๆ ของมัสยิด บ้างก็ใช้เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน และมี

บางส่วนถูกเก็บออมและลงทุนเพื่อการบำรุงมัสยิดในอนาคต แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาที่ดินวะกัฟในภาพรวมนั้น ยังไม่มีนโยบายการพัฒนาที่ดินวะกัฟอย่างชัดเจน และยังขาดการวางแผนการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟอย่างเป็นระบบ แม้จะมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลงมาช่วยเหลือ แต่เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น อีกทั้งยังขาดการประสานงานเพื่อให้ที่ดินที่มีอยู่สามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้น

1.7 ข้อเสนอแนะ

1.7.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้วะกัฟในอนาคต

เมื่อผู้วะกัฟมีความประสงค์ที่จะวะกัฟที่ดินให้มัสยิดควรมีความเข้าใจต่อบริบทของที่ดินที่ต้องการวะกัฟ และควรทราบถึงความต้องการของมัสยิด โดยเมื่อจะวะกัฟที่ดินควรมีทำหนังสือไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจน และควรมีการเตรียมการดำเนินการโอนที่ดินวะกัฟทันทีเมื่อมีความประสงค์จะวะกัฟ

1.7.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารจัดการที่ดินวะกัฟหรือองค์กรมัสยิด

ผู้บริหารจัดการที่ดินวะกัฟหรือองค์กรมัสยิดควรมีที่ปรึกษาหรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากมัสยิดควรที่การเตรียมพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในกรณีที่มีการพัฒนาที่ดินวะกัฟที่เป็นโครงการใหญ่ขึ้น หรือมีการจำกัดด้านข้อกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านมากขึ้นในการบริหารจัดการและการพัฒนาที่ดินวะกัฟเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารจัดการที่ดินวะกัฟควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและชัดเจนในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวะกัฟ ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายที่ดิน รวมถึงกฎหมายอิสลาม เพื่อจะได้แก้ไขและกำจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ มัสยิดควรมีบุคลากรตรวจรับที่ดินวะกัฟ เพื่อประเมินที่ดินดังกล่าว หากเป็นที่ดินตาบอดควรมีการเจรจาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด และนอกจากนั้นมัสยิดควรมีการลงทุนต่อยอดที่ดินวะกัฟเพื่อเพิ่มโอกาสในการก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต และควรมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

1.7.3 ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดควรเพิ่มบทบาทในการวางแผนพัฒนาที่ดินและประสานงานกับคณะกรรมการมัสยิดอย่างใกล้ชิด เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในที่ดินนั้นๆ ซึ่งอาจเพิ่มเติมในกฎเกณฑ์แก่ทางมัสยิดว่านอกจากส่งมอบบัญชีรายชื่อทรัพย์สินแล้วยังอาจส่งแผนพัฒนาที่ดินประจำปีด้วยเพื่อทำการแนะนำและประสานงานต่อไป เช่นเดียวกับคณะจุฬาราชมนตรี ควรมีบทบาทในการดำเนินการสำรวจที่ดินวะกัฟ และให้มีการลงทะเบียนที่ดินวะกัฟนั้นๆอย่างถูกต้อง โดยอาจจัดทำฐานข้อมูลของที่ดินวะกัฟในระบบที่ทันสมัยขึ้นเพื่อความชัดเจนและการตรวจสอบที่สะดวกง่ายดายมากขึ้น นอกจากนี้ควรเข้ามาดูแลในเรื่องการตีความบทบัญญัติทางศาสนาเพื่อให้ตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นจริงแก่ทางมัสยิด ซึ่งอาจออกมาในเรื่องคำแนะนำ และกรอบทางศาสนาที่กว้างขึ้นแต่ไม่ขัดกับหลักการศาสนา เพื่อให้ตรงกับกรณีและปัญหาที่เกิดขึ้น

1.7.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษารั้งต่อไป

ควรมีศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของนิติบุคคลมัสยิด และนิติบุคคลมูลนิธิ ในแง่มุมของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และวิธีการพัฒนาที่ดินวะกัฟ รวมถึงเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีที่ดิน เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารที่ดินวะกัฟในการเลือกรูปแบบที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ควรเพิ่มการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของแต่ละมัสยิดในกรณีที่ต้องทำการทดแทนที่ดินวะกัฟ หรือเมื่อที่ดินวะกัฟถูกเวนคืนจากรัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารที่ดินวะกัฟ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดและสูงสุดของส่วนรวม

MANAGEMENT OF WAQF LAND: A CASE STUDY OF MOSQUES IN BANGKOK

NOPPAKUN NARKNAWA 5636799 SHRD/M

M.A. (RELIGIONS AND DEVELOPMENT)

THESIS ADVISORY COMMITTEE : ANAS AMATAYAKUL, Ph.D.,
PAGORN SINGSURIYA, Ph.D.**EXTENDED SUMMARY****1.1 Background and Significance of the Problem**

Waqf means, according to Islamic principles, a kind of permanent donation for public benefit. Islam promotes and encourages Muslim to practice it. This performance can close relationship with Allah. Waqf also continually bring an abundant reward to the donor, even after he passed away. Thus, the concept of Waqf not only donation but also concludes how to use existing resources to make maximum benefits.

Waqf is not defined in the pre-Islamic or Yahiliah eras, because the word Waqf is purely Islamic term and began in the time of the Prophet Muhammad (PBUH) after his emigration to Medina with his companions. In that time, Waqf had practiced by donation the land to build the first mosque in Kubaa' village which is located in Madinah city. (Association of senior Arab Students, 2006: 452)

Waqf is a religious command according to many verses in the Quran such as:

"Never will you attain the good (reward) until you spend (in the way of Allah) from that which you love. And whatever you spend – indeed, Allah is knowing of it." (Quran, 3:92)

"And whatever good they do – never will it be removed from them. And Allah is Knowing of the righteous." (Quran, 3: 115)

The word "goodness" is a broad word that covers all kind of goodness which includes Waqf. There is several evidence from Al-Hadith for example:

"When a man being dies, all of his deeds are terminated except for three types: an ongoing sadaqah, a knowledge (of Islam) from which others benefit, and a righteous child who makes du'a (prayer) for him." (Reported by Muslim)

In Thailand, mosque can consider as a kind of Waqf. The registered mosque in Bangkok has a total of 177 mosques and was defined in Islamic Administrative Organization Act BE 2540 (1997) as a public organization, a juristic person, committee is the representative of the mosque, which that committee must be selected by the mosque's men, and have the authority to act.

The mosque which was incorporated into a juristic mosque, according to the Islamic Administrative Organization Act BE 2540 (1997), must be a governing administrative of the mosque, called the "Islamic Committee of the Mosque," which has 12 clearly defined functions under Section 35. One of them is to maintain mosque and mosque property in good condition, which includes management and development of the mosque property in order to maximize the benefits to the community and society as a whole.

There are a lot of Waqf property in Thailand. However, there is no obvious systematic administration and development plan for Waqf property. Actually, the major kind of Waqf property in Thailand is land. Hence, it relate to the Land Code, 2497. Section 7 on the assignment of land rights for religion. Section 84 states that "the acquisition of land of the Badhu Temple, Roman Catholic Christian Foundation, Or mosque requires permission from the Minister and not to get more than 50 rai, however, the Minister may authorize the acquisition of land in excess of that provided for in the first paragraph as appropriate." (Office of the Council of State, 1954)

Due to the collected data, Waqf Property and its management depend on each committee of the mosque in that area. When it has any problems about Waqf issues, it is still lacking of any agency or organization to plan any successful policies for solving and developing Waqf property.

Therefore, the researcher studies the problem of Waqf property management by choosing the samples from mosques in Bangkok, which is based on the advice from the Islamic Central Commission of Bangkok. This study will explain the problems about

Waqf properties and the knowledge about how to solve those problem and future policies.

The result will be a guide for the other mosques in term of achieved management and its solutions. Eventually, it will leads to recommended development for Waqf properties and benefit of the society as a whole.

1.2 Research Objectives

1. To study the principles of land management in accordance with the legal laws and the religious principles.
2. To study the management of Waqf land of mosques in Bangkok.

1.3 Scope of the Research

This research is a quantitative research, firstly, by study all documents from legal law and Islamic doctrines about Waqf issues. Then, the researcher will collect data from interviews with the Islamic Commission of Bangkok and the mosque committees who are involved in Waqf management affair. The topics will cover in the Waqf legal and religious property management principles. This research will focus on Waqf land management policies as well as the problems of Waqf land management and its solutions. The results will propose as the implications and development approaches in the future.

1.4 Research Methods

This research focuses on the land management of the mosque in Bangkok. The researcher determined the method of study in two parts.

Part I : documentary research which is based on the Quran, Al-Hadith legal law and related documents.

Part II : field research which is an in-depth interview. The goal is to gather all information about the Waqf land, how to deal with its problems as well as the

perspective about future policy land development plans. The interview includes those following groups.

1. Islamic Committee of Bangkok
2. Mosque Committees in Bangkok

The Interviews conduct by using the Snowball method, starting with an interview with the Islamic Commission of Bangkok. Then, require an advice to sample mosque that can provide useful information about Waqf land management. And again, require that mosque to recommend other mosques to conduct the interviews. Those interviews will process until can collect the adequate data. The interview issues are all about useful information in Waqf management and its problem solving.

1.5 Research Results

1.5.1. Waqf land management in accordance with the legal law and Islamic doctrines.

Due to the legal law, the researcher found that there is no direct legal law to deal with Waqf land management. However, it mentioned in Act Promulgating the Land Code B.E. 2497 (1954), Thailand Civil and Commercial Code, as well as ,the Islamic Administrative Organization Act BE 2540. The contents, which under the Land Code B.E. 2497 (1954), cover the issues of land rights, acquisition and authority. Under Thailand Civil and Commercial Code, there are issues in determining the nature of transactions related to land, transferring of property rights, and Waqf Renting land. In addition, the Islamic Organizations Administration Act BE 2540 (1997) requires the mosque committee to notify the list of mosque properties, including Waqf land, to the Islamic Committee of their province. In addition, the Sheikul Islam Committee of Thailand has the right to receive complaints about corruption and investigate imam or mosque committee.

For Waqf land management, according to the Islamic principles, Waqf must comply with the rules and conditions which consist of Waqf donor, Waqf asset, Waqf recipients, and Waqf utterance.

The Islamic principles emphasize the clarity of specific objectives. The receiver for Waqf land has to manage according to the intentions of Waqf donors. The

Islamic doctrines do not strictly define any procedures of Waqf management more than to utilize without any rights to transfer ownership; selling or giving to others. However, in necessary condition: such as an expropriation by the government, the mosque committee will consider the situation and find solutions. Those solutions should be considered to the donors' intention, for example, to buy another equal size land and manage in with the same purpose.

1.5.2 Waqf Land Management of Mosque in Bangkok

In Thailand, the Waqf land administrators are the mosque committee. The main task is to utilize the land depend on the intention of Waqf donors and find the successful ways to develop for maximum profits. However, the Islamic Commission of Bangkok has a role as a coordinator, counselor and organizing meeting among involved personnel.

Furthermore, the Sheikul Islam Committee of Thailand, has an indirect role as a consultant for the mosque to solve any problems. Another role is receiving any complaints. If the accusation related to corruption, the Islamic Committee of Thailand can investigate Imam or mosque committee. After that, if the charge is true, it has authority to discharge Imam or mosque committee from their positions and prosecute by legal action. In addition, every registered mosque has to send an annual report to the provincial Islamic committee which will collect and send again to the central Islamic committee of Thailand.

The majority of the Waqf land in Bangkok is for public benefit. In some cases, it is a multi-utilization, such as for the mosque building, for dwelling with the condition that the dwellers should come from donor's cognates. If it has any income, it will divide to the mosque and donor's descendant.

Ordinary, the Waqf lands in Bangkok are donated to local mosque in that community. On the other hand, in some cases, there will be fundraising together among community's member to donate and buy the land. The procedure after receiving the land is a meeting among the mosque committee to recognize and assign a person from the mosque committee to transfer the ownership to the mosque legally.

In the case of the expropriation, normally, the mosque will receive compensation for land expropriation. Then, take that compensation to buy another equal size land. If the budget has enough to purchase more land or the mosque already have a

lot of land, the remaining funds can be used for other public benefit. If the expropriation is in a cemetery area that mean necessary move the body as much as possible. If the expropriation is exactly on the mosque, it needs to build a new mosque at the proper place in the community.

The Waqf land management of the mosques in Bangkok does not organize in systematic structure. The mosque committee of each mosque has a total authority to design the whole management and development strategy with the condition that do not leave it without any usage.

For the land management responsibility, it depends to for the mosque committee. Each mosque can appoint a primary task, such as Bilal, Imam or the President of the Foundation, in case that the mosque is under a foundation. However, the main responsible will consult with the rest of the mosque committee for any process approval. Some mosques divide the land into smaller ones and assign a separate committee to oversee or divide into projects such as for rental house or parking zone.

In the case of some mosques, the foundation of the mosque was established as a property of the mosque. But the benefit or income is given to the foundation to manage and supervising for all. Then the benefits or income will bring back to help the mosque. This is because the mosque limits the occupied area. But the foundation is not limited to land area.

In most cases, the mosque will not have any specialist personnel assist in the management plan. However, in practice, the mosque has used personal relationships from the people in that community to work. It may come from community members or descendants of mosque committees.

Each mosque's management policy is different, such as some mosques provide the Waqf land to poor people for rent, some mosques build apartments, farms, markets, food centers and so on. Some of utilization without compensation, such as giving for cemetery, building a mosque, government school, religious school, child center, student dormitory or foundation.

There are also some lands using for recreational activities such as football fields, playgrounds, sports courtyard for children which stay in the community. Utilization of Waqf land also has other alternative forms, such as open for both public and private agencies to use, for example: police stations, municipal offices, and health

centers. This is to build positive relationships with these agencies. As a result, when there are any problems in the community, they can get help and coordinate with both public and private agencies.

Most mosques will bring income or benefits from Waqf lands to cover mosques payment, such as water and electricity bills, mosque maintenance fees, teacher salary, mosque's equipment repairing. Some of the income is used to support children and youth in those areas, such as lunch, study scholarships. In addition, it may use for investment because they opine that the mosque's supporters may be less and harder in the future.

The most common problems occur in waqf land are ownership transferring because it is lack of land deed or transfer fees. This is lead to other problem which is the land tax because it still not a religious places and account at private land rates. Moreover, the mosque cannot request water and electricity which relate to infrastructure problem. In some case, the transfer process has not finished but the donors pass away without any written transferred document, then the donors' descendant does not accept that transferring. There are also many problems from residents who live in Waqf area, such as drug addiction, mingling, bullying and violate the lease contract.

The problem of land deed and ownership transfer can solve by consulting a legal expert. Currently, there are specialists come to assisted in many mosques in Bangkok. In addition, the mosque require written documentation when receive any Waqf land as soon as possible. This is to prevent any problems that may occur after the death of the Waqf donor and to solve the problem of paying tax fees at higher rates.

The problem of the residents, such as drug addiction, violated the lease contract can fix it by negotiation with the residents directly. The first warnings to negotiate, if there is a second time, it will be asked to leave from the land. In some cases, the mosque also request some help from relevant agencies, such as the police station or drug control agencies.

Most of mosques, due to many factors, have not any achieved plan for land development in the future and that is the primary obstacle to develop Waqf land. However, The mosque begin to adapt implication strategies, to gain more benefits, such as changing from a rental house to an apartment that uses less space but earns more. Furthermore, there are plans to set separate zones to be easier to organize and manage.

Moreover, the Islamic Commission in Bangkok has started modeling now to set the managing patterns which are Waqf management strategies, education management plan, to reach to successful system and acceptable standards in the future.

1.6 Discussion

The research found that, in Thailand, mosques are considered as a Waqf receiver and Waqf administrator. Hence, The Committee of the mosque has an total power to make any decision about Waqf land, however each mosque's land policies is different, as a result the implication plans for utilizing also are various. Nevertheless, the key principle of the Waqf land administration is to continually develop and take benefit permanently. So, Waqf lands will be not empty land. The researcher found that the mosque's Waqf management committees do not appointed this responsibility to formal staff or specialist. However, they use the local relations to ask some specialized personnel in the community to do that.

The incomes or benefits from Waqf land came back to the mosque and local community for supporting children and youth on the area. Some of income have been saved and invested to maintain the mosque in the future. On the contrary, the management and development of land in the overall structure has no clear policy in management and development. However, there are some experts from the Islamic Committee of the province to solve this problem but it is only a temporary solution and still lack of well-organized coordination for long term.

1.7 Recommendations

1.7.1 Suggestions for Waqf Donors

Waqf donors should have a well understanding about the requirement of the land and primary needs of the mosque. The legal document should be written to clarify the objectives and the ownership should transfer completely as soon as possible.

1.7.2 Suggestions for Waqf land Management Personnel or Mosques

Waqf land management personnel or mosques should have consultants or specialist personnel. They should prepare to accommodate any changes, such as in the

case of large scale project development, or have more legal restrictions about land law in the future. Therefore, it need for more specialized knowledge in the management and development about Waqf land issues.

In addition, that knowledge is not only come from outsources but also should be trained to the mosques committees. The content should have integrated details about the civil and commercial law, land law, including Islamic principles. This is will fix and solve any possible problems in the future.

For receiving Waqf land, the mosque should have personnel to inspect the land for evaluating about land accommodation and infrastructures such as water, electricity and accessible road. The investment should be considered as a chance to generate income in the future. That means necessary involved skills and knowledge about budget and financial specializations.

1.7.3 Recommendations to the Provincial Islamic Committee

The Islamic Provincial Committee should increase their role to plan about land development and coordinate with the mosque committees. This is to develop continuously and to maximize the benefits from the lands. It may add regulations more than submitting an annual report of mosque assets, that the mosque should send a land development plan for further guidance and coordination. Also for Sheikul Islam committee of Thailand should play a role in conducting survey about registered land to provide a more up-to-date data in addition with religious advice which can comply with current issues and contemporary about Waqf land.

1.7.4 Suggestions for further study

This study area also needs complementary research about comparative study between land management models from juristic persons and the foundation. The next study should focus on the efficiency in management, utilization and development. It also Include the cost of land tax in order to make the decision to solve the problem of land management in choosing the right model. Some rare studied cases can be conducted as a comparative study such as the suggested approach for the land which was expropriated by the government and so on.

บรรณานุกรม

หนังสือและบทความในหนังสือ

พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2540. ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 17 พฤศจิกายน 2540.

คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือสายสกุลสัมพันธ. (2543). *สายสกุลสัมพันธ 2543*. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.
อิสมาอีล ลุดฟี จะปะกียา. (2559). *วะกัฟ แกนของการพัฒนาอุมมะห์ว่าหิละห์*. ปัตตานี: องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี.

อรุณ บุญชม. (ผู้แปล). (2539). *อัลฟิเกฮฺ (นิติศาสตร์อิสลาม) กฎเกณฑ์และหลักฐานจากอัลกุรอาน
และอะฮ์ลุลซุนนะฮ์*. เล่ม 5. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือมานพ วงศ์เสงี่ยม.

อรุณ บุญชม และคณะ. (2558). *คู่มือการบริหารมัสยิด*. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานคร.

อัสซัยยิด ซาบิก. (2549). *ฟิเกฮฺซุนนะฮ์ ฉบับแปลโดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ*. นนทบุรี: Arab
Universities Alumni Association.

Preeda Prapertchob. (1991). *Mobilization of Resources through Waqf in Thailand*. In M. Ariff (Ed.),
The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast
Asian Studies.

วิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัย

นดา ศรีสอาด. (2559). *แนวทางการพัฒนาที่ดินวะกัฟเพื่อประโยชน์สาธารณะ*. วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นดา ศรีสอาด และสุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล. (2560). *แนวทางการพัฒนาที่ดินวะกัฟเพื่อประโยชน์
สาธารณะ*. การประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2560, สืบค้น
จาก <http://www.icmsit.ssru.ac.th>

- บะห์รุคดิน บินยูโซ๊ะ และคณะ. (2555). สกว. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การบริหารจัดการทรัพย์สินวักฟ(ศาสนสมบัติ)ตามหลักศาสนาอิสลามในประเทศไทย: กรณีศึกษาการทำงานของสำนักงานศาสนาอิสลาม เมืองอลอร์สตาร์ รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559, สืบค้นจาก http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/ref/collection/trf_or_th/id/15835
- สุภาภรณ์ จินตามณีโรจน์. (2558, พฤษภาคม – สิงหาคม). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านปากคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร. 8(2), หน้า 2546-2560. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561, สืบค้นจาก <https://tcj-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/45482>

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- Ahmad Abu Zaid. (2000). *Nizam al-Wakfu al-Islami Tatwir Asalib al-Amal wa Tahlil Nataji al-Dirasat al-Hadithah*. Retrieved on 28th September 2016, Retrieved from <http://www.ktaby.com/book-onebook-1333.html>
- Ahmad al-Risuniy. (2001). *Al-Wakf al-islami Majalutuhu wa Adaduhu*. ISESCO. Retrieved on 27th September 2016, Retrieved from <http://www.isesco.org.ma/land=arb>
- Ekarat Sitisian and Muhammad Syukri Salleh. (2009). *Waqf in Muslim Minority Country: A Story of an Ownership Conflit in Chana, Songkla, Thailand*. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities, 15(5) Sep.-Oct. 2009, 871-881. Retrieved on 2nd August 2017, Retrieved from <http://kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej/viewarticle.php?id=685>
- Megat Abdul Rahman และคณะ. (2006). *Pembangunan Tanah Wakaf: Isu, Prospek dan Strategi*. Paper prepared for Konvensyen Wakaf 2006, Jabatan Wakaf dan Haji, Jabatan Pendana Menteri, Legend Hotel, Kuala Lumpur, 12-14 September 2006.
- Monzer Kahf. (1998). *Financing the Development of Awqaf Property*. Paper prepared for the Seminar on Development of Awqaf organized by IRTI, Kuala Lumpur, Malaysia, March 2-4, 1998. Retrieved on 5th August 2017, Retrieved from monzer.kahf.com/papers/english/FINANCING_AWQAF.pdf

Zuraidah Mohamed Isa, Norhidayah Ali and Rabitah Harun. (2011). *A Comparative Study of Waqf Management in Malaysia*. 2011 International Conference on Sociality and Economics Development IPEDR vol.10. Singapore: IACSIT Press.

เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก. (2561). *สถานที่สำคัญทางศาสนา "มัสยิดต้นสน"*. สืบค้นเมื่อ 23

กรกฎาคม 2561, สืบค้นจาก <http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/bkk/bkk122.html>

แผนที่มัสยิด. (2556). *ประวัติความเป็นมา มัสยิดต้นสน*. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561, สืบค้นจาก <http://www.masjidmap.com/mosque/info/9038412675>

ไพศาล วงษ์อารี. (2552). *บทบาทของคณะกรรมการมัสยิดต่อการพัฒนาชุมชนมุสลิม: ศึกษากรณีมัสยิดในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร*. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2560, สืบค้นจาก library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2552/19579.pdf

มูหัมมัด อิบรอฮีม อัศ-ตุไวญีรีย. (2009). *การวะกัฟ*. โดยอิสมาน จารง. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559, สืบค้นจาก

https://d1.islamhouse.com/data/th/ih_articles/th_tuwaijiri_alwaqf.pdf

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). *มัสยิดต้นสน*. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561, สืบค้นจาก <https://th.wikipedia.org/wiki/มัสยิดต้นสน>

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. (2561). *มัสยิดในประเทศไทย*. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561, สืบค้นจาก <http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=36&chap=1&page=t36-1-infodetail07.html>

สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2497). *ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๕๗*. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2560, สืบค้นจาก web.krisdika.go.th/data/law/law4/ป02/ป02-20-9999-update.pdf

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2553). *การสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ*. สืบค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2559, สืบค้นจาก <http://popcensus.nso.go.th/>

สอลิหุ บิน มอนิม อัศ-สัดดาน. (2559). *ฟิกฮ์อย่างง่าย*. โดยอารีฟีน ยาเซรัด และฟัยซอล อับดุลฮาดี. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559, สืบค้นจาก

https://d1.islamhouse.com/data/th/ih_books/.../th_Resalah_fe_elfiqh_elmuyassar.pdf

อาลี เสือสมิง. (2553). *ศาสนสถานนาม "กุฎี" ในฝั่งธนบุรีและกรุงเก่า*. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561, สืบค้นจาก <http://alisuasaming.org/main/?p=1683>



ภาคผนวก ก

คำถามสัมภาษณ์

คำถามสัมภาษณ์เชิงลึก

ในหัวข้อวิจัยเรื่อง

“การบริหารจัดการที่ดินวะกัฟของมัสยิด: กรณีศึกษามัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร”

โดย นาย นพคุณ นาคนาวาร รหัส 5636799 SHRD/M

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ สาขาศาสนากับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ชุดที่ 1

แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 1 การจัดการที่ดินวะกัฟตามกฎหมายและตามศาสนบัญญัติ

- 1.1 เรื่องการวะกัฟที่ดิน มีกฎหมายครอบคลุมไว้หรือไม่ อย่างไรบ้าง
- 1.2 กระบวนการจัดการที่ดินวะกัฟมีวิธีการอย่างไรบ้าง เช่น การโอน การย้ายกรรมสิทธิ์
- 1.3 กระบวนการจัดการที่ดินวะกัฟตามหลักการศาสนาอิสลาม มีวิธีการอย่างไรบ้าง
- 1.4 ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการที่ดินวะกัฟตามกฎหมายและตามศาสนบัญญัติ

ส่วนที่ 2 การจัดการที่ดินวะกัฟในกรุงเทพมหานคร

- 2.1 โครงสร้างของการจัดการที่ดินวะกัฟมีลักษณะอย่างไร
- 2.2 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการที่ดินวะกัฟ และบทบาทต่อประชาชนมุสลิมโดยรวมอย่างไร
- 2.3 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการที่ดินวะกัฟ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับนโยบายการจัดการและการพัฒนาที่ดินวะกัฟในอนาคต

คำถามสัมภาษณ์เชิงลึก

ในหัวข้อวิจัยเรื่อง

“การบริหารจัดการที่ดินระกัฟของมัสยิด: กรณีศึกษามัสยิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร”

โดย นาย นพคุณ นาคนาวา รหัส 5636799 SHRD/M

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ สาขาศาสนากับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ชุดที่ 2

แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการประจำมัสยิด

ส่วนที่ 1 การได้มาซึ่งที่ดินระกัฟ

- 1.1 ที่ดินระกัฟนั้นได้มาในลักษณะอย่างไร
- 1.2 หลังจากได้รับที่ดินระกัฟ จะมีกระบวนการจัดการทางกฎหมายอย่างไร
- 1.3 ปริมาณที่ได้มาซึ่งที่ดินระกัฟ และบริเวณพื้นที่ของที่ดินระกัฟที่มีมัสยิดครอบครองอยู่
- 1.4 การเคลื่อนย้ายหรือทดแทนที่ดินระกัฟ
- 1.5 ประเภทของการระกัฟ (ระกัฟสำหรับทายาท, เพื่อประโยชน์ส่วนรวม, หรือผสมผสาน)
- 1.6 ประเภทของบุคคลผู้ทำวะกัฟเป็นอย่างไร (เพศ, วัย, ภาวะทางเศรษฐกิจ)

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการที่ดินระกัฟ

- 2.1 ใครคือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลจัดการที่ดินระกัฟ และบทบาทหน้าที่มีอะไรบ้าง
- 2.2 โครงสร้างของการจัดการที่ดินระกัฟของมัสยิดเป็นอย่างไร เช่น มีกระบวนการอย่างไร มีการมอบหมายหน้าที่ กระจายงานหรือไม่อย่างไร
- 2.3 มีรูปแบบการจัดการ การประเมิน และการตรวจสอบทรัพย์สินระกัฟอย่างไร
- 2.4 การประชุมวิสามัญเกี่ยวกับที่ดินระกัฟ ถูกจัดขึ้นกี่ครั้งในรอบปี หรือ เป็นวาระ 1 ปี กี่ครั้ง หรือ แล้วแต่กรณี

ส่วนที่ 3 รูปแบบการจัดการและการพัฒนาที่ดินะกัฟ

- 3.1 มีการใช้บุคลากรเฉพาะทางเพื่อจัดการที่ดินะกัฟหรือไม่ เช่น นักบัญชี นักกฎหมาย
- 3.2 มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินะกัฟอย่างไรบ้าง
- 3.3 ผลประโยชน์ที่ได้มาจากการพัฒนาที่ดินะกัฟ มีการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง
- 3.4 รายได้ที่เหลือจากการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่ดินะกัฟ
- 3.5 แผนการพัฒนาที่ดินะกัฟในอนาคตอย่างไร

ส่วนที่ 4 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการที่ดินะกัฟ

- 4.1 ปัญหาที่พบในการจัดการและการพัฒนาที่ดินะกัฟ มีด้านใดบ้าง
- 4.2 มีแนวทางในแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นอย่างไร
- 4.3 กรณีศึกษาการเกิดปัญหาที่น่าสนใจ

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับนโยบายการจัดการและการพัฒนาที่ดินะกัฟในอนาคต

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ตัวอย่างแบบการรับโอนที่ดิน)

แบบการรับโอนที่ดินจากผู้ประสงค์จะวางที่ที่ดินให้มัสยิด

รายงานการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด.....

นิติบุคคลทะเบียนเลขที่.....

ครั้งที่/.....

วันที่

ณ

ผู้เข้าประชุม

- | | | |
|---------|--------|----------|
| 1. | ประธาน | 8. |
| 2. | | 9. |
| 3. | | 10. |
| 4. | | 11. |
| 5. | | 12. |
| 6. | | 13. |
| 7. | | 14. |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 2. |
|---------|---------|

เริ่มประชุมเวลาน.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการอิสลามประจำมัสยิด..... ประธานที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมด้วยการอ่านฟาติฮะห์

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ประธานกล่าวขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องการโอนที่ดินที่มีผู้ว่ากัฟ (อุทิศ) ให้กับมัสยิด
- ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่/..... หลังจากที่ได้มีแก้ไขแล้ว

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- ประธานขอหารือที่ประชุมว่า มัสยิดได้รับแจ้งจาก.....แจ้งว่ามีความประสงค์อุทิศ (วะกัฟ) ที่ดินโฉนดเลขที่.....ระวางที่ดินเลขที่อำเภอ..... จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนที่ดิน.....ไร่.....งาน.....ตารางวาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิด.....โดยไม่มีเงื่อนไข
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรรับมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นของมัสยิด
- นาย..... กรรมการอิสลามประจำมัสยิด ได้หารือที่ประชุมว่าการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากบุคคลมาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิด ซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้น จะต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมตามระเบียบของทางราชการหรือไม่
- ประธานแจ้งว่า ในปัจจุบันทางราชการได้ยกเว้นภาษีรายได้ ภาษีนิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับมัสยิดในกรณีที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมกันไม่เกินจำนวน 50 ไร่ แต่สำหรับค่าธรรมเนียมในการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับทางราชการ ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินอันเป็นที่ตั้งศาสนสถานไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม
- นาย..... กรรมการอิสลามประจำมัสยิด ได้เสนอให้มัสยิดนำเงินของมัสยิดที่มีอยู่ไปชำระเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในครั้งนี้
- ประธานถามความเห็นที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบตามที่นาย..... เสนอเป็นเอกฉันท์
- ประธาน ขอหารือที่ประชุมว่า จะมอบอำนาจให้ผู้ใดเป็นผู้แทนของมัสยิดในการลงนามในเอกสารสำคัญในการทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าว
- นาย..... ได้เสนอให้นาย..... กรรมการอิสลามประจำมัสยิด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เป็นผู้แทนของมัสยิดในการลงนามในเอกสารสำคัญในการทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวจนแล้วเสร็จสมบูรณ์
- ประธาน ถามความเห็นที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบมอบหมายให้นาย.....
กรรมการอิสลามประจำมัสยิด เป็นผู้แทนของมัสยิดในการทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามที่นาย
..... เสนอ เป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

- ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่เข้าประชุมทุกคน และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา น.

ลงชื่อ

(.....)

เลขานุการ/ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ

(.....)

ประธาน/ผู้ตรวจทาน

(ตัวอย่าง)

รายนามคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด..... ที่เข้าประชุม

ครั้งที่/.....

วันที่เดือนพ.ศ.

ณ

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1		อิหม่าม		
2		คอเด็บ		
3		บิหลั่น		
4		กรรมการ		
5		กรรมการ		
6		กรรมการ		
7		กรรมการ		
8		กรรมการ		
9		กรรมการ		
10		กรรมการ		
11		กรรมการ		
12		กรรมการ		
13		กรรมการ		
14		กรรมการ		
15		กรรมการ		

(ตัวอย่าง)

**หนังสือมอบอำนาจของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ในการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอุทิศ (วะกัฟ) จากผู้อุทิศมาเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิด**

เขียนที่.....

.....

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ด้วย ข้าพเจ้า ผู้มีนามตามท้ายหนังสือฉบับนี้ เป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
..... นิติบุคคลทะเบียนเลขที่ ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่ตรอก/ซอย
.....ถนน.....แขวง.....เขต..... กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันลง
นามมอบอำนาจให้..... ตำแหน่ง.....ประจำมัสยิด เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนมัสยิดใน
เอกสารสำคัญต่างๆ ในการทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่..... ระบุว่าที่ดินเลข
.....ตั้งอยู่ที่ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....ที่ดิน
จำนวนไร่งาน.....ตารางวา จากผู้อุทิศ มาเป็นกรรมสิทธิ์
ของมัสยิด.....จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามระเบียบของทางราชการ

จึงได้ลงลายมือชื่อมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....อิหม่าม/ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....คอเต็บ/ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....บิหลั่น/ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

(ตัวอย่าง)

ใบรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด

มัสยิด.....

เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....แขวง.....เขต..... กรุงเทพมหานคร

ที่ กอ.ม.(.....)/.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด

เรียน ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผลการดำเนินงานของมัสยิด จำนวน.....แผ่น
 2. ฐานะการเงินของมัสยิด จำนวน.....แผ่น
 3. ทรัพย์สินของมัสยิด จำนวน.....แผ่น

ด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด.....ได้จัดทำ
 รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด ประจำปีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 โดยที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....มีมติ
 รับรองรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน
 ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(.....)

อิหม่ามประจำมัสยิด.....

หมายเหตุ เลขที่ออกหนังสือ ที่ กอ.ม.(.....)/.....

กอ.ม. หมายถึง คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

(.....) ให้ใส่เลขทะเบียนนิติบุคคลของมัสยิดภายในวงเล็บ

...../..... ให้ใส่ลำดับเลขหนังสือออกของมัสยิด/ตามด้วยเลขปี พ.ศ. ที่ออกหนังสือ

รายงานผลการดำเนินงานของมัสยิดประจำปี

มัสยิด.....

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

1. มัสยิด.....ทะเบียนเลขที่..... ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....
 ตรอก/ซอย.....ถนน.....แขวง.....
 เขต.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์.....โทรสาร.....
2. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด สัมภาษณ์และบุคคลทั่วไปมาร่วมละหมาดที่มัสยิดเป็นประจำหรือไม่
☐ ละหมาดประจำเวลา 5 เวลา ☐ ละหมาดอิคัลฟีตร์และละหมาดอิคัลอฎฮา
☐ ละหมาดญุมอัต (วันศุกร์) ☐ อื่นๆ
3. การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหรือไม่
☐ มีจำนวน ครั้ง
 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่
 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่
☐ ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก
4. มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาหรือไม่
☐ มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา จำนวน.....ครั้ง (ระบุ)
 1)
☐ ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก
5. มีการจัดกิจกรรมพัฒนามัสยิด บริเวณโดยรอบมัสยิด โรงเรียนสอนศาสนา และกุโบร์ (สุสาน) หรือไม่
☐ มีจำนวน.....ครั้ง (ระบุ)
 1)
☐ ไม่มี เนื่องจาก.....
6. มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการสังคมสงเคราะห์สำหรับสัปปุรุษประจำมัสยิดหรือบุคคลทั่วไป หรือไม่
☐ มี (ให้ระบุ เช่น สมาชิกกระดาน-ผ้าขาว, สมาชิกฌาปนกิจ กองทุนเพื่อเด็กกำพร้า)
 1)
☐ ไม่มี เนื่องจาก
7. มีการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนหรือไม่
☐ มี จำนวน.....ครั้ง (ระบุ)
 1)
☐ ไม่มี เนื่องจาก

8. การจัดกิจกรรมสำหรับสตรีและผู้สูงอายุหรือไม่

☐ มี จำนวนครั้ง (ระบุ)

1).....

☐ ไม่มี เนื่องจาก

9. มีการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแก่สัปบุรุษประจำมัสยิดหรือไม่

☐ จัดให้มีการเรียนการสอนอัลกุรอาน

☐ จัดให้มีการเรียนการสอนศาสนาภาคบังคับ (ฟรีคูอิน)

☐ ให้ความรู้ทางศาสนาด้วยเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว

☐ จัดให้มีการเรียนการสอนศาสนาสำหรับผู้ใหญ่และประชาชนทั่วไป

☐ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ศาสนาอิสลามแก่มุอัลลัฟ (มุสลิมใหม่)

☐ จัดให้มีการส่งเสริมการคลุมฮิญาบ (คลุมศรีษะ)

☐ อื่นๆ (ระบุ).....

10. มีการจัดงานประจำปีเพื่อหารายได้ในการบริหารกิจการมัสยิดหรือไม่

☐ มีการจัดงานเพื่อหารายได้ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

☐ ไม่มี เนื่องจาก.....

11. มัสยิดมีการตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดที่จดทะเบียนกับกรมการศาสนาหรือไม่

☐ มีศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมประจำมัสยิด เลขที่.....

☐ ไม่มี เนื่องจาก

12. มัสยิดมีการขอรับเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิดจากกรมการศาสนาหรือไม่

☐ มี ได้รับจำนวนเงิน.....บาท

☐ มีการขอรับ แต่ไม่ได้รับการอุดหนุน

☐ ไม่มี เนื่องจาก

13. มีการจัดทำแผนงานหรือโครงการประจำปี พ.ศ.2556 หรือไม่

☐ มีจำนวน.....แผน/โครงการครั้ง

1).....

☐ ไม่มี เนื่องจาก

14. มัสยิดมีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหรือไม่

☐ มี

☐ ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก

15. มัสยิดมีห้องประชุมหรือไม่

☐ มี

☐ ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก

16. มัสยิดได้ทำการบันทึกข้อมูลทะเบียนสัปบุรุษประจำมัสยิดลงในโปรแกรมทะเบียนสัปบุรุษที่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดทำและส่งมอบให้กับมัสยิดแล้วหรือยัง
- ☐ บันทึกข้อมูลทะเบียนสัปบุรุษและจัดส่งให้คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครแล้ว
- ☐ กำลังดำเนินการ
- ☐ ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก.....
17. มัสยิดมีกุโบร์ (สุสาน) หรือไม่
- ☐ มี
- ☐ ไม่มี (ระบุ) ใ้กุโบร์ (สุสาน) ของมัสยิด.....
18. มัสยิดมีห้องสมุดหรือมุมหนังสือหรือไม่
- ☐ มี (.....) เป็นห้องสมุด (.....) เป็นมุมหนังสือ
- ห้องสมุดหรือมุมหนังสืออยู่ใน ณ บริเวณใด
- (.....) ในตัวอาคารมัสยิด (.....) โรงเรียนสอนศาสนา (.....) บริเวณมัสยิดโดยกรุงเทพมหานครสร้างให้
- ☐ ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก
19. มัสยิดมีชั้นวางรองเท้าหรือไม่
- ☐ มี
- ☐ ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก
20. มัสยิดมีเสียงตามสายหรือไม่
- ☐ มี
- ☐ ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก
21. มัสยิดมีป้ายประชาสัมพันธ์ (บอร์ด) หรือไม่
- ☐ มี
- ☐ ไม่มี (ระบุ) เนื่องจาก.....

รายงานผลการดำเนินงานนี้ ได้รับรองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Copyright by Mahidol University

ลงชื่อ.....อิหม่าม

(.....)

รายงานฐานะการเงินประจำปี

งบดุล

มัสยิด.....ทะเบียนเลขที่.....

ณ วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

1. สินทรัพย์

- เงินสด		บาท
- เงินฝากธนาคาร		บาท
รวมสินทรัพย์	<u>.....</u>	บาท

2. หนี้สิน

- เจ้าหนี้ค้างชำระ ปี 2555		บาท
รวมหนี้สิน	<u>.....</u>	บาท

3. รายรับ :

- รายได้จากการรับบริจาค		บาท
- รายได้ค่าเช่า		บาท
- รับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ		บาท
- รายได้จากการจัดงานประจำปี		บาท
- รายได้.....		บาท
- รายได้อื่นๆ		บาท
รวมรายรับ	<u>.....</u>	บาท

4. รายจ่าย :

- ค่าน้ำ		บาท
- ค่าไฟฟ้า		บาท
- ค่าโทรศัพท์		บาท
- ค่าพาหนะ		บาท
- ค่าซ่อมแซมมัสยิด		บาท
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมของมัสยิด		บาท
- ค่าตอบแทนครูสอนศาสนา		บาท
- ค่าตอบแทนโต๊ะเขียน		บาท
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		บาท
- ค่า.....		บาท
รวมรายจ่าย	<u>.....</u>	บาท

5. เงินคงเหลือก่อนหักหนี้สิน

- เงินสด บาท

- เงินฝากธนาคาร บาท

รวมเงินคงเหลือก่อนหักหนี้สิน บาท

หัก หนี้สิน (หมายเหตุประกอบการเงิน) บาท

6. เงินคงเหลือหลังหักหนี้สิน บาท

รายงานฐานะการเงินนี้ ได้รับรองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....อิหม่าม
(.....)

2.5 อาคารเรียน

- ☐ ชั้นเดียว ☐ สองชั้น จำนวน.....ห้องเรียน
☐ ไม่ ☐ คอนกรีต ☐ อื่นๆ

2.6 อาคารที่อาบน้ำละหมาด/อาบน้ำศพ ขนาดกว้าง.....เมตร ยาว.....เมตร

- ☐ ไม่ ☐ คอนกรีต ☐ อื่นๆ

2.7 อาคารประกอบอื่นๆ (ระบุ)..... จำนวน.....หลัง

2.8 ห้องสุขา จำนวน.....ห้อง

2.9 ยานพาหนะ รถตู้ จำนวน.....คัน รถกระบะ จำนวน.....คัน

อื่นๆ (ระบุ)..... จำนวน.....คัน/ลำ

3. อุปกรณ์ของมัสยิด

- อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของมัสยิด (ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข 1)
- อุปกรณ์การเรียนการสอนของมัสยิด (ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข 2)
- อุปกรณ์ในการจัดทำอาหารและจัดเลี้ยง (ทะเบียนทรัพย์สินหมายเลข 3)

รายงานทรัพย์สินนี้ ได้รับรองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเมื่อ
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....อิหม่าม
(.....)

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นพคุณ นาคนาวา
วัน เดือน ปีเกิด	25 กันยายน พ.ศ. 2532
สถานที่เกิด	จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
วุฒิการศึกษา	Darul Uloom Nadwatul Ulama, India (2008-2012) Bachelor in Islamic Sciences, Arabic Language & Literature
ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่ 45 ซอยกรุงเทพกรีฑา 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 E-mail : fuardthai@gmail.com
ประสบการณ์การทำงาน	2556 – 2559. พนักงานต้อนรับ – ภาษาอาหรับ โรงพยาบาลเวชธานี 2558 – 2559. ล่ามทางการแพทย์ - ภาษาอาหรับ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน 2560 – ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา อาจารย์ฝ่ายศาสนาและภาษาอาหรับ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร